

पुस - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १८

२०८२ पुस १६-३०

पूर्णाङ्क ८०४



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ८	
संयुक्त इजलास	३२	इजलास नं. ९	३
इजलास नं. १	१२	इजलास नं. ११	
इजलास नं. २	१९	इजलास नं. १२	
इजलास नं. ३	१४	इजलास नं. १३	११
इजलास नं. ४	८	इजलास नं. १४	
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६		एकल इजलास	१५
इजलास नं. ७		जम्मा	२९
जम्मा	८५		

कूल जम्मा ८५ + २९ = ११४

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०८२, पुस - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - २३
१.	सङ्गठित अपराध (सुनको अवैध कारोबार)	नेपाल सरकार वि. पासाङ लामा, पासाङ लामा वि. नेपाल सरकार	१
२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	१
३.	मिलापत्र बमोजिम घर खाली	गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्णकुमारी सुवेदीसमेत	२
४.	नामसारी दा.खा. दर्ता स्वेस्ता बदर हक कायमसमेत	शंकरराज मल्ल वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत	३
५.	सम्बन्ध विच्छेद	नन्दप्रसाद पोख्रेल वि. पवित्रा के.सी. पोख्रेल	४
६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मानबहादुर श्रेष्ठ वि. कारागार कार्यालय, संखुवासभासमेत	५
७.	सवारी अङ्गभङ्ग	महेश यादव वि. नेपाल सरकार	५
८.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. बहादुर सिंह बुढा मगर	६
९.	उत्प्रेषणसमेत	हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग वि. हिमालय फाइनेन्स लिमिटेड, सुन्धारा, काठमाडौंसमेत	७
१०.	सवारी ज्यान	अब्दुल मोबिन मुसलमान वि. नेपाल सरकार	८
११.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. घोराही-११ समेत	८
१२.	दूषित नामसारी निर्णय बदर	पार्वती शाही वि. विजयबहादुर शाहीसमेत	९
१३.	अदालतको अवहेलना	सिम्रन वनेम लिम्बु वि. सुगतरत्न कंसाकार	११
१४.	सार्वजनिक बाटो इनारमा गएको खिचोला दोडाई चलनसमेत	दाउद मियाँ अन्सारीसमेत वि. बैजनाथ साह तेलीसमेत	११
१५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	ममता थापा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	१२
१६.	दूषित हालसाबिक निर्णय दर्ता बदर	इन्द्रकुमारी ढकाल वि. बलराम प्रसाद अर्याल	१२
१७.	नाता कायम	चित्रबहादुर पुन वि. लिलादेवी पुन	१३
१८.	दर्ता बदर	सुनिता थापा मगरसमेत वि. जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय ठमेलसमेत	१४
१९.	जग्गा खिचोला चलन मेटाई चलन चलाइ पाउँ	भरतचन्द्र पौडेलसमेत वि. दुखी पासवानसमेत	१५

२०.	लेनदेन	सुरेन्द्रकुमार सिंह राजपुत वि. श्यामप्रसाद	१६
२१.	लेनदेन	परिक्षा पौडेल वि. रमा थापा	१६
२२.	अंश दपोट	छोपिन्द्र विष्टसमेत वि. सुकलाल विष्टसमेत	१७
२३.	निर्णय बदर हक कायम	दुर्गालाल डंगोलसमेत वि. हरिमोहन प्रसाद श्रेष्ठसमेत	१७
२४.	आयकर (आ.व. ०६४।६५)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. एलिडा नेपाल प्रा.लि.	१८
२५.	परमादेशसमेत	राजकुमार भुज वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीसमेत	२०
२६.	निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश	समि उल्लाह मिया वि. जिल्ला सिराहास्थित रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहासमेत	२०
२७.	उत्प्रेषणसमेत	हेमकुमारी भन्ने तुली रायमाझी वि. भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	२०
२८.	जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित साङ्केतिक नाम जोरायल ७०(ध)	२१
२९.	जबरजस्ती करणी	संजयकुमार साह गोढ वि. नेपाल सरकार	२१

३०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	संजयकुमार साह वि. सर्वोच्च अदालत, प्रशासन महाशाखा, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	२२
३१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. नारायणप्रसाद श्रेष्ठ	२२
३२.	अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी	उत्सव गुप्ता वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. उत्सव गुप्ता	२२
इजलास नं. १			२३ – ३१
३३.	उत्प्रेषणसमेत	कमला बोगटी वि. उच्च अदालत पाटन	२३
३४.	बैंकिङ कसुर	सरोज अधिकारी वि. नेपाल सरकार	२४
३५.	हक कायम जग्गा दर्ता	न्हुच्छेनारायण महर्जन वि. रमेशमान सिंहसमेत	२४
३६.	निर्णय बदर नामसारी	गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुर वि. सुर्वणलाल मुलेपती	२५
३७.	सरकारी छाप दस्तखत किले र ठगी	शिवहरी कार्की वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. शिवहरी कार्की	२५
३८.	कर्तव्य ज्यान	देवेन्द्रप्रसाद यादवसमेत वि. नेपाल सरकार	२६
३९.	खोटाचलन	नेपाल सरकार वि. रामदयाल ठाकुर लोहारसमेत	२७

४०.	बिना इजाजत वन पैदावर हानि नोक्सानी तथा काठचोरी ओसारपसार	तेज बहादुर राना मगरसमेत वि. नेपाल सरकार	२८
४१.	लिखत दर्ता बदर दर्ता नामसारी	अर्चनादेवी जैसवाल वि. मिरा मल्लाहसमेत	२९
४२.	उत्प्रेषण	सुभद्रा मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३०
४३.	उत्प्रेषण	इन्द्रमणी कुमार गिरी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीसमेत	३०
४४.	किराया दिलाई घर खाली चलन	राजकिशोर चौबे वि. उषाकुमारी श्रीवास्तव	३१
इजलास नं. २			३१ – ४८
४५.	उत्प्रेषणसमेत	इस्लाम मिया वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	३१
४६.	फैसला बदर	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सर्लाही वि. रामप्यारी देवी सोनारसमेत	३२
४७.	कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग	प्रमेश चौहान वि. नेपाल सरकार	३३
४८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. कुमार विश्वकर्मा	३४
४९.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. प्रविण सुनारसमेत	३५
५०.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. अशोक कुमार यादवसमेत	३६
५१.	मिलापत्र बदर	जगरनाथ सिंह राजपुत वि. दुर्गा बहादुर शाहीसमेत	३७
५२.	लेनदेन	कृष्णराज उप्रेती वि. मर्केन्टाइल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	३८
५३.	फिल्डबुक दर्ता र स्वेस्ता, लिखत बदरसमेत	पद्मलाल दुलाल वि. हुत्त बहादुर श्रेष्ठ	३८
५४.	परमादेशसमेत	अरुणकुमार यादव वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया, बारासमेत	३९
५५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	३९
५६.	करकाप	लालमणि भण्डारी वि. ओपेन्द्र बहादुर बुढाथोकी	४०
५७.	अंश	आनमती बमसमेत वि. शमशेर बहादुर बमसमेत	४१
५८.	बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम दिलाई भराइपाउँ	शिवजी राय यादव वि. लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय मकवानपुरसमेत	४१
५९.	घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. रामेश्वरप्रसाद यादवसमेत	४२

६०.	उत्प्रेषणसमेत	बृज गोपाल इनानी वि. श्री ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	४३
६१.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	दीपक आचार्य वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४३
६२.	अनुमतिपत्र खारेज निर्णय बदर	छाहारेखोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. वि. विद्युत् विकास विभाग, अनुमतिपत्र महाशाखा, काठमाडौंसमेत	४४
६३.	उत्प्रेषण	हुकुमबहादुर ओली वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४६
इजलास नं. ३			४८ – ६३
६४.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. धनिराम थारुसमेत	४८
६५.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. बमबहादुर सिंजाली	४९
६६.	उत्प्रेषणसमेत	त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स प्रा.लि. वि. श्रम अदालत, अनामनगर काठमाडौंसमेत	५०
६७.	जबरजस्ती करणी	पवन डाँगी वि. नेपाल सरकार	५१
६८.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. शेरबहादुर भुल	५२
६९.	नकबजनी चोरी तथा आगलागी	सुदर्शन गौतम वि. नेपाल सरकार	५३
७०.	नामसारी दर्ता बदर हक कायम	राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत	५५
७१.	उत्प्रेषण	सुबोध तोदी वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	५७
७२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ०८ धनकुटा A समेत	५७
७३.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. पुजा यादवसमेत, हरपाल यादव वि. नेपाल सरकार	५९
७४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कल्पना पाण्डे वि. उच्च अदालत पाटन, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत	६०
७५.	अंश चलन	भिमप्रसाद कन्दङ्वासमेत वि. मनमाया कन्दङ्वा	६१
७६.	हक निखनाई हक कायमसमेत	विश्वजित कायस्थ वि. शेखर रक्षक राजभण्डारीसमेत	६१
७७.	कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग	चाँद लामा वि. नेपाल सरकार	६२
इजलास नं. ४			६३ – ७२
७८.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. बसी अहमद मियाँ शेषसमेत	६३

७९.	मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व.०६३/६४)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङसमेत	६५
८०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बसन्त कुमार श्रेष्ठ वि. रोमसरी छन्त्यालसमेत	६६
८१.	निर्णय बदरसमेत	सनत कुमार थापा वि. कृष्ण बहादुर थापासमेत	६७
८२.	आयकर (२०६४।०६५)	आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर वि. अटल ट्रेड लिंक्स	६८
८३.	आयकर (०६८/०६९)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. सोल्टी होटल लिमिटेड	६९
८४.	आयकर (०६६/०६७)	ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटसमेत	७०
८५.	परमादेशसमेत	श्रीया अग्रवालसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७१
इजलास नं. ९			७२ – ७६
८६.	उत्प्रेषण, परमादेश	विकाश राज तुलाधर वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत	७२
८७.	कर्तव्य ज्यान	ईन्दिरा राई वि. नेपाल सरकार	७३
८८.	वस्तु बिक्रीबापत पाउनुपर्ने बिक्री मूल्य रकम दिलाई भराइपाउँ	सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. समेत वि. युनिकेम ल्याबोरोटोरिज लिमिटेड	७४
इजलास नं. १३			७६ – ८९
८९.	परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. रामविश्वास प्रसाद साहसमेत	७६
९०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	केदार खड्का वि. सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	८०
९१.	घुस / रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. नईन्द्र पारुहाङ राई	८२
९२.	भ्रष्टाचार (घुस / रिसवत)	नेपाल सरकार वि. दिपक सुवेदी	८२
९३.	घुस / रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. काशिन्दर यादव	८३
९४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	राजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेश, पोखरासमेत	८४

९५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	सुबोध शर्मा गौतम वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत	८६
९६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	जटाशंकर सोनार वि. पर्सा जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, वीरगन्जसमेत	८७
९७.	जग्गा खिचोला चलन	देवी भन्ने यसोदादेवी अहिरसमेत वि. शेषनाथ राउत अहिर	८७
९८.	जग्गा खिचोला छोडाई चलन	जसोदादेवी अहिरीन वि. नगिनाप्रसाद यादवसमेत	८८
९९.	संयुक्त दर्ता छुट्याई नामसारी दर्ता	कैलास राउत अहिर वि. रामदेव राउत अहिर	८९
एकल इजलास			८९ – ९६
१००.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	हविव गनीसमेत वि. रबुजनी ठकुराईनसमेत	८९
१०१.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	भागरित महतो कोइरीसमेत वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत	८९
१०२.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	सबिता गिरी वि. भलाराज गिरीसमेत	९०
१०३.	उत्प्रेषणसमेत	अनुजा श्रेष्ठ वि. सीता गुरुङसमेत	९१
१०४.	उत्प्रेषणसमेत	बीरबहादुर राईसमेत वि. लोकमाया दाहालसमेत	९१
१०५.	उत्प्रेषण / परमादेश	भजन रावल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	९२

१०६.	उत्प्रेषणसमेत	रामकृष्ण देवकोटा वि. प्रमोदराज अधिकारीसमेत	९३
१०७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	चन्द्रकला चौधरी वि. हरिप्रसाद पराजुलीसमेत	९३
१०८.	उत्प्रेषण / परमादेश	विनोदकुमार साह वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत	९४
१०९.	उत्प्रेषण	श्याम नेवा वि. काठमाडौं महानगरपालिका बागदरबार, काठमाडौंसमेत	९५
११०.	उत्प्रेषणसमेत	रमेशकुमार साह सुडी वि. धनुषा जिल्ला अदालतसमेत	९५
१११.	उत्प्रेषणसमेत	गितादेवी विष्टसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	९६
११२.	उत्प्रेषणसमेत	भगरतीया खुलौटीन वि. संगिता देवी चौहानसमेत	९६
११३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सोयल खान अन्सारी वि. कास्की जिल्ला अदालत, पोखरासमेत	९७
११४.	उत्प्रेषणसमेत	इन्दिरा सिलवालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	९८

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोदशर्मा, ०७५-CR-२३१३, ०७५-CR-२४८५, सङ्गठित अपराध (सुनको अवैध कारोबार), नेपाल सरकार वि. पासाङ लामा, पासाङ लामा वि. नेपाल सरकार

सजाय निर्धारण गर्दा कानूनमा नै यतिदेखि यतिसम्म सजाय हुने भन्ने उल्लेख भएमा न्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तो स्वविवेक प्रयोग गर्दा अपराधको प्रकृति, कसुरको मात्रा/ गम्भीरता, कसुरमा संलग्नताको स्तर, बरामदित चिजवस्तुको परिमाण, त्यसबाट राज्य र समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरसमेतलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई ५ वर्ष कैद गरेकोमा उचित र मनासिब आधार र कारणबिना उच्च अदालत पोखराले प्रतिवादीलाई ४ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको देखिँदा उक्त फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

प्रतिवादीले लगाएको पाइन्टको खल्लीमा फेला परेको नगद, हातको ओँला र नाडीमा लगाएको चाँदीका ओँठीहरू र ब्रासलेट, निजको साथमा फेला परेका निजको नामको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सवारी दर्ता किताब, राहदानी तथा सेल्फी स्टिक, पावर बैंक, चार्जर, एयरफोनसमेतका सामानहरू प्रतिवादीले अवैध रूपमा पैठारी गरेको भन्ने नदेखिई निजले दैनिक रूपमा प्रयोग गरी आएका चिजवस्तुहरू बरामद भएको देखियो । उक्त नगद तथा सामानहरू सुन चोरी पैठारीको कसुरसँगसम्बन्धित रहेको नदेखिँदा जफत नहुने गरी भएको फैसलालाई

अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादी पासाङ लामाको साथबाट रु.८,१६,१४,९६०/- बराबरको अवैध सुन पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ लामाले नै भन्सार छली अवैध रूपमा चोरी पैठारी गरी ओसारपसार तथा कारोबार गरेको भन्ने पुष्टि हुन आयो । निज प्रतिवादी पासाङ लामालाई भन्सार ऐन, २०६४ (मिति २०७४।०४।०१ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक ऐन, २०७४ ले भएको संशोधन) को दफा ५७(१)(ड) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र सुनको बिगो तथा सुन ओसारपसारमा प्रयोग भएको बा. ५८ प. ४२९१ नं. को मोटरसाइकल-१, सोको हेल्मेट-१ र मोबाइल-१ जफत गरी सुनको बिगो रु.८,१६,१४,९६०/- बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्नेमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च) बमोजिम (४) चार वर्ष कैद हुने भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।१०।०६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अतः सो फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी पासाङ लामालाई भन्सार ऐन, २०६४ (मिति २०७४।०४।०१ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक ऐन, २०७४ ले भएको संशोधन) को दफा ५७(१)(ड) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र सुनको बिगो तथा सुन ओसारपसारमा प्रयोग भएको बा. ५८ प. ४२९१ नं. को मोटरसाइकल-१, सोको हेल्मेट-१ र मोबाइल-१ ऐ. दफा ५७(१) बमोजिम जफत गरी सुनको बिगो रु.८,१६,१४,९६०/- बमोजिम जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असोज ८ गते रोज २ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WH-०२६०, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

बन्दीको थुना कानूनविपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावनाले वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट बन्दीलाई बन्दीमुक्त गरिने हुन्छ । साथै, अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा अनधिकृत तवरले वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई बन्दी बनाइएको अवस्था विद्यमानता रही थुनाको वैधता नै नरहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हुन्छ । रिट निवेदकलाई विचाराधीन अवस्थामा रहेको ठगी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा अदालतबाट धरौटी माग गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको हकमा देवेन्द्र बहादुर थापाले यस अदालतबाट तोकी पाएको तारेखसमेत गुजारी बसेको अवस्था छ । तसर्थ, ठगी मुद्दामा कानूनबमोजिम अदालतबाट धरौटी माग गर्ने गरी पुर्पक्षको आदेश भएको यस अवस्थामा रिट निवेदक राममणी त्रिपाठी हाल गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्था देखिन आएन ।

रिट निवेदक राममणी त्रिपाठीको हकमा देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्रीले यस अदालतबाट तोकी पाएको मिति २०८०।१२।०७ को तारेख गुजारी कानूनबमोजिम थाम्ने थमाउने म्यादसमेत व्यतीत गरी बसेको देखिएको एवम् निज निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्था नदेखिई निजउपर विचाराधीन रहेको ०८०-८१-९०३३ को ठगी मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा हाल धरौटी तारेखमा रहेको देखिएसमेतबाट विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ६ गते रोज १ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CI-०५१६, मिलापत्रबमोजिम घर खाली, गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्णकुमारी सुवेदीसमेत

वादीले कि.नं. ३८८५ मा रहेको घर मिति २०७२।०५।०७ मा कल्पना राय थपलियालाई बिक्री गरेपश्चात् मिति २०७२।०५।२६ मा प्रस्तुत फिराद दायर गरेको साबिक मुलुकी ऐन, अ.व. ८२ नं. बमोजिम हकदैया विहीन रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमती प्रदान गर्दाको आधार रहेको सम्बन्धमा हेर्दा, जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस दिए मात्र लाग्ने विधिशास्त्रीय मान्यता तथा ऐ. ८२ नं. को अभिप्राय नै हो । यी पक्षहरूका बिचमा भएको मिति २०७१।०९।०१ को मिलापत्रले दाबीको घरमा वादीको हक कायम गरिदिएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्र बदर भएको वा त्यसले वैधता गुमाइसकेको भनी यी पुनरावेदकले भन्न सकेको पनि देखिँदैन । उक्त मिलापत्रमा यी पुनरावेदकलाई दाबीको घरमा छ महिनासम्म बस्न दिने भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त सर्तानुसार प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र मिति २०७२।०५।२५ मा दायर हुनु समयावधिको आधारमा पनि स्वाभाविकै रहेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद साबिक मुलुकी ऐन, अ.व. ८२ नं. बमोजिम हकदैयाविहीन रहेको भन्न मिल्ने हुँदैन ।

वादी दाबीको घर मिलापत्र अनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले खाली गरिदिनुपर्ने नै देखिन आएकोले सोही मिलापत्रको सर्तानुसार प्रतिवादीहरूले वादी दाबीको घर खाली गराइदिनुपर्ने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला न्यायोचित देखिँदा अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।

यिनै वादी र प्रतिवादीहरूसमेतका बिचमा

भएको मिति २०७१।०९।०१ को मिलापत्रको सर्तानुसार वादी दाबीको मोरङ, बखरी ७ख, कि.नं. २६९१ हाल कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ३८८५ मा रहेको घर प्रतिवादीहरूले खाली गरिदिनुपर्ने देखिँदा, सोही मिलापत्रको सर्त अनुसार वादी दाबीको घर प्रतिवादीहरूबाट खाली गराइदिने ठहर गरेको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।०८ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।१०।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ३ शुभम्।

४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७०-८१-०५०३, नामसारी दा.खा. दर्ता स्वेस्ता बदर हक कायमसमेत, शंकरराज मल्ल वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत

२०४९ साल असार मसान्तसम्ममा पनि विवादित जग्गाका जग्गाधनीहरूको रैकर परिणत गराइपाउँ भन्नेतर्फ निवेदन नपरेको स्थितिमा उक्त जग्गाहरू बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा १२क. बमोजिम जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुनेमा विवाद छैन। प्रतिवादी शंकर राज मल्लले विवादित जग्गाहरू नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी मिति २०६५।०४।१० मा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन परी निजको नाउँमा एकलौटी दर्ता हुने भनी मिति २०६६।०१।२३ मा निर्णय भएको देखिए तापनि बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा १२क. को कानूनी व्यवस्था मुताबिक उक्त दर्ताले मान्यता पाउने स्थिति पनि भएन। विवादित कित्ता जग्गाहरू रैकर परिणत गरिपाउँ भनी उक्त जग्गाका मोहीले २०४९ असार मसान्तअगावै अर्थात् मिति २०२८।०८।२७ मा नै निवेदन दिएको, जग्गाधनीको

नाउँमा म्याद जारी गर्दा उसबखत जग्गाधनी उपस्थित हुन नआएकोमा मिति २०६५।०४।१० मा आएर मात्रै जग्गाधनीले विवादित जग्गाहरू नामसारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा निजको एकलौटी दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको निर्णय बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ तथा ऐ. नियमावली, २०१७ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कानूनसम्मत देखिएन। अतः विवादित कित्ता नं. १५५, १५७, १६८ र १७४ जग्गाहरूमा सो जग्गा कमाउने मोहीले बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ तथा ऐ. नियमावली, २०१७ को अधीनमा रही रैकर परिणत गर्न पाउनेमा द्विविधा रहेको भन्ने देखिएन।

विवादित कित्ता नं. १५५, १५७, १६८ र १७४ को जग्गाको जग्गाधनी विष्णु बहादुर मल्ल र मोही गडुलध्वज बस्नेत भएको, क्षेत्रीय किताब तथा जोताहाको अस्थायी निस्सासमेतबाट उक्त जग्गा बिर्ता जग्गा भएकोमा विवाद नदेखिएको, सक्कल मोठ स्वेस्ता हेर्दा विवादित कित्ता जग्गाहरू पहिले नै रैकर परिणत भइसकेको भन्ने कतै सङ्केतसम्म गरेको नदेखिएको, सो जग्गा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी मोहीले २०४९ साल असारमसान्तअगावै अर्थात् २०२८।०८।२७ मा नै निवेदन पेस गरेकोमा उसबखत जग्गाधनी उपस्थित नभएको र मिति २०६५।०४।१० मा आएर मात्रै जग्गाधनीले विवादित जग्गाहरू नामसारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा निजको एकलौटी दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको निर्णय बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ तथा ऐ. नियमावली, २०१७ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त जग्गाहरू वादी नरेन्द्रध्वज बस्नेतको नाममा रैकर परिणत दर्ता भै हक कायमसमेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन। सो फैसला अन्यथा नदेखिएकोले वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग यो

इजलास सहमत हुन सकिएन ।

वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भै मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०६६।१।२३ को निर्णयले वादी दाबीको जग्गा प्रतिवादी शंकरराज मल्लको नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता गरी निजको नाउँमा कायम गरेको नामसारी दाखिल खारेज दर्ता खेस्तासमेत बदर भै वादी दाबीबमोजिमको उक्त जग्गा वादी नरेन्द्रध्वज बस्नेतको नाममा रैकर परिणत दर्ता भई हक कायमसमेत हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०१।१५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ २२ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७०-CI-०३०५, ०७०-CI-०५०२, ०७०-CI-०४००, लिखत बदर, अर्पना सिलवाल वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत, शंकरराज मल्ल वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत, सुमन कुमार बस्नेत वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत
- ०७२-CR-०९३२, जालसाजी, नरेन्द्रध्वज बस्नेत वि. शंकरराज मल्ल
- ०७०-CI-०६९७, ०७०-CI-०३०४, ०७०-CI-०३९९, ०७०-CI-०२०६, लिखत बदर, एकता ब्यास वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत, अर्पना सिलवाल वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत, सुमन कुमार बस्नेत वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत, विष्णु बहादुर राउतसमेत वि. नरेन्द्रध्वज बस्नेत

५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७९-CI-१०९८, सम्बन्ध

विच्छेद, नन्दप्रसाद पोख्रेल वि. पवित्रा के.सी. पोख्रेल

अंशको सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २११ को उपदफा (१) मा "सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ" भनी र ऐ.ऐ. को उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१२ को उपदफा (१) मा "अंशियारहरूबिच आपसी सहमति भएमा निजहरू जहिलेसुकै पनि अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छन्" भनी र ऐ.ऐ. को उपदफा (२) मा "पति, बाबु, आमा वा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सबै अंशियारहरू एउटै परिवारमा बस्नुभन्दा अंशबन्डा गरी अलग अलग बस्न उपयुक्त लागेमा जहिलेसुकै पनि अंशबन्डा गरी छुट्टीभिन्न हुन सक्ने छन्" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने ऐ.ऐ. को दफा २१३ मा "दफा २११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति वा पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छ (क) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ख) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी अंशियार नाताका व्यक्ति रहेको र अंशमा अंशियारहरूको नैसर्गिक हक हुँदा अंशियारले आफ्नो अंश हक लिन चाहेमा जहिलेसुकै पनि लिन सक्ने नै देखिन्छ । अंशियारले आफ्नो अंश लिन नचाहेको अवस्थामा वा अंशको माग नै नगरेको अवस्थामा अदालतले अंश लिन बाध्य पार्न सक्दैन ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को

दफा १० मा "अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको बेहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पत्नी पवित्रा के.सी पोखरेलले वादीको फिराद दाबीलाई अस्वीकार गरी वादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न मन्जुर नगरेको र निज प्रतिवादीले अंश पाउँ भनी दाबी नै नगरेको अवस्थामा यी पुनरावेदक वादी नन्द प्रसाद पोखरेलले प्रतिवादी पत्नीलाई अंश दिलाइपाउँ भनी लिएको दाबी प्रचलित कानूनअनुरूपको मान्न मिलेन ।

प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई सुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१२।२२ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७९।८।७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत- कुवेर पाण्डे

कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल माघ २ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७९-CI-१०९९, खान लाउन खर्च (मानाचामल) दिलाइपाउँ, नन्दप्रसाद पोखरेल वि. पवित्रा के.सी. पोखरेल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८०-WH-०२९९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मानबहादुर श्रेष्ठ वि. कारागार कार्यालय, संखुवासभासमेत

ज्येष्ठ नागरिकलाई लागेको कैद छुट दिँदा निजको कसुरको अवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको आसय रहेको देखियो । यी निवेदकले मनमाया बुढाथोकी नामकी

नेपाली महिलालाई राम्रो खानलाउन दिने प्रलोभनमा पारी भारतको सिलगुडीमा लगी रु.३०,०००/- मा बिक्री गरी पीडित महिलालाई वेश्यालयमा गरिने देहव्यापारमा संलग्न हुन बाध्य भई सात महिनासम्म नारकीय पीडा भोग्नुपरेको जस्तो मानवीय जीवनको मूल्य र संवेदनाका दृष्टिले अक्षम्य र गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा अदालतको फैसलाले सजाय पाई निवेदकले उक्त सजाय भोगिरहेको अवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को माथि उल्लिखित विभिन्न दफामा यस अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा समेत राखेको सन्दर्भमा निजको कसुर कैद छुट दिने प्रकृति हो भनी मान्न सकिने ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को कैद सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको नभईसम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय भएको देखिँदा उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासबाट कैद सजाय छुट दिन नमिल्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा राखेको भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने । इजलास अधिकृत - भूपाल भण्डारी
कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ १ गते रोज ३ शुभम् ।

७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-०७०८, सवारी अड्गभङ्ग, महेश यादव वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले बयानको क्रममा पानी परेर बाटो चिप्लो भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पानी परेर चिप्लो भएको बाटोमा मालबाहक सवारीमा एक्कासि ब्रेक लगाउँदा भनेको ठाउँमा ब्रेक लाग्न नसक्ने वा बाटो चिप्लो भएको कारण त्यसरी ब्रेक लगाउँदा सवारी पल्टिन

सक्ने कुराको सामान्य जानकारी सवारी चलाउने चालकलाई हुनै पर्छ । तर प्रतिवादीले यी कुराहरूलाई विचार नै नगरी लापरवाहीपूर्वक तिब्र गतिमा मालवाहक ट्रक चलाई अगाडि बाख्रा आएको भनी एक्कासि ब्रेक लगाई सवारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसकी ट्रक पल्टिन गई को. १३ प. ८०८ नं. को मोटरसाइकलमा ठक्कर लागी मोटरसाइकलमा सवार सुरेन्द्र मोहन दास घाइते भई अंगभंग भएको देखिँदा प्रतिवादी महेश यादवले आफूले चलाएको लोड भएको ट्रक नियन्त्रित गतिमा नहाँकी लापरवाही गरी हाकेको कारण दुर्घटना हुन गएको पुष्टि हुन आएको छ । यस स्थितिमा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन ।

सवारी अंगभंगको कसुरमा कसुरदारलाई अधिकतम आठ वर्षसम्म कैद र रु.५,०००/- (रु. पाँच हजार) जरिवाना गर्न सकिने र एउटै किसिमको काम दिने एकभन्दा बढी अंग हुनेमा सोमध्ये एउटा मात्र अंगको अंगभंग भएमा त्यसको आधा चार वर्षसम्म कैद र रु.२,५००/- (रु.दुई हजार पाँच सय) सम्म जरिवाना गर्न सकिने देखियो । घाइते सुरेन्द्र मोहन दासको बायाँ खुट्टा काटिएको र घाँटीको ब्याक स्पोन्डल बोन भाँचिएको भन्ने वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पत्रबाट देखिन्छ । घाइते सुरेन्द्र मोहन दासको एउटै किसिमको काम दिने दुईमध्ये एउटा बायाँ खुट्टा काटिई बेकम्मा भएको हुँदा निज प्रतिवादी महेश यादवलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२ को उपदफा (१) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रु.२,०००/- (रु.दुई हजार) जरिवाना हुने ठहर गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७३।०४।२६ को फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी महेश यादवलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६२

(१) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रु.२,०००/- (रु.दुई हजार) जरिवाना हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७३।०४।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - राजन खनाल

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम् ।

८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७४-CR-०६४५, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. बहादुर सिंह बुढा मगर

प्रतिवादीलाई के कति सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं मा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेमा करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ. महलको ३ (१) नं मा दश वर्षभन्दा मुनिकी बालिका भए दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सजाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । पीडित बालिकाको उमेर वारदात हुँदाका अवस्थामा ७ वर्ष ७ महिना २७ दिन रहेको भन्ने निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । प्रतिवादी बहादुर सिंह बुढामगरले पीडित परिवर्तित नाम कैलाली ७१ टिकापुर “च” लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ५ नं.बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले पीडितको उमेरसमेतका आधारमा निज प्रतिवादीलाई ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७३।१२।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी बहादुर सिंह बुढामगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ र ५ नं.बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा पीडितको उमेरसमेतलाई विचार गरी सोही महलको ३(१) नं.बमोजिमले हुने सजायको आधा ५ (पाँच) वर्ष कैद

सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७३।१२।२१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: राजन खनाल

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम्।

९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७८-WO-००९४, उत्प्रेषणसमेत, हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग वि. हिमालय फाइनेन्स लिमिटेड, सुन्धारा, काठमाडौंसमेत

सेवानिवृत्त कर्मचारीको जीवनयापनको लागि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा राज्यबाट उपलब्ध गराइएको निवृत्तिभरण रकम कुनै पनि बेहोराले कट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकै अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रिट निवेदकको अन्य खाता र लकर रोक्का राख्ने कार्यको लागि सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको तर निज निवेदकको निवृत्तिभरण नै रोक्का राख्ने भनी पत्राचार नै नभएको भन्ने देखिन आएको छ। तथापि, विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लिखित बेहोरालाई समग्र रूपमा बुझी नेपाल बैंक लिमिटेडको कालिमाटी शाखामा रहेको रिट निवेदकको निवृत्तिभरण भुक्तानी खाता नं. ०४२१०१०६७१२९१६०००००९ को खातासमेत रोक्का राखेको देखिन्छ। मिति २०७६।०४।०१ देखि उक्त निवृत्तिभरण खाता रोक्का रही करिब ८० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिक यी रिट निवेदकले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण हालसम्म पनि पाउन नसकेको अवस्था देखिन्छ। निवृत्तिभरण प्राप्त नहुँदा निजलाई स्वास्थ्य उपचार तथा न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न नै समस्या भइरहेको भनी निज निवेदकले इजलाससमक्ष पीडा व्यक्तसमेत गरेको अवस्था

छ। यस अवस्थामा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १९बमोजिम रोक्का राख्न नमिल्ने रिट निवेदकको निवृत्तिभरण भुक्तानी खाता रोक्का राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्देशन, पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू सो हदसम्म कानूनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवृत्तिभरण भुक्तानी खाता फुकुवा गरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आयो।

रिट निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्गले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको रकमलाई निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १९बमोजिम रोक्का राख्न मिल्ने नहुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड, कालिमाटी शाखा, काठमाडौंमा रहेको निज निवेदकको निवृत्तिभरण भुक्तानी खाता नं. ०४२१०१०६७१२९१६०००००९ को खाता रोक्का राख्ने कार्य कानूनविपरीत रहेको देखिँदा, उक्त निवृत्तिभरण भुक्तानी खाता रोक्का राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्देशन, पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। रिट निवेदक हाल ८० वर्ष उमेरको वृद्धावस्थाको ज्येष्ठ नागरिक रहेको र नियमित रूपमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण पाउनबाट निज लामो समयसम्म वञ्चित रहेको देखिएको तथा निवृत्तिभरण प्राप्त नहुँदा निजलाई स्वास्थ्य उपचार तथा न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न नै समस्या भइरहेको भनी निज निवेदकले इजलाससमक्ष पीडा व्यक्तसमेत गरेको अवस्था हुँदा अब, यो आदेश प्राप्त भएपछि तत्काल निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी प्रयोजनका लागि रिट निवेदकको निवृत्तिभरण रकम जम्मा हुने उक्त निवृत्तिभरण खाता नं. ०४२१०१०६७१२९१६०००००९सम्म फुकुवा गरी निवेदकले प्राप्त गर्ने निजको निवृत्तिभरण रकम तुरुन्त रिट निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्गलाई

भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल अषाढ ९ गते रोज १ शुभम् ।

१०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७२-CR-१२२७, सवारी ज्यान, अब्दुल मोबिन मुसलमान वि. नेपाल सरकार

मिति २०७०।०७।१० मा प्रतिवादी अब्दुल मोबिनले लु.१६प६३८८ नं. को मोटरसाइकलपछाडि मृतक बरगतुल्ला डफालीलाई राखी मोटरसाइकल चलाइरहेको अवस्थामा बरगतुल्ला डफाली मोटरसाइकलबाट लडी सवारी दुर्घटना भई घाइते भई सोही दुर्घटनाको कारण भोलिपल्ट मृत्यु हुन पुगेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत सवारी दुर्घटनामा प्रतिवादीको भूमिका र संलग्नता उल्लिखित दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर रहेको देखिने ।

प्रतिवादी अब्दुल मोबिन मुसलमानलाई के-कति सजाय हुनुपर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय दिनुको प्रयोजन समाजलाई सुरक्षित राख्नु तथा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कसुरदारलाई सुधार हुने मौका दिनु पनि हो । यी प्रतिवादीबाट समाजमा तुलै सुरक्षा खतरा रहेको अवस्था देखिएको छैन । मृतक बरगतुल्ला डफालीको श्रीमती किसनातुल डफाली (अपराध पीडित) ले मिति २०७०।०७।२१ मा मृतकको क्रियाखर्च तथा क्षतिपूर्तिसमेतको रकम बुझ्निएको अवस्था पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी अब्दुल मोबिन मुसलमानलाई ऐ. दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिम एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेमा १६ (सोह) दिन कैद र रु.२,०००।- (दुई हजार रुपियाँ) जरिवानाको सजाय गर्दा नै न्यायोचित हुने

देखिन्छ । अब, यी प्रतिवादीले ऐ. दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरसम्म गरेको अवस्थामा निजउपर ऐ. दफा १६१ को उपदफा (४) को कानूनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ, यी प्रतिवादी अब्दुल मोबिन मुसलमानले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएको अवस्थामा सवारी दुर्घटना भएको देखिए तापनि निजको कार्य ऐ. दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेकोसम्म देखिएको यस अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई ऐ. दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम कसुरदार ठहर गरेको सुरु तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी अब्दुल मोबिन मुसलमानले साबिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) को कसुर गरेकोसम्म पुष्टि भएको देखिँदा, निज प्रतिवादीउपर सोही दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर ठहर गरी सोहीबमोजिम २ वर्ष कैद र सोही दफा १६१ को उपदफा (४) बमोजिम रु.२,०००।- जरिवाना गरेको सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०३।०३ को फैसला सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२।०२।२० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी अब्दुल मोबिन मुसलमानलाई सोही दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिम १६ (सोह) दिन कैद र रु.२,०००।- (दुई हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष १२ गते रोज ५ शुभम् ।

११

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७३-CR-०५७९, लागु औषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. घोराही-११ समेत

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा

४५(४) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) ले सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई मात्र सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। प्रतिवादीहरू वारदातको समयमा १६ वर्षदेखि १८ वर्षभित्र उमेर समूहका अर्थात् नाबालिग अवस्थामै रहेका भन्ने देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था निज प्रतिवादीहरूको हकमा पनि आकर्षित हुने हुँदा, सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाई मात्र अर्थात् जनही ३ वर्ष ४ महिना कैद र रु.३,३३३.३३ जरिवानाको सजाय हुने।

प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ४(छ) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम जनही ५ महिना कैदको सजाय हुने हदसम्मको सुरु फैसला सदर हुने र बरामदित मोटरसाइकल जफत हुने ठहर गरेको हदसम्मको सुरु फैसला केही उल्टी गरी उक्त मोटरसाइकल जफत नहुने ठहर गरी प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट फैसला भएको अवस्था छ। अर्थात्, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ४(छ) बमोजिम गाँजाबाहेक अन्य लागु औषध सेवन गर्ने कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम अफिम, कोका वा सोबाट बनेको लागु औषधको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय गर्ने गरी भएको फैसलामा मुद्दाको तथ्यसँग कानूनी प्रावधानको न्यायोचित प्रयोग भएको देखिँदैन। तसर्थ, निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा ऐ. ऐनको दफा ४(छ) बमोजिम लागु औषध सेवनको कसुर ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम सजाय गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट

मिति २०७२।०६।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू घोराही-११ र नारायणपुर-१ लाई ऐ. ऐनको दफा ४(च) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद र रु.५,०००।- (पाँच हजार रुपियाँ) जरिवानाको सजाय हुनेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) एवम् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने भई निज प्रतिवादीहरूलाई जनही ३ (तीन) वर्ष ४ (चार) महिना कैद र रु.३,३३३.३३ (तीन हजार तीन सय तेत्तिस रुपियाँ तेत्तिस पैसा) जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ। साथै, बरामदित लु.४प ८५२९ नं. को मोटरसाइकल जफत नहुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष १२ गते रोज ५ शुभम्।

१२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७०-CI-११४६, ०७०-CI-११९०, दूषित नामसारी निर्णय बदर, पार्वती शाही वि. विजयबहादुर शाहीसमेत, विजयबहादुर शाही वि. पार्वती शाही

तत्कालीन अवस्थामा जग्गा हदबन्दीभित्र वा बाहिर रहेको भन्ने सवाल पनि रहेको पाइयो। विवादित कित्ता जग्गा बाजे लालबहादुरको नाउँमा दर्ता रहेको भनी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेका छन्। निज लालबहादुरले नवलपरासी भूमि सुधार कार्यालयमा गरेको बयानबाट निजका भतिजाहरूसमेत सगोलमा नै रहेको भनी स्वीकार गरेका छन्। यिनै वादीका पिता

जयबहादुरले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको उक्त तथ्यसमेतबाट जनकबहादुरले २०२७ सालमा नामसारी दर्ता गरेको कार्य दूषित देखिएन।

पिता लालबहादुरसँग एकासगोलमा रहेका जयबहादुरले आफ्ना बाबुको २०२६ साल फाल्गुनमा मृत्यु भएपश्चात् विवादित जग्गाहरूमा आफ्नो हक पुग्ने भए आफ्नो नाममा नामसारी दाखिल खारेज गर्न गराउन जानुपर्नेमा गएको पाइँदैन। तत्पश्चात् २०२७ साल भाद्रमा प्रतिवादी जनकबहादुरले लालबहादुरको एकासगोलको भतिजा नाताको हैसियतमा विवादित जग्गाहरू लालबहादुरको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी गराउनको लागि तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ। उक्त निवेदनमा कारबाही हुँदा भूमि प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट ३५ दिने हकदाबीसम्बन्धी सूचना जारी भएको पाइन्छ। सो सूचनाको म्यादभित्र यी वादीहरूका पिता हकदाबी गर्न गएको पनि देखिएन। २०३३ सालमा प्रतिवादी जनकबहादुरले नामसारी गरी लिएको जग्गामध्ये कि.नं. २८ को जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गर्दा उक्त लिखतहरूमा वादीका पिता जयबहादुर स्वयं रोहबरमा साक्षीसमेत बसी दस्तखत गरेबाट जनकबहादुरले विवादित जग्गा दूषित नामसारी दर्ता गराएको भन्न मिलेन। दूषित रूपमा नामसारी दर्ता गराएकै भए सोउपर तत्कालै नालेस उजुरी दिन जानुपर्नेमा नगई लामो समयको अन्तरालपछि २०६५ सालमा आएर नालेस दिनुलाई विलम्ब को सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा समेत तर्कसङ्गत मान्न सकिने। यस स्थितिमा सुरु फैसला उल्टी गरी विवादित लिखतहरू वादी दाबीबमोजिम बदर हुने भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको देखिएन।

वादी दाबीका जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी

पार्वती शाहीका पति जनकबहादुर शाहीले स्व. लालबहादुर शाहीको नामबाट एकासगोलको भतिजा नाताको हकदार रहेको भनी निवेदन दिई भूमि प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०२७।०७।१० को निर्णयानुसार नामसारी दर्ता गरे गराएको कार्य दूषित रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आएन। २०२७ सालमा नामसारी भएको लामो समयको अन्तरालपछि अनुचित विलम्ब गरी वादीका पिता जयबहादुर शाहीले नै सो नामसारीलाई स्वीकार गरी जग्गा सुक्री बिक्रीमा साक्षी बसेको देखिन आएको स्थितिमा सो नामसारीको निर्णयलाई दूषित भनी बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्नेमा सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०३।१७ को फैसला केही उल्टी गरी लालबहादुर शाहीको नाउँमा रहेको जग्गाहरू दूषित निर्णयबाट नामसारी गराई लिएको वादीहरूको हक जतिमा उक्त निर्णय दूषित भई बदर हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।०५।२६ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०३।१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल आषाढ २ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CI-१६७१, जालसाजी, मनोज शाहीसमेत वि. मोहनबहादुर शाहीसमेत
- ०७३-CI-११४७, ०७०-CI-११८९, दूषित लिखत दर्ता बदर, पार्वती शाहीसमेत वि. विजयबहादुर शाहीसमेत, विजयबहादुर शाहीसमेत वि. मोहनकुमार शाहीसमेत

१३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-AP-०४२५, अदालतको अवहेलना, सिम्रन वनेम लिम्बु वि. सुगतरत्न कंसाकार

यिनै निवेदकले यिनै विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारसमेतउपरदिएको मु.नं. ०७३-FJ-००५९ को अदालतको अवहेलना निवेदनमा यी विपक्षीसमेतलाई अदालतको अवहेलनामा रु.३,०००/- जरिवाना हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०६।१० आदेश भइसकेको पाइन्छ। उक्त निवेदनको विषयवस्तु नैपुनः उठानगरी प्रस्तुत निवेदनमिति २०८०।११।१७ मा यस अदालतमा दायर हुन आएको अवस्था देखिन्छ। वस्तुतः अदालतको अवहेलनामा कसैउपर कारबाही र सजाय गर्नुको मक्सद भनेको निजलाई अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्न तथा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्न हुँदैन भन्ने कुराको स्मरण गराउनु हो। सबै व्यक्ति कानून र सर्वस्वीकार्य मूल्य, मान्यताको अधीनमा रहनुपर्दछ। यो सभ्य समाजको द्योतक नै हो। सञ्चालक समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको कार्यउपर मातहत अदालतमा अदालतको अवहेलनाको निवेदन गरी किनारा भइसकेको पुनः सोही विषयलाई लिएर यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दायर गर्न आएका यी निवेदकले यी विपक्षीबाहेकका अन्य पदाधिकारीहरू किन विपक्षी नबनाएको हो ? अर्थात् यी विपक्षीको मात्र भूमिकाले कसरी अदालतको अवहेलना भएको हो ? सोको स्पष्ट आधार कारण नै खुलाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। सामूहिक रूपमा भए गरेका काम कारबाहीमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सामूहिक रूपमै दायित्व रहने हुन्छ। निवेदकले समूहिक कार्य गर्नेमध्येका कुनै एक व्यक्तिउपर अदालतको अवहेलनाको कार्य गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुने आधार उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन। मिति २०७५।०४।१८ मा भएको निर्णयबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी करिब

पाँच वर्ष छ महिनापछि यो निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ। यसरी विलम्ब गरी निवेदन गर्नुपर्नाको कुनै मनासिब कारण निवेदकले खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन। यसर्थ, निवेदनको बेहोरा तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ३४७ औँ सञ्चालक समितिको मिति २०७५।०४।१८ को निर्णयको बेहोरा एवम् अदालतका आदेश तथा फैसलाहरूसमेतबाट यी निवेदक प्रथम दृष्टि (prima facie) मा नै सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेकोसमेत नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरहनपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आउन।

निवेदक कम्प्लट कन्ट्र्याक्ट कम्पनी प्रा. लि. को अ.प्रा. सिम्रन वनेम लिम्बुको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको प्रथम दृष्टि (prima facie) को अवस्थाको विद्यमानता नरही कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था नदेखिँदा, प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरहनै परेन। निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम्।

१४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CI-०९५४, सार्वजनिक बाटो इनारमा गरेको खिचोला दोडाई चलनसमेत, दाउद मियाँ अन्सारीसमेत वि. बैजनाथ साह तेलीसमेत

कि.नं. २१ मा विवाद जनिएको न.नं. २२ र न.नं. २३ को सन्दर्भमा अदालतबाट भइ आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा कि.नं. २१ मा विवाद जनिएको न.नं. २२ उत्तरतर्फ २४ फिट, दक्षिणतर्फ ४.३ फिट, पूर्वतर्फ २६ फिट र पश्चिमतर्फ १९ फिट नाप भएको सार्वजनिक इनारको जग्गा देखियो। उक्त इनारको जग्गामा न.नं. २३ जनिएको धान राख्ने भकारी भएको र उक्त विवादित जग्गा प्रतिवादी बैजनाथ साह

तेलीको भोग भएको भन्ने देखिन्छ । कि.नं. २१ को जग्गा फिल्डबुकबाट समेत इनार रहेको देखिँदा उक्त कि.नं.२१ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा देखियो । यसरी कि.नं.२१ को न.नं.२२ को जग्गामा यिनै प्रतिवादी बैजनाथ साह तेलीले धानको भखारी राखेको देखिएबाट निजले उक्त सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा खिचोला नगरेको भनी मान्न सकिने ।

सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०३।२३ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा विवाद जनिएका न.नं.७, १३, १४, २१ को जग्गाको हकमा खिचोला नठहर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला सदर भई कि.नं. २१ को न.नं.२२ मा सार्वजनिक इनारको जग्गा रहेको र सोमा न.नं. २३ जनिएको भकारी बनाई प्रतिवादी बैजनाथ साह तेलीले खिचोला गरेको देखिएको अवस्थामा सो जग्गामा भएको खिचोला मेटाउनुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई कि.नं. २१ को न.नं. २२ को सार्वजनिक इनारको जग्गामा न.नं.२३ जनिएको भखारी राखी प्रतिवादी बैजनाथ साह तेलीबाट भएको कब्जा खिचोला मेटाई भकारी हटाई भत्काई सार्वजनिक इनार कायम हुने ।
इजलास अधिकृत- जयन्ती अवस्थी भट्ट
कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८१ साल वैशाख १७ गते रोज २ शुभम् ।

१५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-WH-०२६४, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, ममता थापा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

रिट निवेदकलाई लागेको जरिवानाको हकमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम जरिवाना रु.१,००,०००।- बापत कैद गर्दा रु.३००।- का दरले

हुन आउने ११ महिना ४ दिनको आधा ५ महिना १७ दिन मात्र थप कैदमा राख्न मिल्ने अर्थात् मिति २०८०।०९।२७सम्म मात्र जरिवानाबापत थप अवधि सुधार गृहमा राख्न पाउनेमा रिट निवेदक हालसम्म सोभन्दा बढी अवधिदेखि थुनामा रही सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा रिट निवेदक परिवर्तित नाम लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो (ग) लाई ०७७-C१-०६१३ को लागु औषध मुद्दामा भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको रोहबाट हाल बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा राखेको थुना गैरकानूनी देखिन आउँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिने ।

रिट निवेदक परिवर्तित नाम लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो (ग) लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दा नं. ०७७-C१-०६१३, लगत नं. १९९२२, मिति २०७८।०५।३० मा जारी भएको कैदीपुर्जीबाट हाल बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा राखेको थुना गैरकानूनी देखिँदा, अन्य कुनै कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भएमा निज रिट निवेदकलाई आजै तत्काल थुनामुक्त गरी निजको संरक्षकको जिम्मा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७४-CI-१२२३, दुषित हालसाबिक निर्णय दर्ता बदर, इन्द्रकुमारी ढकाल वि. बलराम प्रसाद अर्याल

प्रतिवादी इन्द्रकुमारी ढकालले कि.नं.७८ को क्षेत्रफल ११६.४० को जग्गासम्म सो राजीनामा लिखतबाट हक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक

प्रतिवादीले कि.नं. ७८ को जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ११६.४० व.मि (०-३-२-२१/२) जग्गाका साथै थप कि.नं.१६२ को क्षेत्रफल १२७.२० को जग्गा खरिद गरी सो विवादित कि.नं.१६२ को जग्गामा समेत यी प्रतिवादीले हकाधिकार पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरख प्रमाण मिसिल सामेल रहे भएको देखिँदैन ।

कि.नं.७८ को जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने भनी तयार पारिएको जग्गाको राजीनामा लिखतमा थप बेहोरा उल्लेख भएको भन्ने देखिएबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर खण्डित भएको देखिन्छ । साबिक कि.नं.१०१० बाट कित्ता काट भई कायम भएको कि.नं. ७८ र कि.नं.१६२ को जग्गा नै खरिद गरेको अवस्थामा सो दुवै कित्ताको कित्ता नं. राजीनामा लिखतमा उल्लेख हुनुपर्नेमा सो भए गरेको पनि देखिन आएन । साबिकको कि.नं.१०१० को नयाँ कि.नं. १६२ र कि.नं. ७८ कायम भइसकेको अवस्थामा राजीनामा लिखतमा पुरानो कि.नं. १०१० नै उल्लेख गर्नु औचित्यविहीन हुनका साथै सान्दर्भिक पनि देखिँदैन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी इन्द्रकुमारी ढकालको नाममा विधिवत् रूपमा हक स्थापित नै नभएको कि.नं.१६२ को जग्गा निजको नाउँमा हालसाबिक गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६८/१०/२७ को निर्णय बदर गरी कि.नं. १६२ को १२७.२० व.मि. को जग्गा वादीको नाउँमा कायम गर्ने गरी भएको सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/०५/२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १७ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CR-१८०५, किर्ते जालसाजी, इन्द्रकुमारी ढकाल वि. बलराम

प्रसाद अर्याल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७४-CR-१८४९, नाता कायम, चित्रबहादुर पुन वि. लिलादेवी पुन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङबाट वादी प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा पटक पटक छलफल गराई निजहरूको व्यक्तिगत जिउज्यान तथा पारिवारिक शान्ति सुरक्षाको निमित्त मिलापत्र गराउने कार्य भएको देखिन्छ । सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको मिलापत्रमा वादी प्रतिवादीहरूबिचको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध र व्यवहार प्रस्ट रूपमा चित्रित भएको छ । सोही लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धलाई सुधार गरी मिलापत्रको सहमतिपश्चात् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्ने सहमतिसमेत भएको छ । सरकारी निकायबाट भएको यस किसिमको सहमतिलाई प्रतिवादीले कानूनसम्मत तवरले कुनै चुनौती दिन सकेको नदेखिँदा उक्त मिलापत्र केवल लेनदेनमा मात्र सीमित रहेको देखिएन ।

सरकारी निकायबाट तयार भएको लिखतमा वादी प्रतिवादीबिच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । सो आधारबाट पेस भएका फोटाहरूले पनि विवाह गरी लोग्ने स्वास्नी भई बसेको भन्नेतर्फ नै इङ्गित गर्न मद्दत गरेको छ । वादीदाबीबमोजिम वादी प्रतिवादीबिच नाता कायम हुने गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला अन्यथा रहेको देखिएन । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर, यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधार तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिने ।

सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट

वादी लिलादेवी पुन र प्रतिवादी चित्रबहादुर पुनबिच वादीदाबीबमोजिम नाताकायम हुने गरी भएको सुरु फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत- कालिबहादुर साम्यु लिम्बू
कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल पौष १९ गते रोज ५ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-१२३७, अंश, चित्रबहादुर पुन वि. लिलादेवी पुन
- ०७४-CI-१८४८, लिखित बेइज्जती, चित्रबहादुर पुन वि. लिलादेवी पुन

१८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-CI-०३८२, दर्ता बदर, सुनिता थापा मगरसमेत वि. जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय ठमेलसमेत

वादीले आफूले बकसपत्रबाट पाएको जग्गामध्येबाट विद्यालय तथा अन्य व्यक्तिहरुसमेत सबैलाई जग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा उल्लेख गरेको लिखतको चौहदीलाई दाँजेर हेर्दा दाबीको कि.नं. ८१ को जग्गामा वादीको जग्गा रहन सक्ने भन्ने देखिँदैन । परापूर्वकालदेखि नै स्कुलजस्तो सार्वजनिक अध्ययन अध्यापन गर्ने संस्थाले जग्गामा कम्पाउन्ड वाल लगाई घर टहरो निर्माण गरी भोग गरी दर्तासमेत गरिसकेकोमा सो कार्य दूषित हुन सक्ने भएन । साथै मिति २०४३।११।२८ मा प्रत्यर्थी विद्यालयको नाउँमा स्वबासी दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट निर्णयसमेत भएको पाइन्छ । स्वबासीको रूपमा दर्ता हुन परापूर्वकालदेखि नै उक्त जग्गा विद्यालयले भोगचलन गर्दैआएको भन्ने स्पष्ट छ । दाबीको जग्गामा वादीको हक रहेको भए २०३३ सालमा नापी भई मिति २०४३।११।२८ मा प्रत्यर्थी विद्यालयको नाउँमा स्वबासी घरजग्गा दर्ता गर्ने

गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट निर्णय हुँदा तत्कालै सोउपर कानूनबमोजिम कारबाही चलाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी लामो समयपछि अर्थात् मिति २०६९।१२।२२ मा आएर मात्र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गरेको भन्ने देखिन्छ । वादीले देखाएको स्थानको उत्तरतर्फ साबिकमा विद्यालयको टहरो रहेको, २०३३ सालमा नै सो स्थानमा विद्यालयको भवन निर्माण भइसकेको, सो टहरोदेखि बाहिर उत्तरतर्फ वादीले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई जग्गा बिक्री गरेको भन्ने रहेको अवस्थामा वादीको जग्गा स्कुलको नाउँमा दर्ता भएको जग्गाअन्तर्गत पर्न सक्ने देखिन आएन ।

प्रत्यर्थी विद्यालयले पुनरावेदक केमरा मगरबाट ०-१-०-० जग्गा मिति २०२१।११।२० मा राजीनामा पारित गरी लिएको साथै सोही मितिमा पदम कुमारी क्षेत्रीबाट समेत विद्यालयले ७-१४-२ जग्गा राजीनामा पारित गरी लिएको देखिएको, मिति २०३३।०४।१९ मा नापी हुँदा कि.नं. ८१ को क्षेत्रफल ९-६-०-१ (विवादित जग्गाहरुसमेत समावेश गरी) जग्गाको जग्गाधनी जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय जनिई नापी भएको भन्ने फिल्डबुक उतारबाट देखिएको, मिसिलसंलग्न नक्सा मुचुल्का, नापीको नक्सा ट्रेस, ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा रहेको २००४ सालको माइन्सुटको नक्कलको छायाँकपी, २०४५ सालमा विद्यालयका स्वर्ण जयन्ती स्मारिकामा प्रकाशित गरिएको फोटोलगायतका प्रमाणहरुबाट वादीले देखाएको स्थानको उत्तरतर्फ साबिकदेखि नै विद्यालयले कम्पाउन्ड वाल लगाई घरटहरो निर्माण भइरहेको भन्ने देखिन आयो । विद्यालयको उत्तरतर्फ वादीले अन्य व्यक्तिहरुलाई बिक्री गरेको जग्गा भन्ने रहेको, वादीले स्कुललाई बिक्री गरेको जग्गाको उत्तरतर्फ यसैमध्येको बाँकी वादीको जग्गा भनी चार किल्ला जनिएको साथै स्कुलको जग्गाको उत्तरतर्फ साबिकदेखि नै कम्पाउन्ड वाल लगाई कक्षा कोठाहरु, टहरो निर्माण भइरहेको भन्ने देखिएको स्थितिमा

सो कम्पाउन्ड वालको दक्षिणतर्फ रहेको जग्गामा वादीको हक रहे भएको भनी मान्न मिलेन । अतः सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । सो फैसला अन्यथा नदेखिएकोले यस अदालतबाट मिति २०७४।०८।२८ मा दोहोर्‍याई हेरिपाउने निस्सा प्रदान गरिएको आदेशको आधार तथा वादी दाबीबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकिएन ।

मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४३।११।२८ को निर्णय दूषित तथा अनधिकृत ठहर्‍याई आफ्नो हकको जग्गा आफ्नै नाममा फिर्ता दिई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइपाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०३।२१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७०-WO-०११८, उत्प्रेषण, केमरा मगर वि. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत
- ०७४-CI-०३८१, निर्माण भत्काइपाउँ, सुनिता थापा मगरसमेत वि. जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय ठमेलसमेत

१९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-०७९७, जग्गा खिचोला चलन मेटाई चलन चलाइ पाउँ, भरतचन्द्र पौडेलसमेत वि. दुखी पासवानसमेत

नक्सा मुचुल्कामा विवाद जनिएको न.नं. १०,११ र १२ को जग्गाको आकृति प्रकृति हेर्दा न.नं. १० र न.नं.१२ को लामो साधुरो जग्गाको बिचमा न.नं.११ मा जिर्ण ट्वाइलेट बाथरुम रही सो प्रयोग गर्न नसकिने प्रकृतिको जग्गा हाल खाली रही कोही कसैले भोग गरेको भन्ने देखिएन । न.नं. १०,११ र १२ का सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १ नं. को अवस्थाको विद्यमानताका लागि विवादित जग्गामा कोही कसैको भोगाधिकार रहेको भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा को कस्तो उक्त विवादको जग्गा भोग गरेको हो भन्ने सन्दर्भमा वादीको कथनबाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल सामेल रहेको देखिँदैन ।

यस प्रकृतिको विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट “जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिमा हकअधिकार रहेको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधार मौखिक कथन मात्र हुन सक्दैन” (ने.का.प.२०५४, नि.नं.६४५७, मुद्दा: जग्गा खिचोला, राजिन्दर राय दशौनीसमेत विरुद्ध देवेन्द्रराय दशौनी) भन्ने नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यसरी विवादित जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पुनरावेदक वादीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको न.नं. ८ र ९ को जग्गामा सम्म खिचोला ठहरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

वादी दाबीको कि.नं. ५० को जग्गाभित्रको न.नं.८ र ९ को जग्गामा सम्म खिचोला ठहर गरी भएको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्नेगरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।०९।०५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल वैशाख २० गते रोज ५ शुभम् ।

२०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-८१-०३३७,
लेनदेन, सुरेन्द्रकुमार सिंह राजपुत वि. श्यामप्रसाद

लिखत परीक्षण प्रतिवेदन र विशेषज्ञको
बकपत्रबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थी
वादीलाई रु.५०,०००/- फिर्ता बुझाई टिपोटमा सही
गराईएको भनिएको लिखत प्रतिवादीले किर्ते गरी
तयार गरेको भन्ने पुष्टि हुन आयो । निज प्रतिवादीले
वादीबाट कर्जा लिई मिति २०६२।०२।२९ मा
गरिदिएको तमसुक लिखतबमोजिमको कुनै रकम
वादीलाई तिरे बुझाएको भन्ने देखिएन ।

वादी दाबीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट मिति
२०६२।०२।२९ को लिखत (तमसुक) बमोजिमको
साँवा रु.८५,०००/- र सोको लिखत मितिदेखि
सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा १० वर्षको
अवधि व्यतीत भइसकेको देखिँदा साबिक मुलुकी
ऐन, लेनदेन व्यवहारको ७ नं. ले लाग्ने १० वर्षको
ब्याज रु.८५,०००/- तथा कोर्ट फीसमेत भराई लिन
पाउने र प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार सिंह राजपुतलाई किर्ते
भरपाई/ टिपोट तयार गरी पेस गरेको कसुरमा साबिक
मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १० नं.बमोजिम
रु.१२,५००/- जरिवाना हुने भनी सुरु बारा जिल्ला
अदालतबाट मिति २०७३।१०।१३ मा भएको फैसला
सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी
इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।०७।२६ को
फैसला मिलेकै देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार सिंह
राजपुतबाट प्रत्यर्थी वादी श्यामप्रसादले मिति
२०६२।०२।२९ को लिखत (तमसुक) बमोजिमको
साँवा रु.८५,०००/- र सोको लिखत मितिदेखि सुरु
जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा १० वर्षको अवधि
व्यतीत भइसकेको देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन
व्यवहारको ७ नं. ले लाग्ने साँवा बराबरको ब्याज

रु. ८५,०००/- तथा कोर्ट फीसमेत भराई लिन पाउने र
यी पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार सिंह राजपुतलाई
किर्ते भरपाई/ टिपोट तयार गरी पेस गरेको कसुरमा
साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १०
नं.बमोजिम रु.१२,५००/- जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु
बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१०।१३ मा
भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर,
अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।०७।२६
को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम् ।

२१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
बालकृष्ण ढकाल, ०७४-८१-१०२५, लेनदेन, परिक्षा
पौडेल वि. रमा थापा

तमसुक सद्दे भएको अवस्थामा वादीले
प्रतिवादीबाट के कति रकम भराई लिन पाउने हो भन्ने
प्रश्न पनि विचारणीय देखियो । रीतपूर्वकको सक्कल
तमसुकमा ऋणी परिक्षा पौडेलले साहु रमा थापाबाट
रु.२२,००,०००/- (अक्षरेपि बाइस लाख रुपियाँ)
ब्यापार व्यवसायको लागि लिएको ठिक साँचो हो भनी
दुवै पक्षले साक्षीसमेत राखी लेनदेनको उदघोष गरी
तमसुकमा सहीछाप गरेको देखिन्छ । लिखतबमोजिमको
पैसा लिएको होइन भनी बयान गरे पनि पैसा नलिई
बिनाकारण, कागजमा सहीछाप गरिदिएको कुरा
प्रतीतलायक मान्न मिलेन । वादी पक्षबाट कर्जा
लेनदेन भएको कुराको प्रमाणको रूपमा प्रतिवादीको
सहीछाप लागेको तमसुक कागज पेस भएको र तमसुक
कागजमा लागेको सहीछाप आफ्नै हो भनी प्रतिवादीले
स्वीकारिसकेपछि सो कागज अन्यथा प्रयोजनका
लागि तयार भएको थियो र तमसुकबमोजिम लेनदेन
भएको थिएन भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्नु
पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले विवादित तमसुक

लिफा कागजमा तयार भएको हो भनी प्रतिवादीले जिकिरसम्म लिएको पाइन्छ तर सो जिकिर प्रमाणित हुने कुनै तथ्युक्त प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन ।

वादी दाबीबमोजिम साँवा रु. २२,००,०००।- (अक्षरेपि बाइस लाख रुपियाँ) र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले भराइपाउने ठहरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०४।१६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल वैशाख २० गते रोज ५ शुभम् ।

२२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-सी-०२५८, अंश दपोट, छोपिन्द्र विष्टसमेत वि. सुकलाल विष्टसमेत
प्रत्यर्थी प्रतिवादीले कि.नं. ९४०समेत लुकाइ छिपाइ राखेको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा विवादित जग्गा अंश मुद्दाको रोहबाट प्रकाशमा आएको देखिन्छ । साथै सोही जग्गाको ८ भागमध्येको ३ भागमा यी पुनरावेदकको अंशहक कायमसमेत भएको देखियो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीले कि.नं.९४० मा रहेको घर जीर्ण भई अंशको फाँटवारी बुझाउँदा अस्तित्वमा नरहेकोले वि.स. २०६९ मा विवादित घर निर्माण गरेको थिए भनी प्रतिउत्तर दिएको देखियो । यसै विषयमा वादीका साक्षीले पनि उक्त जग्गामा जीर्ण घर रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा बुबाको नाममा नापी गरिएको कि.नं. ९४० को जग्गामा जीर्ण घर रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त विवादित घर जग्गामा वादी प्रतिवादीहरूको समान हक हुने देखिन आयो । जहाँसम्म पुनरावेदक वादीको चल सम्पत्तिर्तर्फ

भैँसी-४, बाख्रा ९, सुन, तामाका गाग्रीसमेतको दाबीका सन्दर्भमा उक्त दाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६बमोजिम यी पुनरावेदक वादीमा निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा सो दाबी प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाण निज पुनरावेदक वादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।

कि.नं. ९४० मा बनेको घर ८ भाग लगाई सोको ३ भाग यी पुनरावेदक वादीले पाउने ठहर्‍याई भएको सुरू रोल्पा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्नेगरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।०६।२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल वैशाख २० गते रोज ५ शुभम् ।

२३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-सी-०१४४, निर्णय बदर हक कायम, दुर्गालाल उंगोलसमेत वि. हरिमोहन प्रसाद श्रेष्ठसमेत

मोहीले दिएको निवेदनको कानूनी हैसियत नै सून्य हुने हुन्छ । प्रत्यर्थी वादीले जग्गाधनीको हैसियतमा रैकर परिणततर्फ दिएको निवेदनको निर्णय नभई सो निवेदन निरन्तर कारबाहीमा रहिरहेको अवस्थामा विवादित कि.नं. ५७ र ५८ जग्गा मोहीको हैसियतले उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०५१।१२।३० मा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले दिएको निवेदनले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा २०५१ सालमा उक्त जग्गाको मोहीको हैसियतले पुनरावेदक प्रतिवादीहरू आशाकाजी उंगोलसमेतका व्यक्तिले बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा १२क. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिएको निवेदनको आधारमा सो जग्गाहरू स्वतः मोहीको नाममा रैकर परिणत भई

दर्ता हुने ठहर्‍याएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५३।१२।२९ को निर्णय बिर्ता उन्मुलन ऐन तथा नियमावली अनुसारसमेत कानूनसम्मत भएको देखिएन।

विवादित कि.नं. ५७, ५८ को जग्गा साबिकमा वादीहरूको पुर्खा ख. इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता भएको पोता नं. १७४।१६० गुच्चाटोलको लगतमा दर्ता भएको जग्गामध्ये सतिचन खलाको ४ रोपनीमध्ये ३-७-२-२, २०३४ सालमा रैकर परिणत भई हा.नं. ३८१ कायम भई हाल नापीमा कि.नं. ५७ र ५८ कायम भएको तथा प्रत्यर्थी वादीले २०४१ सालमा नै रैकर परिणत गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दर्ता गरिसकेको हुँदा त्यस्तो जग्गालाई रैकर परिणत नभएको भन्ने आधारमा मोही प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता गरिदिने गरी भएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५३।१२।२९ को निर्णय र सो आधारमा प्रतिवादीहरूको नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी उक्त जग्गाहरूमा वादीहरूको हक कायम गरी दर्तासमेत गरिदिने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन। सो फैसला अन्यथा नदेखिएकोले यस अदालतबाट मिति २०७३।०३।०३ मा दोहोर्‍याई हेरिपाउने निस्सा प्रदान गरिएको आदेशको आधार तथा वादी दाबी खारेज हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकिएन।

मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५३।१२।२९ को निर्णय र सो आधारमा प्रतिवादीहरूको नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी विवादित जग्गाहरूमा वादीहरूको हक कायम गरी दर्तासमेत गरिदिने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।०२।०९ को फैसला मिलेको

देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज २ शुभम्।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CI-०१४२, लिखत दर्ता बदर, मिनप्रसाद ज्ञवालीसमेत वि. सुवास किशोर श्रेष्ठ
- ०७३-CI-०१४६, लिखत दर्ता बदर, नानीछोरी डंगोलसमेत वि. हरिमोहनप्रसाद श्रेष्ठ
- ०७३-CI-०१४५, लिखत दर्ता बदर, श्यामकृष्ण डंगोलसमेत वि. सुवास किशोर श्रेष्ठ
- ०७३-CI-०१४१, लिखत दर्ता बदर, मिनप्रसाद ज्ञवालीसमेत वि. हरिमोहनप्रसाद श्रेष्ठ
- ०७३-CR-००७२, किर्ते जालसाजी, अन्जु अग्रवाल वि. हरिमोहनप्रसाद श्रेष्ठसमेत।
- ०७३-CI-०१४३, लिखत दर्ता बदर, श्यामकृष्ण डंगोलसमेत वि. हरिमोहनप्रसाद श्रेष्ठ

२४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-RB-०३६५,
आयकर (आ.व. ०६४।६५), तुला करदाता कार्यालय,
हरिहरभवन, ललितपुर वि. एलिडा नेपाल प्रा.लि.

बजारीकरण र व्यापार प्रवर्धनबापतको खर्च करदाताले गर्ने नभई युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख भएबाट करदाता प्रा.लि.ले आफूले गर्ने नपर्ने खर्च कट्टी पाउनुपर्ने भनी लिएको दाबी कानूनसम्मत देखिएन। अतः व्यापार प्रवर्धनमा भएको खर्च कट्टी दाबी नपाउने। उक्त खर्च आयमा

समावेश हुने भनी सुरु कार्यालय तथा विभागले गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी हुने ठहर्‍याएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन।

करदाताले Clearing लगायतका Other expenses खर्च रु.२५,७८,३०९।८४ कट्टी दाबी लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, करदाता एलिडा नेपाल र युनिलिभर नेपालबिच मे १, २००८ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ को b) मा Supply Support for procuring finished goods from HUL/Kimberly-Clark/ ३rd Countries. भन्ने उल्लेख गरी सोबापत कुल बिक्री रकमको २०% रकम सेवा शुल्कबापत युनिलिभर नेपाललाई करदाता प्रा.लि.ले भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख भएबाट व्यापार बजारीकरणका साथै सामान तेस्रो देशबाट आपूर्ति (Supply) लगायतका कार्य युनिलिभरले नै गर्ने हुँदा करदाता प्रा.लि. ले Clearing लगायतका अन्य खर्चहरू गर्नुपर्ने अवस्था नै विद्यमान नहुँदा सो रकम खर्च कट्टी दाबी गर्न मिल्ने देखिन आएन। अतः सो रकम आयमा समावेश गर्ने गरी सुरु कार्यालय तथा विभागबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन।

करदाताले व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन खर्च शीर्षकमा रु.३,२०,०९,४१४।-, Accounting, Audit & IT/VAT Assessment खर्चबापत रु.१,२६,४३२।- र Clearingलगायतका Other expenses खर्च रु.२५,७८,३०९।८४ समेत गरी जम्मा रु.३,४७,१४,१५५।८४ समेत खर्च कट्टी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभई उक्त खर्च करदाता प्रा.लि. र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडबिच भएको उपर्युक्त उल्लिखित सम्झौताबमोजिम युनिलिभर

नेपालले उक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने भन्ने पुष्टि हुन आयो। यसरी आफूले गर्नु नपर्ने खर्च गरेको भनी करदाताले खर्च कट्टी दाबी गरेको देखिँदा उक्त खर्च करदाता एलिडा नेपाल प्रा.लि.को आयमा समावेश हुने गरी कर निर्धारण गर्ने गरेको सुरु तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरको मिति २०६९।०४।३० को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७०।०४।२८ को निर्णय मिलेको देखिँदा सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी हुने ठहर्‍याएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई तुला करदाता कार्यालय ललितपुर तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय उक्त शीर्षकहरूको हकमा समेत मिलेको हुँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : नन्दराज उपाध्याय

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० फागुन २० गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७४-RB-०३६४, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६४।०६५), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. एलिडा नेपाल प्रा.लि.
- ०७९-WO-००१६, उत्प्रेषणसमेत, एलिडा नेपाल प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ०७८-WO-००४९, उत्प्रेषणसमेत, एलिडा नेपाल प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ०८०-WO-०३०८, उत्प्रेषणसमेत, एलिडा नेपाल प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत
- ०७९-WO-०८०८, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, एलिडा नेपाल प्रा.लि. वि.

तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन,
ललितपुरसमेत

- ०७९-WO-११८९, उत्प्रेषण परमादेश,
एलिडा नेपाल प्रा.लि. वि. तुला करदाता
कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरसमेत

२५

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमानसिंह राउत र
मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८१-WO-
०१९५, परमादेशसमेत, राजकुमार भुज वि. जिल्ला
प्रशासन कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीसमेत

निवेदकहरू आवश्यक प्रमाणसहित नेपाली
नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि सिफारिस माग गर्न
आएमा सिफारिस दिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड
(ड) बमोजिम विपक्षी वडा कार्यालयको कानूनी कर्तव्य
नै देखिन आउँछ । त्यस्तो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको
देखिँदा विपक्षी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ३
को वडा कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने
देखियो । उक्त सिफारिस प्राप्त गरी नागरिकताको प्रमाण
पत्रको लागि दरखास्त पेस भएको अवस्थामा विपक्षी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता र आवश्यक
कागजातसहित बैंक खाता खोल्न दर्खास्त पेस भएमा
विपक्षी बैंकबाट कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा
निवेदकहरूले दरखास्त नै पेस नगरेको विषयमा अन्य
विपक्षीहरूको नाममा मागबमोजिम परमादेश जारी गर्न
मिलेन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को
दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम
नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिसको मागसहित
निवेदकहरू उपस्थित भएमा आवश्यक कागज प्रमाण
हेरी जो जे जाँचबुझ गर्नुपर्छ बुझी सिफारिस गरिदिनु
भनी विपक्षी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ३
को वडा कार्यालयको हकमा सम्म परमादेशको आदेश

जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : - गगनदेव महतो

कम्प्युटर : - निशान जवेगु

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २ गते रोज १ शुभम् ।

२६

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-CI-०२३८,
निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश, समि उल्लाह मिया वि.
जिल्ला सिराहास्थित रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
सिराहासमेत

पुनरावेदक समि उल्लाह मियाउपर
सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानको
प्रयोजनार्थ कानूनबमोजिम खोज तलास गरेको देखिँदा
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था
विद्यमान नरहेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर
गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट
मिति २०७३।११।२२ मा भएको फैसला मिलेको
देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।

२७

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री
बालकृष्ण ढकाल, ०७४-CI-०२९०, उत्प्रेषणसमेत,
हेमकुमारी भन्ने तुली रायमाझी वि. भूमि सुधार तथा
व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

यस अदालतबाट मिति २०८०।०१।१३ मा
उक्त निर्णयको सक्कल मिसिलसहितको कागजातहरू
मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट झिकाउनु भनी
आदेश भएकोमा सो मिसिल कार्यालयको सबै फाँट
(मोठ, तामेली, मुद्दा र रजिस्ट्रेसन) मा खोजतलास
गर्दा फेला नपरेको भनी प्रतिवेदन पेस भएको देखिन्छ ।
यसरी नापीको समयमा पर्ती जनिएको भनिएको जग्गा

व्यक्ति विशेषको हुन सक्ने गरी साबिक हक भोग दर्ताको स्रोत खोल्न नसकेको तथा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्नुपर्नेसम्मको विश्वसनीय, भरपर्दो र आधिकारिक प्रमाणको अभावमा सार्वजनिक प्रकृतिको मानी सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्ने नीतिगत निर्णय गरी सरकारी जग्गाको संरक्षण गरिएको कार्यलाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था नदेखिएबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी उल्लिखित कित्ता जग्गा पुनरावेदकहरूको नाममा दर्ता गराइपाउँ भन्ने पुनरावेदक रिट निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर एवम् पुनरावेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिने।

रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०५।३० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ५ गते रोज २ शुभम्।

२८

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०८०-RC-०१८१(साधक), जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित साङ्केतिक नाम जोरायल ७०(ध)

प्रतिवादी परिवर्तित नाम जोरायल ७०(ध) ले पीडित बालिका परिवर्तित नाम गोगनपानी ७०(द) लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भई सो कसुर हाडनातामा करणीसमेत देखिँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१),(२) र (३)(ख) को कसुरमा दफा २१९(३)(ख) बमोजिम अठार वर्ष कैद र दफा २१९को (३क) को (क) बमोजिम सात

लाख रुपियाँ जरिवाना हुने भई सो जरिवाना ऐ.दफा २२८बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप भराइदिने तथा ऐ.संहिताको दफा २२०(२)(ख) को कसुरमा दफा २२० (२) (ख) बमोजिम चार वर्ष कैद र चालिस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति शुल्कबापतको रकम रु.२९,६००।- पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउनेसमेत ठहर गरेको सुरु डोटी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालतको दिपायलबाट मिति २०८०।८।१९ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा साधकको रोहमा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: खेमकुमारी बस्नेत

नायब सुब्बा:- निशान जवेगु, कम्प्युटर:- सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०८१ साल पौष ५ गते रोज ६ शुभम्।

२९

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७८-CR-०९२१, जबरजस्ती करणी, संजयकुमार साह गोढ वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, पीडितले अनुसन्धानमा गरेको कागज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र सोलाई पुष्टि हुने गरी विशेषज्ञले गरेको बकपत्र, प्रतिवादीको मौकाको बयान, घटना विवरणका सिमसोन तामाङ, मञ्जु तामाङसमेतले अनुसन्धानमा गरिदिएको कागज एवम् प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट पीडित नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (३९) ०७६/०७७ १३ की बालिकालाई प्रतिवादी संजयकुमार साह गोढले विभिन्न प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य समर्थित र पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई १८ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहरी सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०३।२९ मा भएको सदर हुने गरी फैसलालाई उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७८।०५।०१ मा भएको फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : खेमकुमारी बस्नेत

नायब सुब्बा : निशान जवेगु, कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०८१ साल पौष ५ गते रोज ६ शुभम् ।

३०

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र
मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०८१-WH-०३१९,
बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, संजयकुमार साह वि.
सर्वोच्च अदालत, प्रशासन महाशाखा, रामशाहपथ,
काठमाडौंसमेत

निवेदक गैरकानूनी तवरले थुनामा रहेको
भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिई निवेदक प्रतिवादी
भएको कर्तव्य ज्यान-१, ज्यान मार्ने उद्योग-१,
सम्पत्ति शुद्धीकरण-१, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति
आर्जन (भ्रष्टाचार)-१ समेत मुद्दामा अदालतबाट
भएको फैसलाबमोजिम ठहरेको कैद जरिवानाबापत
एकीकृत कैदीपुर्जो जारी भई कानूनबमोजिम कैद
भुक्तानको सिलसिलामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन
मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन
सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८२ साल जेठ ५ गते रोज २ शुभम् ।

३१

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, ०८०-RC-०१८५, जबरजस्ती
करणी, नेपाल सरकार वि. नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

सुरू गुल्मी जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी
नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई बालयौन दुरुपयोगको कसुरमा
सजाय ठहर गरेको मिति २०७८।३।१० को फैसला
उल्टी गरी निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को
उपदफा (१), (२), (२)(ग) को कसुरमा ऐ. दफाको २१९
को उपदफा (३)(क) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने र

प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु. १,००,०००।- (एक लाख
रुपियाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ठहरी उच्च अदालत
तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७९।८।१२
मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधकको रोहमा
सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : खेमकुमारी बस्नेत

नायब सुब्बा : निशान जवेगु, कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०८१ साल पौष ५ गते रोज ६ शुभम् ।

३२

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री
श्रीकान्त पौडेल, ०७७-CR-१३२०, ०७८-CR-
०२४३, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती
करणी, उत्सव गुप्ता वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
वि. उत्सव गुप्ता

प्रतिवादी उत्सव गुप्ताले परिवर्तित नाम
सातदोबाटो (क्ष) लाई जबरजस्ती करणी गरेको
ठहरेकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को
दफा २१९ उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम
१२(बाह्र) वर्ष सजाय कैद गरेको सुरू ललितपुर
जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च
अदालत पाटनको मिति २०७७।११।१२ को फैसला
सो हदसम्म मनासिब नै देखिँदा सदर हुने र सोही
संहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले
रु. १,२५,०००। (एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ)
क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ठहर्छ । जबरजस्ती करणीको
कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी उत्सव गुप्ताको
पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रतिवादी उत्सव
गुप्ताले नाबालक परिवर्तित नाम सातदोबाटो (क्ष) लाई
अपहरण गरी शरीर बन्धक लिई जबरजस्ती करणीको
कसुरसमेत गरेको देखिँदा अपहरण तथा शरीर
बन्धकको कसुरमा समेत सजाय गर्नुपर्नेमा सो कसुरमा
सफाई दिएको उच्च अदालत पाटनको उल्लिखित
फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र दफा

२१२ को कसुरमा दफा २१४ बमोजिम १२(बाह्र) वर्ष कैद र रु.१,२५,०००।- (एक लाख पच्चिस हजार) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादीबाट पीडितले जबरजस्ती करणीमा क्षतिपूर्ति भरिपाउने भएकोले पुनः अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फ क्षतिपूर्ति भराउनु परेन । प्रतिवादी उत्सव गुप्ताले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरी एकीकृत कसुरसमेत गरेको देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम बढी सजाय हुने अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फको १२(वर्ष) कैद र जबरजस्ती करणीतर्फको अर्को कसुरको आधा अर्थात् ६(छ) वर्ष कैद गरी जम्मा कैद १८ (अठ्ठार) वर्ष कैद सजाय हुने, रु.१,२५,०००।- (एक लाख पच्चिस हजार) जरिवाना हुने हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१७ र दफा २२८ बमोजिम पीडितले प्रतिवादीबाट प्रतिवादीबाट पीडितले जम्मा रु. १,२५,०००।- (एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भरिपाउने एवम् प्रतिवादी उत्सव गुप्ताले उल्लिखित अपराध घटाउन प्रयोग गरेको बा.७७ प.४५०८ को मोटर साइकलसमेत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम जफत हुने ।

इजलास अधिकृत:- किरणकुमार सिंह

कम्प्युटर :- सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८२ साल भाद्र १० गते गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १

३३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७८-WO-१२२८,
उत्प्रेषणसमेत, कमला बोगटी वि. उच्च अदालत पाटन
मुद्दाका पक्षलाई सुरु फैसलाउपर एक तह

पुनरावेदन गर्न पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोअनुरूप कानूनले तोकेको अवधिभित्र नै पुनरावेदन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि कानून तथा यससम्बन्धी विधिशास्त्रले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई निरपेक्ष अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । पुनरावेदनको अधिकार मौलिक हक नभई केवल कानूनी अधिकार मात्र हो । कानूनी अधिकार तोकिएबमोजिमको समय, सीमाभित्र रही उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न तोकिएको म्याद गुजारिसकेपछि अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएन भन्ने रिट निवेदकको जिकिर उल्लिखित संहिताको दफा १३४(३) को प्रतिकूल देखिन्छ । सो दफा १३४(३) को व्यवस्था मुद्दा छिटोछरितो रूपमा अन्तिम टुंगो लागोस् भन्ने उद्देश्यका साथ संहितामा समावेश गरिएको देखिन्छ । यसर्थ उल्लिखित विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा अन्यथा हुने गरी रिट निवेदकको माग संवोधन गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

मु.नं. ०७५-CB-१२५१ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०७।२४ मा फैसला हुँदा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री निलमप्रसाद गौतमले बहस पैरवी गर्नुभएको देखिएकाले सो मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझे निवेदक प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) को अवधिमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी गर्न नपर्ने भनी गरेको फैसला कानून प्रतिकूल रहेको देखिन नआएकोले प्रचलित कानूनअनुरूप भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन कानूनअनुरूप नदेखिएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- नारायण पौडेल

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार १ गते रोज ६ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७६-RB-०४०७, बैंकिङ कसुर, सरोज अधिकारी वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै जाहेरवालीलाई चेक जारी गरेको तथ्य स्वीकार गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको र सो तथ्य अन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सरोज अधिकारीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको रकम रु.२०,००,०००/- (बिस लाख रुपियाँ) बिगो कायम भई जाहेरवालीले सो बिगो भराइपाउने, बिगो बराबरको जरिवाना हुने, ७ (सात) दिन कैद सजाय हुने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम जरिवानाको ४ (चार) प्रतिशतले हुने रकम रु.८०,०००/- (असी हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति शुल्क बेहोर्नुपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्थु लिम्बू
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल असार ८ गते रोज ६ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CI-०७९१, हक कायम जग्गा दर्ता, न्हुच्छेनारायण महर्जन वि. रमेशमान सिंहसमेत

वादी न्हुच्छेनारायण महर्जनले विवादको कि.नं. ६२ बिर्ता जग्गा भएको र जग्गाधनीले रैकर परिणत नगरेकोले आफूले बाली बुझाएको रसिद साथै राखी आफ्नो नाउँमा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी गुठीको लगत देखाई मिति २०४२।११।३० मा मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा जग्गा दर्ता माग गरेको देखियो । निजले फेरि सानु महर्जन नाउँको टोखा मौजाको रै.नं. ११७१ को लगत देखाई सोही कि.नं. ६२ को जग्गा दर्ता माग गरेको देखियो । विवादित जग्गालाई कहिले बिर्ता जग्गा हो भन्ने र कहिले रैकर जग्गा हो भनी यकिनका साथ दाबी नै लिन नसकेको साथै वादीले पेस गरेको साबिकको लगतसँग दाबीको कि.नं. ६२ को जग्गा स्पष्ट रूपमा भिड्ने पनि देखिएन । मूल रूपमा सोही जग्गाको छेउछाउको कि.नं. ६३ र ६४ को जग्गामा स्वयम् वादी न्हुच्छेनारायण महर्जन मोही जनिएकोमा सो जग्गाको साँधमा रहेको विवादित कि.नं. ६२ को जग्गा फिल्डबुकको जग्गाको विरहमा पर्ती लेखिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । अतः कि.नं. ६२ को विवादित जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गाकै रूपमा रहेको सरकारी जग्गा देखिई नेपाल सरकारकै नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम हुने प्रकृतिको देखिन आएकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६९।५।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत:- नरहरि ढकाल, मनिता गुरुङ
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने ।
इति संवत् २०८० साल वैशाख २५ गते रोज २ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

■ ०७३-CI-०७९२, रैकर परिणत दर्ता ना.सा.

हक कायमसमेत, राजेश्वरमान सिंह वि.
कृष्णमान सिंहसमेत

- ०७३-CI-१८२१, हक कायमसमेत,
कृष्णमान सिंह वि. रमेश मान सिंहसमेत

३६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CI-०४९३, निर्णय बदर नामसारी, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुर वि. सुर्वणलाल मुलेपती

विवादित कि.नं. १९२ को खान्गी गुठी जग्गाको जोतभोग कृष्ण बहादुर राउतले गरेको भन्नेसम्म देखिन आएको छ । वादीको बाबु सुन्दरलाल मुलेपतिको विवादित गुठीको लगतको कि.नं. १९२ को जग्गामा हक स्वामित्व रहेको देखिन आएन ।

विवादित कि.नं. १९२ को जग्गा गुठी संस्थानको साबिकदेखिकै लगतमा खान्गी गुठीमा दर्ता रहेको भन्ने स्पष्ट देखिएरहेको हुँदा गोरखा दरबारका मामुली पर्व चलाई खाने खान्गी गुठीका नाममा दर्ता गरी जोताहा कृष्ण बहादुरको नाममा यथावत् कायम हुने ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०६९।३।५ मा भएको निर्णय बदर गरी दाबीबमोजिम वादीको कायम गरी नामसारीसमेत हुने ठहर गरी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।१७ मा भएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०४९४, निर्णय बदर नामसारी, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुर वि. बिमल मुलेपती भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-१३४४, ०७४-CR-०७०५, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते र ठगी, शिवहरी कार्की वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. शिवहरी कार्की

प्रतिवादी शिवहरी कार्कीसमेतले गरेको बयानमा आफ्नो कित्ते गर्ने मनसाय नभएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भए तापनि विवादित सरकारी तथा पर्ती जग्गाको कित्ते पुर्जा र मोठ खेस्ता तयार गरी सो जग्गा बिक्री गरी लाभ लिन प्रयास गरेको देखिएबाट निजहरूको उक्त कार्यको परिणाम सरकारी छाप दस्तखत कित्तेको कसुर हुन आई यी प्रतिवादी शिवहरी कार्कीसमेतले नक्कली पुर्जा बनाई नक्कली खेस्ता खडा गरी सरकारी छाप तथा दस्तखत कित्तेको कसुरमा संलग्न रहेको देखिने ।

कित्ते कागज बनाए तापनि बैना रकम लिई खाई नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले ठगीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी पुष्टि हुन सक्ने देखिएन । यस स्थितिमा ठगीको महलबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन दाबी नपुग्ने, प्रतिवादी शिवहरी कार्कीलाई कित्ते कागजको महलको ७ र १२ नं. ले बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद १ (एक) वर्ष हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखियो ।

प्रतिवादी शिवहरी कार्कीसमेतले फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको र हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम भइसकेको देखिएको कि.नं. ५२ तथा नेपाल सरकारकै नाउँमा रहेको देखिएको कि.नं. १०६ को जग्गाको मालपोत कार्यालय चाबहिलमा रहेको मोठ खेस्ता कित्ते गरी प्रतिवादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठका नाउँको नक्कली जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत बनाई सरकारी छाप तथा दस्तखत कित्तेसम्बन्धी कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादी शिवहरी कार्कीलाई

साबिक मुलुकी ऐन, कितें कागजको १ नं. विपरीत ऐ. को ७ र १२ नं. बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा ठगीको १ नं. विपरीत ऐ. को ४ नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरेको हदसम्म सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी ठगीको कसुरमा अभियोग दाबीबाट सफाई दिई सरकारी छाप तथा दस्तखत कितें गरेको कसुरमा ऐ. कितें कागजको ७ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रु.४०,२०,०००/- (चालिस लाख बिस हजार) जरिवाना र ऐ. १२ नं. बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल आषाढ २८ गते रोज ५ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-०३६६, ०७३-CR-०४६०, कर्तव्य ज्यान, देवेन्द्रप्रसाद यादवसमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. हृदयनारायण कामैतसमेत

प्रतिवादी पल्टु यादवले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा निज प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदन जिकिर प्रमाणित गर्न नसक्ने भनी मिति २०७९।०३।२९ मा मुद्दा फिर्ता लिएको देखिन्छ। अर्का प्रतिवादी विल्टु यादवको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिँदैन। निज प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालतको फैसला स्वीकार गरेकै देखिन आयो। मुख्य रूपमा पल्टु यादव र विल्टु यादवकै खेतको पैनीमा दिसा गरेको विषयमा उठेको विवादको जरियाबाट वारदातको सृष्टि भएको र निजहरूले कुटपिट गरेको भन्ने जाहेरी, पोष्टमार्टम प्रतिवेदन तथा वादी नेपाल सरकारको साक्षीको अदालतको बकपत्रसमेतबाट निज

प्रतिवादीहरूले नै भोलाई साहुलाई लाठी, ढुंगा, ईँटाले टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा प्रहार गरी हत्या गरेको देखिन आयो। तसर्थ, प्रतिवादीहरू पल्टु यादव र विल्टु यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. को कसुरमा सोही १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिब नै देखियो।

प्रतिवादी मिति २०६८।०१।०५ मा अ.बं.१९० नं. बमोजिम अदालतमा हाजिर भई बयान गर्दा आफूले हाकेको मोटरसाइकलको कागज र सवारी चालक लाइसेन्स नभएकोले वारदातको दिन इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा थुनामा राखेकोले वारदातमा संलग्न नरहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादी वारदातको दिन प्रहरी थुनामा रही अन्यत्र रहेको जिकिर लिएपनि सोको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ वारदातको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेको र भोलिपल्ट घर आएकोमा निज वारदातको ८ महिना पछि मात्र अदालतमा हाजिर हुन आएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीकै घरमा पञ्चायती बसेको र सोही पञ्चायतीमा विवाद हुँदा भोलाई साहुको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित छ। यद्यपि, निज प्रतिवादीउपर वारदातको समयमा वचन दिएको भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ। निज प्रतिवादी वारदातमा उपस्थित रहेको देखिए पनि निजले वचन दिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन। फौजदारी न्याय प्रणालीमा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने हुन्छ। विनाठोस सबुद प्रमाण शंका र अनुमानको भरमा प्रतिवादीलाई निजले गरेको कसुर पुष्टि हुनेभन्दा बढी कसुरमा कारार गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन। आफ्नै घरमा पञ्चायती बसेको, वारदातमा उपस्थित रहेको, तत्काल फरार रही ८ महिनासम्म अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न खोजेको समेत देखिँदा निज प्रतिवादीले वारदातमा वचन दिएको

तथ्य पुष्टि नभए पनि मृतक भोलाई साहलाई मार्नमा संयोगसम्म गरेको देखिन आयो । तसर्थ, प्रतिवादी हृदयनारायण कामैतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादीहरू वारदातमा उपस्थित रहेपनि मृतक भोलाई साहलाई यो यस प्रतिवादीले यो यस किसिमले चोट प्रहार गरेको भनी यकिन साथ खुल्ल आएको देखिँदैन । विवाद मिलाउन पञ्चायती बसेको अवस्थामा थप विवाद भई कर्तव्य ज्यानको वारदात घटेको अवस्था छ । सबै प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपिट गरेको भन्ने तथ्य मृतकको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा खुलेको घा खतको प्रकृतिबाट समेत पुष्टि भएको छैन । मुख्य रूपमा पल्टु यादव र विल्टु यादवको जरियाबाट वारदातको सृष्टि भएको र निजले कुटपिट गरेको भन्ने तथ्य माथि नै पुष्टि भइसकेको छ । विनाठोस सबुद प्रमाण शंका र अनुमानको भरमा प्रतिवादीलाई निजले गरेको कार्य पुष्टि हुनेभन्दा बढी कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले वारदातमा उपस्थित रही मृतक भोलाई साहलाई मार्नमा संयोग मिलाएकोसम्म देखिन आयो । यस स्थितिमा वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन गर्दा लिएको लाल हीरा कामी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरू रामकुमार कामैत, लक्ष्मी कामैत, चौठी कामैत, रामकृष्ण कामैत, हरिनारायण कामैत, रामअवतार कामैत, देवेन्द्रप्रसाद यादव, जमाहिर यादव र सुरेश यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं.बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अन्यथा भन्न मिलेन । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग

दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तथा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरू पल्टु यादव र विल्टु यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने, अन्य प्रतिवादीहरू रामकुमार कामैत, हृदयनारायण कामैत, लक्ष्मी कामैत, चौठी कामैत, रामकृष्ण कामैत, हरिनारायण कामैत, रामऔतार कामैत, देवेन्द्रप्रसाद यादव, जमाहिर यादव र सुरेशकुमार यादवलाई सोही महलको १७(२) नं.बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।१२।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार ५ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-CR-००४३, ०७३-CR-०३०१, कुटपिट, मधुप कुमार कामैतसमेत वि. सोहित प्रसाद साहसमेत, उत्तमा कामैत वि. सोहित प्रसाद साहसमेत
- ०७३-CR-००४२, ०७३-CR-०२९९, ०७३-CR-०३००, ०७३-CR-०७४९, कुटपिट अंगभंग, मधुप कुमार कामैतसमेत वि. नेपाल सरकार, जिवछकुमार यादव वि. नेपाल सरकार, उत्तमा कामैत वि. नेपाल सरकार, हृदयनारायण कामैत वि. नेपाल सरकार

३९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०१८८, खोटाचलन,

नेपाल सरकार वि. रामदयाल ठाकुर लोहारसमेत

नक्कली नोट खरिद बिक्री ओसारपसारमा संलग्न रहेको पुष्टि भएका यी प्रतिवादीहरूलाई उक्त कसुरमा सजाय गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ मा उल्लिखितभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्ने देखिएन। सो दफा २५७ मा भएको व्यवस्थाले सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने देखियो। बरामद भएको नक्कली नोटको परिमाण प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता, कसुरको मात्रालाई विचार गरी सजाय गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन।

प्रतिवादी खानजी नेताजी भन्ने फजु रहमान अन्सारीको संलग्नता पुष्टि हुने ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा सहप्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको पोल बयानको आधारमा मात्र वारदातमा निजको संलग्नता रहेको भन्न मिलेन। सहप्रतिवादीहरूले मौकामा गरेको पोल बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भएको पनि देखिँदैन। उक्त वारदातमा निज संलग्न रहेको शंकाहित तवरले पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो।

प्रतिवादीहरू रामदयाल ठाकुर लोहार र महमद मुस्तकिम मियाँलाई साबिक मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको १ नं. विपरीत कसुरमा ऐ. महलको ४ नं. को देहाय १ बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय हुनेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को

दफा २५७ बमोजिम हुने सजायभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्ने देखिएन। निज प्रतिवादीहरूलाई उपर्युक्त कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६(१) बमोजिम जनही १० महिना कैद सजाय गरेको सुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०२।१२ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।१०।२६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई नक्कली नोट खोटा चलनको बिगो, कसुरको मात्रा तथा कसुर गर्दाको परिस्थितिसमेतलाई विचार गरी साबिक मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको १ र ४ नं. विपरीत कसुरमा ऐ. ४ नं. को देहाय १ बमोजिम हुने सजायमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ बमोजिम हुने सजायभन्दा बढी नहुने गरी जनही १० महिना कैद र रु.७०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ। अर्का प्रतिवादी खानजी नेताजी भन्ने फजु रहमान अन्सारीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन नआएकाले निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- कृतिबहादुर बस्नेत/ मनिता गुरुङ
कम्प्युटर:- विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल वैशाख २९ गते रोज ६ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०५२४, बिना इजाजत वन पैदावर हानि नोक्सानी तथा काठचोरी ओसारपसार, तेज बहादुर राना मगरसमेत वि. नेपाल सरकार

सामुदायिक वनको रुखहरू त्यसरी कटान हुँदा निज प्रतिवादीहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले थाहा नपाउने, संलग्नता नहुने भनी अनुमान गर्न

मिल्ने हुँदैन । इलाका वन कार्यालय मोतीगडाको पत्रबाट समेत उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा अनुमतिभन्दा बढी काठ कटान गरी बनको काठको हानि नोकसानी गरेको भन्ने उल्लेख गरी कटान अनुमति दिएको पत्र पनि रद्द गर्ने निर्णय गरेको भन्ने देखियो । रुख काटेको तथ्य बरामदी मुचुल्काबाट समर्थित भइरहेको छ । अतः पुनरावेदक प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेको भन्ने देखिन आएन ।

कैदको हकमा खारखोला सार्वजनिक वन उपभोक्ता समूहलाई २१२.८५ क्यु.फि. काठसम्म कटान गर्ने अनुमति प्राप्त भएको, पुनरावेदकहरूलाई सुरुले गरेको जरिवानाको बिगोमा कमी आएको र न्यूनतम कैद गर्दासमेत कैद सजायको मकसद पूरा हुने अवस्था रहेको परिवेसमा निज पुनरावेदकहरूलाई सुरु अदालतले गरेको ५ महिना कैद नै यथावत् राखी राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले निज पुनरावेदकहरूलाई जनही १८ (अठार) दिन कैद तथा जरिवानाको हकमा सो बिगो रु.३,६८,६४५।- को दोब्बर रु.७,३७,२९०।- (सात लाख सैंतिस हजार दुई सय नब्बे रूपियाँ) सजाय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलासबाट मिति २०७४।३।२८ मा भएको फैसला सजायसम्मको हकमा मिलेको नदेखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तेजबहादुर रानामगर र चन्द्रनारायण चौधरीलाई जनही १८ (अठार) दिन कैद र रु.७,३७,२९०।- को दामासाहीले जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत - नन्दराज उपाध्याय / मनिता गुरुङ
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल वैशाख २९ गते रोज ६ शुभम् ।

४१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-सी-१०५०, लिखत दर्ता बदर दर्ता

नामसारी, अर्चनादेवी जैसवाल वि. मिरा मल्लाहसमेत वादी मिरा मल्लाहसमेतले ताथदाती फाँटवारीमा उल्लिखित विवादित घरजग्गाबाट बन्डा पाउने ठहरी भएको फैसलाबमोजिम उक्त घर जग्गामा निज वादीहरूको अंश हक कायम भइसकेको पाइन्छ । सो अंश मुद्दाबाट वादीहरूको अंश कायम भइसकेको घरजग्गा वादीहरूको मन्जुरी नलिई बिक्री गरेको कार्य कानूनसम्मत देखिएन । अतः मिति २०६३।०३।१५ को पछिल्लो बन्डा मुचुल्काअनुसार विवादित लगत नं. २६६/२२५३ को ०-०-६१/२ घर जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ०-०-१.६३ पर सारी सोदेखि उत्तरतर्फको ०-०-३.२४ जग्गा र सोमा भएको घर फिरंगी मल्लाहको अंश भागमा परेको देखियो । अब सो बन्डा मुचुल्कामा उल्लिखित दक्षिणतर्फ पर सारिएको ०-०-१.६३ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत कोदईको अंश भागमा परेको पाइयो । उक्त घरजग्गालाई कारणी कोदई र लिखतमा साक्षी बसेका शंकर मल्लाहलाई बाहेक गरी ७ खण्डको ५ खण्ड लिखत बदर गर्नुपर्नेमा ०-०-४.२७ बाट ७ खण्डको ५ खण्ड लिखत बदर हुने ठहर गरेको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको देखिएन ।

विवादित लगत नं. २६६/२२५३ को ०-०-६१/२ जग्गा र सोमा बनेको घरमध्ये मिति २०६३।०३।१५ को बन्डा मुचुल्काअनुसार कोदईको अंश भागमा दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०-०-१.६३ जग्गा र सोमा बनेको घर पर सारिएको देखियो । सो घरजग्गामध्येबाट निज कोदई र लिखतमा साक्षी बस्ने वादी शंकर मल्लाहबाहेकका अन्य प्रत्यर्थी वादीहरूको अंश हकजति ७ भागको ५ भाग मिति २०६७।०९।०७ मा र.नं. १७३९(ख) बाट पारित लिखत बदर गर्नुपर्नेमा क्षेत्रफल ०-०-४.२७ जग्गा र सोमा बनेको घरबाट ७ खण्डको ५ खण्ड लिखत बदर हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।०१।२८ मा भएको फैसला

सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अतः उक्त फैसला केही उल्टी भई वादी मिरा मल्लाहसमेतले विवादित लगत नं. २६६/२२५३ को क्षेत्रफल ०-०-६१/२ जग्गा र सोमा बनेको घरमध्ये मिति २०६३।०३।१५ को बन्डा मुचुल्काअनुसार प्रतिवादी कोदईको अंश भागमा परेको क्षेत्रफल ०-०-१.६३ जग्गा र सोमा बनेको घरमध्येबाट वादीहरूको अंश हकजति मिति २०६७।०९।०७, र.नं. १७३९(ख) को पारित लिखत ७ भागको ५ भाग बदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर टाइप:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २६ गते रोज ३ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-०४४९, उत्प्रेषण, सुभद्रा मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत प्राधिकरणमा दिएको निवेदन तथा रिट निवेदनमा समेत दाबीको जग्गा निर्देशित जग्गा विकासमा परेको कुरामा विवाद गरेको देखिँदैन । आफूहरूलाई सडक सीमाङ्कनको सूचना नदिई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत नदिई एकतर्फी रूपमा बलजफती गरेको भन्नेसम्म जिकिर रहे पनि सडक विस्तारको आवश्यकता तथा सडक विस्तारबाट हुने लाभप्रति सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हाल उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारमा मापदण्ड लागु हुनुपूर्व बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने भनी प्राधिकरणबाट मिति २०७०।११।२६ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको छ भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेतको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ ।

प्रत्यर्थी निकायहरूबाट कानूनबमोजिमको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने भनी सूचनासमेत

प्रकाशन गरेको देखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । यद्यपि, रिट निवेदकहरूले मापदण्डबमोजिमको घरजग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने नै हुँदा कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति नदिई, नदिलाई घर तथा भौतिक संरचना नभत्काउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्थू लिम्बू

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-११२९, उत्प्रेषण, इन्द्रमणी कुमार गिरी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीसमेत

रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने यथोचित अवसर दिएको नै पाइयो । प्रहरी नियमावली, २०७१बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा कुनै त्रुटि देखिएन । प्रहरी सङ्गठनजस्तो शान्ति, सुरक्षा र कडा अनुशासनमा रहनुपर्ने निकायमा कार्यरत रिट निवेदकले उल्लिखित तथ्य प्रमाणहरूबाट पदीय जिम्मेवारीमा लापरवाही गरेको देखिन आएकोले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको मिति २०७३।०६।०७ को निर्णय र सो निर्णयउपरको पुनरावेदनमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय, जनकपुरबाट मिति २०७३।१२।१३ मा साधिकार निकायबाट भएको निर्णयमा कानूनी त्रुटि देखिएन ।

भविष्यमा सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी सुरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०७३।०६।०७ को निर्णय र पुनरावेदन सुन्ने अञ्चल प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षकको मिति २०७३।१२।१३ को सुरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको निर्णय सदर गर्ने गरेको

निर्णय कानूनसङ्गत नै देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-१४१६, किराया दिलाई घर खाली चलन, राजकिशोर चौबे वि. उषाकुमारी श्रीवास्तव

दाबीको कि.नं.१३४ को जग्गा यिनै वादी राजकिशोर चौबेले मैनेजरप्रसाद साह कानुनसमेत विरुद्ध दायर गरेको टिप्पणी आदेश बदर लिखत बदर दर्ता हक कायम दर्ता मुद्दामा मैनेजरप्रसाद साह कानुनको नाउँमा हालसाबिक भएको कि.नं.१३४ को ०,००८८.९५ व.मि. जग्गा बदर भई निज रामकिशोर चौबेको नाममा हक कायम भएको देखिन्छ । कि.नं.१३४ र कि.नं.१३३ को जग्गाको दाता नै फरक रही उक्त कि.नं.१३४ को जग्गामा घर नरहेको भनी वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको पत्रबाट देखिन आएको छ । उक्त कि.नं.१३४ को जग्गामा आफ्नो घर रहेको भनी वादीले अन्य कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । तर प्रत्यर्थी उषाकुमारी श्रीवास्तवको जग्गादाता मुनुदेवी उपाध्यायले कि.नं.१३३ को जग्गामा मिति २०५३।०८।१३ मा नक्सा पासको लागि निवेदन दिएको र मिति २०५५।०९।०१ मा निर्माण कार्य छत ढलानको अवस्थामा नक्सा पास भएको भन्ने देखिन्छ । यी प्रत्यर्थीको घर जग्गामा वादीको दाबीको जग्गा घुस्न पनि नगएको र जग्गा र घर नै प्रत्यर्थीले खरिद गरेको देखिन आएको छ । पुनरावेदक वादीले सा.कि.नं.४३१ को जग्गा मात्र खरिद गरेको देखिएको र सो जग्गामा घर बनाएको भन्ने अन्य कुनै प्रमाणसमेत पेस भएको नदेखिँदा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन

सकिएन ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट सदर हुने गरी मिति २०७०।१०।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल आषाढ ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. २

४५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-००२९, उत्प्रेषणसमेत, इस्लाम मिया वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७३/१/२० को बढुवासम्बन्धी निर्णयमा रिट निवेदक इस्लाम मियाको २०६७ सालको का.स.मु. फाराम नभएको, २०६८ र २०७० सालको का.स.मु. फाराम म्याद नाघी दर्ता भएकोले उक्त तीन वर्षको का.स.मु. बापत अङ्क गणना नगरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । रिट निवेदकको व्यक्तिगत फायलमा रहेको सक्कल का.स.मु. फाराम हेर्दा २०६७ सालको का.स.मु. फाराम नभएको, २०६८ सालको का.स.मु. फाराम मिति २०६९/२/२७ मा र २०६९ सालको का.स.मु. फाराम मिति २०७०/२/२२ मा २०७० सालको का.स.मु. फाराम २०७१/२/२५ मा दर्ता भएको भन्ने देखियो । श्री प्राथमिक विद्यालय सवगढा, रौतहटको च.नं. ३८५/०७३ मिति २०७३/२/२० को पत्रमा २०६८ सालको का.स.मु. फाराम मिति २०६९/१/२७ र २०६९ सालको का.स.मु. फाराम मिति २०७०/१/२२ मा २०७० सालको

का.स.मु. फाराम २०७१/१/२५ मा दर्ता भएको भनी उल्लेख गरेको भए पनि सक्कल का.स.मु. फाराममा जनिएको बेहोरा र विद्यालयबाट प्रेषित पत्रको बेहोरा तथा मिति फरक रहेको पाइयो । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ.(७) बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र का.स.मु. फाराममा आफूले भर्नुपर्ने विवरण भरीसम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले उक्त नियमावलीले गरेको प्रावधान अनुसारको अवधिभित्र फाराम दर्ता नगराइ म्याद नघाई का.स.मु. फाराम दर्ता गरेको पाइयो । यसरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र फाराम दर्ता नभएको अवस्थामा का.स.मु.बापत अड्क गणना नगरेको प्रत्यर्थीहरूको कार्य कानूनअनुकूल नै देखिने ।

रिट निवेदकले कानूनद्वारा तोकिएको निर्धारित समयमा का.स.मु. फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा तीन वर्षको का.स.मु.बापतको अड्क गणना हुन नसकेको रसम्बन्धित अन्य उम्मेदवारहरूको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमसमेतको मूल्याङ्कन गरी बढी अड्क प्राप्त गरेका शिक्षकलाई बढुवा गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमीबाट मिति २०७३/१/२० मा बढुवासम्बन्धी निर्णय गरिएको देखिँदा उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै भएकाले निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- नवराज कार्की

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कात्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CI-१०४५, फैसला बदर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सर्लाही वि. रामप्यारी देवी सोनारसमेत

राजश्री सेविस् एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ बमोजिम सञ्चालित एवम् कारोबार गर्ने संस्था हो भन्ने देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ मा "कुनै व्यक्तिले संस्था वा सङ्घबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्था वा सङ्घलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता, संस्था वा सङ्घको हिनामिना गरेको सम्पत्तिको बिगो र सो रकमहरूमा लागेको ब्याजसमेत संस्था वा सङ्घले आफैं वा संस्था वा सङ्घको सिफारिसमा रजिस्ट्रारले निजको जायजथाबाट तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ संस्थाले आफ्नो ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गर्ने कार्यविधि सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५, २७, २८, २९ मा तोकिएको पाइन्छ । नियम २५(१)(ख) मा धितो राखेको घर जग्गा-जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराएको छैन भने रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्नुपर्ने छ भनी धितो राखेको घर जग्गा मात्र रोक्का राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नियम २५(१)(ग) मा धितो राखेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट संस्थाको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर हुन नसकेमा मात्र बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकभोगको नेपालको जुनसुकै ठाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट एक वर्षभित्र नियम २५ को कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा वादीले ऋण लिएबापत धितो राखेको सम्पत्ति कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री नगरी साँवा र ब्याजको हिसाब गरी वादीहरूको अन्य जग्गाहरू रोक्का राख्न प्रतिवादी राजश्री सेविस् एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र मालपोत कार्यालयले अन्य बैंक, सहकारी

संस्थाबाट यसअघिनै रोक्का रहेको भनी रोक्का राख्न नमिल्ने भनेपछि प्रतिवादी राजश्री सेविग्स एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको र परमादेश जारी भई जग्गा रोक्का रहेको देखियो । प्रतिवादी राजश्री सेविग्स एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड, मलंगवाले लगानी गरेको कर्जा असुलउपर गर्न वादीले धितो राखेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट संस्थाको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर हुन नसकी बाँकी बक्यौता रहेको भन्ने कुनै तथ्ययुक्त कारण वा अवस्था देखिँदैन ।

संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा ऋणीले राखेको धितोबाट कर्जा असुलउपर गर्ने प्रक्रिया नै नअपनाई बिचमा आएर धितो अपुग हुने भयो भनी ऋणीको अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रत्यर्थी/वादी रामप्यारी सोनारसमेतलाई सुनुवाइको मनासिब अवसर नै प्रदान नगरी निवेदक राजश्री सेविग्स एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय मलंगवासमेत भएको (रिट नं.०७१-WO-०२८६) परमादेशको रिट निवेदनका सन्दर्भमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट जग्गा रोक्का राख्ने गरी रिट आदेश जारी हुने ठहर गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण नै रहेको देखिन्छ । परिणामतः प्रत्यर्थी/वादीको हक अधिकारमा अनुचित र कानून प्रतिकूल तवरबाट असर परेको देखिने ।

अतः राजश्री सेविग्स एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड तथा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय मलंगवासमेत भएको ०७१-WO-०२८६ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट परमादेश जारी हुने ठहर्‍याई मिति २०७२/११/११ मा भएको फैसला बदर हुने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४/०३/०६ मा

भएको फैसला मनासिब देखिँदा सो फैसला सदर हुने ।
इजलास अधिकृत:- डल्लुराम चौधरी / माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल श्रावण २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-१९१७, ०७५-CR-१९१८, ०७५-CR-२०९१, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, प्रमेश चौहान वि. नेपाल सरकार, मनराज गुरुङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रमेश चौहान

कानूनमा नै यो यति समयभित्र जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कुनै वारदातको सम्बन्धमा परेको जाहेरी दरखास्त अनुचित ढिलाई गरी वा सोची विचारी आएको हो वा होइन भन्ने विषयको निकर्णाल समयको गणना गरेर यान्त्रिक हिसाबले निर्धारण गरिनु उपर्युक्त हुँदैन । मिसिलबाट वारदातको तत्कालपछि जाहेरी दिन नसक्नुका मनासिब र पर्याप्त कारण देखिन्छ भने ढिला गरी पर्न आएको जाहेरी दरखास्तलाई समेत अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा वारदात भएको लामो समयपश्चात् परेको किटानी जाहेरी दरखास्त, सि.आई.वि.ले गोलढुंगा घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त तथ्य, प्रतिवादीहरूको बयानका क्रममा खुलेका विवरणहरू, घटनाविवरण कागज, साक्षीको बयान, चशमदिद गवाहाको बयानमा खुलेको हुलिया तथा विवरण तथा गोलढुंगा घटनाको Modus Operandi समेतका आधारमा अपराध गर्दा अपनाइएको तरिका र अपराधको प्रकृति हेर्दा कसुरदार पूर्ण सचेत, सावधान रही सुपारी लिई नियोजित रूपमा हत्या गर्न गएकोमा सोही घरमा भाडामा बस्ने परिवारको हत्या गरेको

देखिन्छ । यस्तै वारदातको चशमदिद गवाह काठमाडौं २६ सि. आई. वि. ५७ ले पापालाई खुकुरी हान्ने व्यक्ति म भएतिर दौडँदै आई बायाँ हातले मेरो मुख थुनी दाहिने हातले समाएको खुकुरीले मेरो घाँटीमा हानिरहेको थियो । सो अवस्थामा मामुलाई हतियार हान्ने व्यक्ति आई यो फुच्चीलाई छोड्दै काम अरु नै बाँकी छ भनी भनेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । निज नाबालिग मनराज गुरुङको खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएको देखिन आउँछ । यसप्रकार प्रतिवादीहरूउपर परेको जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त एवम् निजले अदालतमा आई गरेको बकपत्र, बुझिएका प्रमाणका मानिसहरूले अदालतमा आई गरेको बकपत्र, पीडितको घाउ जाँच केस फाराम तथा निजले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतका सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले पीडितका बाबु आमालाई खुकुरी प्रहार गरेको कारणबाट निजहरूको मृत्यु भएको र प्रतिवादीले मनराज गुरुङले निजलाई मार्न भनी गरेको प्रहारबाट पीडित घाइते भएको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको देखिने ।

प्रतिवादीहरू मनराज गुरुङ्गर प्रमेश चौहानले जोखिमी हतियारले हानी हेमन्त श्रेष्ठ र अन्जली श्रेष्ठको ज्यान मारेको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीअनुरूप ऐ.ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रतिवादी मनराज गुरुङ्गले धारिलो जोखिमी हतियार खुकुरीले काठमाडौं २६ सि. आई. वि. ५७ लाई निर्ममतापूर्वक घाँटीजस्तो संवेदनशील भागमा प्रहार गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी मनराज गुरुङ्गलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिमको कसुरमा १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने तथा अर्का प्रतिवादी प्रमेश चौहानले आफूलाई प्रहार नगरेको भनी पीडित काठमाडौं २६ सि. आई. वि. ५७ ले सुरु अदालतमा बकपत्र गरेकोसमेतका आधार प्रमाणबाट निज प्रतिवादी प्रमेश चौहानलाई ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत, पाटनबाट भएको

फैसला मिलेकै देखिने ।

उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादीहरू मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानलाई ठहरेबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी जनही कैद वर्ष १२(बाह्र) कैदको सजाय हुन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय व्यक्त गरेको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूको कसुर गर्ने मनसाय, बाबु, आमा र अबोध नाबालिगलाई समेत अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गरेको, वारदातको प्रकृति तथा घटनास्थल परिदृश्य ज्यादै विभत्स र अमानवीय रहेको तथा यी प्रतिवादीहरूले सत्य साँचो बेहोरा बताई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको नदेखिएको समेतको अवस्थालाई विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाई सजाय कम गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा सो राय कायम नहुने ।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू मनराज गुरुङ्ग र प्रमेश चौहानलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा प्रतिवादी मनराज गुरुङ्गलाई ऐ. महलको १५ नं. बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद र प्रतिवादी प्रमेश चौहानलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/९/२ मा भएको फैसला सदर भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत :- शिव वाग्ले/हरिप्रसाद आचार्य
कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार ३१ गते रोज १ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०८५०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. कुमार विश्वकर्मा

उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास, ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७४/१०/८ मा यसै मुद्दामा भएको फैसलाउपर प्रतिवादी पंचे भन्ने हर्कबहादुर विश्वकर्माको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको उक्त ०७४-CR-१०९० को मुद्दामा २०७५/११/१२ मा यस अदालतबाट निज हर्कबहादुर विश्वकर्माको हकमा सुरु फैसला सदर गरी निजलाई १० वर्ष कैद हुने ठहर भएको देखियो । यसरी उक्त फैसला अन्तिम भएको देखिएकोले निज हर्कबहादुर विश्वकर्माको हकमा अहिले केही विचार गर्नु परेन । प्रतिवादी कुमार विश्वकर्माको हकमा सुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. बमोजिमको कसुरदार ठहर गरी सजाय गरेको फैसलाउपर निजको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिएको हुँदा सो हदसम्म पनि थप विवेचना गरिरहन परेन ।

प्रतिवादी कुमार विश्वकर्मालाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनको सन्दर्भमा विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू दुवैजनाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलगायत बुझिएका मानिसहरूको कागजसमेतबाट प्रतिवादी हर्कबहादुर विश्वकर्माले काठको लाठीले फुर्वा तामाङको टाउकोमा प्रहार गरेको चोटका कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने देखिएको छ । लास प्रकृति मुचुल्कालगायतका प्रमाणबाट सो एउटा चोटबाहेक अन्य कुनै साङ्घातिक घा चोट मृतकको शरीरमा रहेको देखिँदैन । प्रतिवादी कुमार विश्वकर्माले अदालतमा बयान गर्दा फुर्वा तामाङलाई कुटपिट गरेको होइन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखिन्छ । मिसिल प्रमाणबाट वारदातका क्रममा कुमार विश्वकर्माको उपस्थिति रहेको र निजसँग नै झोलाको विषयमा धनवीर तामाङको विवाद भई झगडा बढ्दैजाँदा हर्कबहादुर विश्वकर्माले काठको लाठीले फुर्वा तामाङको टाउकोमा प्रहार गरेको

भन्ने देखिएको छ । प्रतिवादी हर्कबहादुर विश्वकर्माले फुर्वा तामाङलाई हान्न सजिलो होस् भनी प्रतिवादी कुमार विश्वकर्माले फुर्वा तामाङलाई समातेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि हुन सकेको पाइएन । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका धनवीर तामाङ, मौकामा बुझिएका घटनाका प्रत्यक्षदर्शी वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिवादी कुमार विश्वकर्माले फुर्वा तामाङलाई कुटपिट गरेको हो भनी बकपत्रमा बेहोरा लेखाएको देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादी कुमार विश्वकर्माको कर्तव्यबाट फुर्वा तामाङको मृत्यु भएको भन्ने खुल्न सकेको नदेखिएको हुँदा निजका हकमा ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. आकर्षित हुने देखिएन । प्रतिवादी कुमार विश्वकर्मा झगडाको क्रममा अरु किसिमको मतलबीको रूपमा संलग्न रहेकोसम्म पुष्टि भएको हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिमको कसुरदार कायम गरी सजाय हुने ठहर गरेको सुरु र उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिने ।

प्रतिवादी कुमार विश्वकर्मालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(३) नं. बमोजिम २ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरेको सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको मिति २०७४/१०/८ को फैसला मनासिब देखिएकोले उक्त फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर २८ गते रोज ६ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-१५७०, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. प्रविण सुनारसमेत

अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत प्रतिवादीहरू विक्रम अधिकारी,

सन्दीप लिम्बु, भोला भन्ने सोला महतो र प्रविण सुनुवारले आरोपित कसुर आफूहरूले गरेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो । प्रतिवादी सुजन भन्ने सागर बस्नेत र शम्भु भन्ने विवेक राईले हामी सुतिरहेको अवस्थामा राति खैरे आई मलाई उठाई एउटा बसमा लगे । खैरे र दिपक चल्लो भन्नेले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन् । मैले र शम्भु भन्ने विवेक राईले खैरे र चल्लोको मिलोमतोमा ४ जनाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दा साबित रहेको पाइयो । तर निज खैरे र दिपक चल्लो भन्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा खास कुनै अनुसन्धान कार्य भएको वा कुनै थप विवरण प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।

अदालतमा पीडितले बकपत्र गर्दा पहिला २ जनाले त्यसपछि अरुले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सुजन भन्ने सागर बस्नेत र शम्भु भन्ने विवेक राईले हामी सुतिरहेको अवस्थामा राति खैरे आई उठाई एउटा बसमा लगे, खैरे र दिपक चल्लो भन्नेले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन् मैले र शम्भु भन्ने विवेक राईले खैरे र चल्लोको मिलोमतोमा ४ जनाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दा साबित रहेको देखिन्छ । यसबाट जबरजस्ती करणी गर्ने चार जना व्यक्तिको पहिचान खुलेको देखिएको छ । उल्लिखित चार जना प्रतिवादीहरूमा सन्दीप लिम्बु, प्रविण सुनार, विक्रम अधिकारी, भोला भन्ने सोला महतोको नाम समावेश भएको देखिँदैन । निज चार जना प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो । निजहरूसमेतले कसुर गरेका हुन् भनी कसुरदार ठहर भएका अभियुक्तहरू विवेक राई र सागर बस्नेतले पोल गरेको पाइएन । रातिको समयमा जबरजस्ती करणीको पीडामा परेकी करिब १२ वर्ष उमेरकी अवोध बालिकालाई प्रहरी कार्यालयमा

मानिस सनाखत गराउँदाको फरक प्रकारको परिवेशले देखाइएका मानिसलाई पहिचान गरेको आभाषयुक्त अभिव्यक्ति अभिलेखीकृत गरिएको भए पनि सो कुरा वा तथ्यको विश्वसनीयता अन्य कुनै भरपर्दो प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइएन । यस अवस्थामा का.म.न.पा. वडा नं. ३५ पेप्सीकोला क्षेत्रमा राखिएका बसका सबै खलासीहरूउपर शंकाको आधारमा कसुरदार ठहर गर्नु मनासिब नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू सन्दीप लिम्बु, प्रविण सुनार, विक्रम अधिकारी, भोला भन्ने सोला महतोसमेत चार जनाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५/५/१२ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर २८ गते रोज ६ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-२३१५, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. अशोक कुमार यादवसमेत

जाहेरवाला तथा प्रतिवादीहरू पारिवारिक नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरू रहेको भन्ने देखिन्छ । निजहरूबिच अंश मुद्दासमेत चलेको तथ्य खुल्न आएको छ । अंश मुद्दा यस अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत देखियो । अंशसम्बन्धी विवाद रहेको अवस्थामा मिति २०७३/७/१ का दिन दिउँसोको समयमा विवादित खेतको धान काट्दाको अवस्थामा झगडा भई दोहोरो कुटपिट भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ । कुटपिटमा संलग्न एउटा पक्षले अदालतमा सोही वारदातको विषयलाई लिएर कुटपिट मुद्दा दायर गरेकोसमेत देखिन्छ । सो वारदात घात-प्रतिघातको तवरबाट लुकीछिपी कसुरजन्य कार्य गरेको तथा कुनै जोखिमी हतियार प्रहार गरेको भन्ने पनि देखिएको

छैन । खेतमा दिउँसो धेरै जना मानिसको उपस्थितिमा धान काट्ने विषयमा विवाद भई झगडा भएको तथा हात हालाहाल भएको भन्ने घटनाक्रम रहेको देखिन्छ । पीडित घाइतेहरूको तत्काल भएको घाउ जाँच केस फारामबाट पनि ज्यान मार्ने प्रकृतिको वारदात रहेछ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । घाउ चोट सामान्य प्रकृतिको नै रहेको देखिन्छ । ज्यान मार्ने अभिप्रायले नै कुटपिट हात हालाहाल भएको हो भनी मान्न सकिने कुनै मनासिब कारण देखिएको छैन । यस प्रकारको पारिवारिक स्वरूपको विवादका सन्दर्भमा भएको दोहोरो झडप र कुटपिटको कुरालाई कानूनतः कुटपिटसम्बन्धी वारदात हो भनी मान्नु नै तार्किक र न्यायोचित हुने ।

वारदातको रूप र प्रकृतिबाट विवादित वारदात दुनियाँवादी हुने कुटपिट प्रकृतिको वारदात भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२बमोजिम दुनियाँवादीतर्फको कुटपिट मुद्दामा परिणत गर्ने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५/८/११ को फैसला मनासिब देखिएकोले सो फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर २८ गते रोज ६ शुभम् ।

५१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-८१-१४७५, मिलापत्र बदर, जगरनाथ सिंह राजपुत वि. दुर्गा बहादुर शाहीसमेत

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को सोही दफा २६(१) मा कुनै मोहीको शेषपछि निजको मोही हक को कसमा जान सक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेख भए अनुसार एकासगोलका पति, पत्नी, छोरालगायतका हकवालाहरूको सूची दिइएको देखिएको भए पनि उक्त सूचीमा उल्लेख भएमध्येको

एउटै क्रममा एकभन्दा बढी हकवालाहरू रहेको अवस्थामा ती हकवालाहरूमध्ये कसलाई प्राप्त हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उत्त्न सक्छ । वास्तवमा प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तु यही प्रश्नसँगसम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यी वादी जगरनाथ सिंह र प्रतिवादीमध्येकी दुर्गा देवीका पति स्व रामेश्वर सिंह दुवैजना मोही स्व प्राण सिंहका छोराहरू रहेकोमा अब यी छोराहरूमध्ये पिता प्राण सिंह नामको मोही हक कसलाई प्राप्त हुने हो ? भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्नका सम्बन्धमा पनि सोही दफा २६(१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरी जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । अब प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाधनीले मोही स्व प्राण सिंहका २ जना छोराहरूमध्ये कसलाई पत्याएको देखिन्छ भनेर हेर्दा मिति २०७०।१०।१३ मा स्व प्राण सिंहका छोराहरूमध्ये रामेश्वर सिंहकी पत्नी दुर्गा देवीसँग मोही हकबापतमा रकम लिनु दिनु गरी मिलापत्र गरेको देखिएको र यी पुनरावेदक वादीलाई मोहीको रूपमा स्वीकार गरेको नदेखिएको अवस्थामा निज जग्गाधनीले मोहीको रूपमा स्व रामेश्वर सिंहलाई पत्याएको र यी पुनरावेदक वादीलाई नपत्याएको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

तसर्थः माथि विवेचना गरिएबमोजिम यी पुनरावेदक वादी जगरनाथ सिंह पनि मोही स्व. प्राण सिंहका २ जना छोराहरूमध्येको १ जना छोरा रहेको र जग्गाधनीले पत्याएको अवस्था भए निजका नाममा पनि स्व पिता नामको मोहियानी हक प्राप्त हुने अवस्था देखिएको भए पनि मिति २०७०।१०।१३ को मिलापत्रबाट जग्गाधनीले यी पुनरावेदक वादीलाई नपत्याई अर्का छोरा रामेश्वर सिंहलाई पत्याएको देखिएको र यसरी स्व. मोहीका छोराहरूमध्येमा १ जना छोरालाई पत्याउने अधिकार जग्गाधनीमा निहित रहेकै देखिएको सन्दर्भमा मिति २०७०।१०।१३ को मिलापत्रलाई कानूनविपरीतको मान्न मिल्ने नदेखिँदा मिलापत्र बदर नहुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत

हेटौंडाबाट मिति २०७१/११/२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : श्रेया पौडेल

इति संवत् २०७९ साल असार १९ गते रोज १ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-०२१५, लेनदेन, कृष्णराज उप्रेती वि. जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित मर्केन्टाइल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड

यस मुद्दाका पुनरावेदक कृष्णराज उप्रेतीले मर्केन्टाइल फाइनेन्स कम्पनीबाट तमसुक गरी सवारी साधन कर्जाअन्तर्गत रु.३,०३,७००।- कर्जा लिएको विषयमा विवाद देखिँदैन । साथै फाइनेन्स कम्पनीले प्रतिवादीबाट लिनुपर्ने बाँकी साँवा र ब्याज एवम् हर्जानामध्ये हर्जानातर्फ वादी दाबी नपुग्ने भन्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन नपरेको हुँदा हर्जानातर्फ विचार गर्नु परेन । प्रतिवादीले लिएको ऋणमध्ये धितोमा रहेको ट्रक लिलाम बिक्री भई रु.१,१०,०००।- असुल भएको भनी पुनरावेदकले खुलाएको र त्यसबाट असुल हुन बाँकी साँवा तथा ब्याज रहेको विषयमा पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा जिकिर लिएको देखिएको छैन । यसबाट प्रतिवादीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण साँवा र ब्याज मर्केन्टाइल फाइनेन्स कम्पनीलाई भुक्तान गरी नसकेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको साँवा र ब्याज भराइपाउने अधिकार साहु कम्पनीलाई हुने नै देखिएकोले असुल हुन बाँकी साँवा र ब्याज प्रतिवादीबाट दिलाई भराइपाउने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलालाई नमिलेको मान्न मिलेन ।

तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट वादी दाबीबमोजिम हुने ठहर गरी भएको पर्सा जिल्ला

अदालतको मिति २०६८।५।२० को फैसलालाई केही उल्टी गरी मर्केन्टाइल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवादी कृष्णराज उप्रेतीबाट असुल गर्न बाँकी कर्जाको साँवा र ब्याज भराइपाउने र हर्जानातर्फ वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७०।५।९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शिवबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ साल असार १९ गते रोज १ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-१६८७, फिल्डबुक दर्ता र स्वेस्ता, लिखत बदरसमेत, पदमलाल दुलाल वि. हुत्त बहादुर श्रेष्ठ

वादी र प्रतिवादीको जग्गाको साँध सिमाना एकापसमा जोडिई निजहरू साँधियार रहेको भन्ने देखिन्छ । वादी स्वयं नापीको बखत फिल्डमा उपस्थित भई आफ्नो जग्गा नापी गराएको अवस्थामा साँधमै रहेको अर्को जग्गा नापी भएको कुरा वादीलाई थाहा भएन होला भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने स्थिति रहेको देखिँदैन । यसरी एकसाथ नापी भएको विषयमा चित्त नबुझे वा आफ्नो हक लाने जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नापी भएको अवस्था भएको भए सोही बखत जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ तथा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलको १७ नं.बमोजिम साधिकार निकायमा उजुरी गरी कानूनी उपचार खोज्नुपर्नेमा पुनरावेदक वादीले सो गर्न सकेको देखिँदैन । निजले आफ्नो नाउँमा नापजाँच भई दर्ता भएको कि.नं. ६२ को ज.वि. १-९-२-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतलाई मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको र.नं.३०४३ मिति २०५८/०१/२३ को शेषपछिको बकसपत्रको माध्यमबाट दुर्गाप्रसाद अधिकारी भन्ने व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको समेत देखिएको छ । यसरी शेषपछिको बकसपत्र पारित गर्दा

पनि जग्गाको क्षेत्रफलसमेत लिखतमा उल्लेख हुने हुँदा आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल घटेको विषयमा निज वादीलाई थाहा नभएको भन्ने देखिँदैन । यसरी निज वादीको नाउँमा नापी भएको उक्त कि.नं. ६२ को जग्गा निज स्वयम्ले नापी गराई सहीछापसमेत गरेको र उक्त जग्गाको क्षेत्रफल नापीबाट १-९-२-२ कायम भएको भन्ने कुरा निजलाई २०५८ सालभन्दा अघि नै थाहा भएको भन्ने देखिन आएको छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलको १७ नं. तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ ले जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद तोकेकोमा वादीलाई नापीको सम्बन्धमा २०५८ सालभन्दा अघि नै थाहा भएको देखिएको र प्रस्तुत फिराद २०६७ सालमा मात्र पर्न आएको देखिँदा वादीको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत फिरादलाई हदम्यादभित्रको फिराद भनी मान्न मिलेन ।

यस प्रकार विवादित जग्गाको नापी हुँदाको समयमा वादी स्वयं फिल्डमा उपस्थित भई आफ्नो नाउँको जग्गा नापी गराई फिल्डबुकमा सहीछापसमेत गरेको देखिएको, वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीको नाउँमा नापी भएको कि.नं. ६३ र ६८ मा वादीको जग्गा घुसाई प्रतिवादीले नापी गराएको भए सोही बखत साधिकार निकायमा उजुरी गरी कानूनी उपचार खोज्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो नाउँमा नापी भएको जग्गासमेत अर्कै उनाउ व्यक्तिलाई बकसपत्र गरिसकेको करिब १० वर्षपछि मात्र विपक्षीले आफ्नो जग्गामा मेरो जग्गा घुसाई नापी गराएको कुरा भर्खर मात्र थाहा पाएको भनी दायर गरेको प्रस्तुत फिराद हदम्यादविहीन रहेको देखिँदा हदम्यादविहीन फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी आंशिक दाबी पुग्ने गरी मिति २०६९/०३/२८ मा भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०/१०/०६ मा भएको फैसला सारतः मिलेको

देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- भेषराज कोईराला / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल असार १९ गते रोज १ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-१०२३, परमादेशसमेत, अरुणकुमार यादव वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया, बारासमेत

रिट निवेदकको बाबु र आमा दुवै जनाले नेपालको संविधान जारी हुनुअगाडि नै जन्म र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको र निवेदकको नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरसमेत पुगिसकेको अवस्थामा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिँदा कानूनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु, दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रदिपकुमार उपाध्याय / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-०००८, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, विरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदक प्रतिवादी भई उच्च अदालत पाटनमा चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको देखिएको, उक्त मुद्दामा निवेदकलाई ३ (तीन) दिन कैद र रु.१२,००,०००/- (बाह्र लाख रुपियाँ) जरिवाना भई सो कैद र जरिवानामा निवेदक बेरुजु रहेको देखिएको, अदालतबाट ठहर भएको

कैद र जरिवाना असुलउपर गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुसम्बन्धित अदालत एवम् निकायको दायित्व भएको सन्दर्भमा सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानूनबमोजिम पत्राचार गरी निवेदकलाई कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा राख्न पठाएको कार्य कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : प्रदिपकुमार उपाध्याय / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-८१-०६०७, करकाप, लालमणि भण्डारी वि. ओपेन्द्र बहादुर बुढाथोकी

विवादित २ वटा लिखतमा उल्लिखित रकमको अङ्क हेर्दा खासै ठुलो अङ्कको रहेको देखिँदैन। यदि यी वादीबाट करकापपूर्वक नै लिखत बनाइएको भए यति मात्र अङ्कको रकमको लिखत बनाइन्थ्यो होला ? यदि करकापपूर्वक नै बनाइएको भए एउटै लिखतबाट पनि दुवै लिखतमा उल्लिखित अङ्क बराबरको रकमको लिखत पनि त बनाउन सकिन्थ्यो होला नी ? लगाउको ०७२-८१-०७२५ को लेनदेन मुद्दामा यी वादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा संयुक्त लगानीको गाडीमा यी पुनरावेदकको पनि रु.१,६०,०००/- लगानी रहेको तथ्यलाई स्वीकारै गरेको देखिएको छ। यस प्रकारको काम कारोबार र व्यवहारको प्रकृतिलाई हेर्दा लिखतमा उल्लिखित रकमको अङ्क बिल्कुल काल्पनिक रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था पनि देखिएको छैन।

प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको लेनदेन मुद्दामा मिसिलहरू हेर्दा यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थी वादीलाई

लेनदेन र गाडीको कारोबारको विषयमा पहिले पनि थुनाएको, म १ च. ११५ नं. को गाडी पुर्‍याइदिएपछि मात्र थुनाबाट मुक्त भएको जस्ता विषयहरू पनि प्रत्यर्थी वादीले उल्लेख गरेको देखिन्छ। साथै उक्त गाडी हालसम्म पनि यी पुनरावेदककै भोगचलनमा रहेको भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर यसरी गैरकानूनी रूपमा थुनाएको वा गाडी जबरजस्ती भोग चलन गरिरहेको विषयमा निजका तर्फबाट कुनै उजुरी परेको देखिँदैन। यी वादीको साक्षीहरूको भनाइमा विद्यालय समयभित्रै विद्यालयबाट जबरजस्ती कब्जामा लिई लगेको भनिएको छ। तर सो सम्बन्धमा तत्कालै प्रतिकारका लागि केही गरिएको अवस्था पनि देखिँदैन। एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो व्यक्तिलाई विद्यालय समयभित्रै विद्यालयबाटै जबरजस्ती उठाएर लगेको भन्ने भनाइ नै पनि विश्वसनीय रहेको देखिँदैन। यी पुनरावेदकका साक्षीहरूबाट विवादित लिखत निज प्रत्यर्थी वादीले स्वेच्छापूर्वक आफ्नै स्वहस्ताले लेखी सहीछाप गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिएको छ।

यसप्रकार, करकापपूर्वक गराइएको भनी वादीले लिएको दाबी प्रमाणित हुने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन आएको नदेखिएको, निज वादी र निजैका साक्षीहरूको भनाइ बेहोरा एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण रहेको देखिएको, लिखतमा बसेका अन्तरसाक्षी र यी पुनरावेदकका साक्षीले लिखत स्वेच्छापूर्वक लेखिएको हो भनी किटानी रूपमा लेखाइदिएको देखिएको र निज वादी प्रतिवादीबिचको व्यवहार कारोबारलाई विचार गर्दा लिखतहरू दुई वटा भएको भन्ने मात्र आधारमा विवादित लिखत करकापपूर्वक भएको ठहर्‍याई यी पुनरावेदकलाई सजायसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०६८।९।४ को फैसला नमिलेकाले उल्टी भई वादी दाबी पुग्न

नसक्ने।

इजलास अधिकृत :- श्यामहरि अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम्।

५७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-सी-१६८९, अंश, आनमती बमसमेत वि. शमशेर बहादुर बमसमेत

प्रतिवादीहरूले निजका पिता पतिका अंशियारहरूबिच २०२२/२३ सालतिरै बन्डा भएको भनी जिकिर लिएको अवस्था रहेको, निजहरूको सो जिकिर वादी र प्रतिवादी हाँगाका छोरा पुस्ताका नाममा समेत छुट्टै जग्गा दर्ता रहेकोबाट समर्थित भइरहेको देखिएको, प्रतिवादीतर्फको हाँगाका सन्तानबिच पनि २०५३ सालमै अंशबन्डा भएको कुरा बन्डापत्रको लिखतबाट प्रमाणित भइरहेको देखिएको तथा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं. बमोजिम सो नम्बरको व्यवस्था लागु हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था भए बन्डापत्र खडा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई आफ्नो आफ्नो हिसाब भागशान्ती भोग गरी आएको स्थितिलाई पनि व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको मान्नुपर्ने देखिएको स्थिति हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु कन्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७३/०९/०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- श्यामहरि अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल भाद्र ३० गते रोज ५ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-सी-१६९०, लिखत राजीनामा बदर नामसारी, आनमती बमसमेत वि. शमशेर बहादुर बमसमेत
- ०७३-सी-१६९१, लिखत राजीनामा बदर

नामसारी, आनमती बमसमेत वि. शमशेर बहादुर बमसमेत

५८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-सी-०८८४, बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम दिलाई भराइपाऊँ, शिवजी राय यादव वि. मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा न.पा. औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय मकवानपुरसमेत

पुनरावेदक बैंकको तर्फबाट मूल करारको परिपालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको भन्ने विवाद नरहेको, पुनरावेदक बैंक (तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम) को पक्षमा प्रत्यर्थी लुम्बिनी बैंक लि. ले बैंक जमानत पत्र जारी गरेकोमा पनि विवाद नरहेको, बैंक जमानतको करार मूल करारभन्दा भिन्न र स्वतन्त्र रहने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको, बैंक जमानतपत्र स्वयंमा किटानी सर्तहरू उल्लेख भए देखिबाहेक मूल करारको प्रसङ्ग उल्लेख भएको भन्ने मात्र आधारमा बैंक जमानतपत्रलाई सर्तसहितको बैंक जमानतपत्र मान्न मिल्ने नदेखिएको, बैंक जमानतपत्रको व्याख्या गर्दा सोको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सिद्धान्त रहेको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६२।३।३१ को पत्रबाट मूल करार कानूनविपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने पनि नदेखिएको, बैंक जमानतपत्रमा "to the extent the customer is liable" भन्ने वाक्यांश परेकोलाई आधार मानी बैंक जमानतपत्रलाई सर्तसहितको मान्न सकिने अवस्था पनि नरहेको, सोही वाक्यांशलाई आधार मान्दा पनि मूल ऋणीले तिर्नुपर्ने दायित्वको हदभन्दा बढी रकम हितग्राहीपक्षको रूपमा रहेको पुनरावेदक बैंकले माग गरेको अवस्था नरहेको तथा बैंक जमानतपत्रको करारको प्रकृतिबाट बैंक जमानत पत्रमा उल्लिखित दायित्वको हदसम्मको रकम माग

गर्नासाथ भुक्तानी दिनुपर्नेसम्बन्धित बैंकको दायित्व हुने देखिएको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।७।१६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम बैंक जमानतपत्रमा उल्लिखित रु १,००,००,०००।- (एक करोड रुपियाँ) लुम्बिनी बैंक लि. बाट पुनरावेदक तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (हाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड) ले भराइपाउने।

इजलास अधिकृत:- श्यामहरि अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २२ गते रोज ३ शुभम्।

५९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-०१७०, घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. रामेश्वरप्रसाद यादवसमेत

प्रतिवादी रामेश्वर प्रसाद यादवले बयानका क्रममा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिँदा निजको सो इन्कारी बयानको प्रमाण ग्राह्यताका सम्बन्धमा पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिएको छ। मुद्दाको पक्षले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिने सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। यो व्यवस्थाले मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा निजको पक्षमा प्रमाणमा लाग्ने स्थिति देखिँदैन। सामान्यतया: आफूलाई लागेको आरोपमा इन्कार रही आरोपपत्र मागदाबीबमोजिमको दायित्वबाट छुटकारा चाहनु अस्वाभाविक हुँदैन। तर कसैले आफूलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा स्वीकार गरेर बयान गर्छ भने त्यो अपवादको स्थिति हुन्छ। कुनै मुद्दामा कुनै पक्षले आफ्नो विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने गरी कुनै कुरा

व्यक्त गर्दछ भने साँचो नभई कसैले पनि कुनै कुरा आफ्नै विरुद्धमा व्यक्त गर्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर प्रमाण ऐनको दफा ९(१) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। तथापि आरोपित पक्षलाई निज विरुद्ध लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका स्वरूप प्रतिरक्षाको लागि आफ्नो भनाइ राख्ने अवसरको रूपमा निजबाट बयान लिइने हुँदा निजको त्यस्तो बयान अन्य प्रमाणहरूसँग समर्थित हुन्छ भने निजको बयान बेहोरा निजको पक्षमा पनि प्रमाणग्राह्य हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। खास गरेर प्रतिवादीले बयानमा लिएको जिकिरलाई प्रमाणमा लिइने विषयलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा भएको व्यवस्थाका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीले आफ्नो बयानका क्रममा आफू विरुद्ध लगाइएको कसुरबापत हुन सक्ने सजायबाट रिहाइ पाउनुपर्ने जिकिर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजैको हुने व्यवस्था भएको देखिँदा इन्कारी बयान स्वयंमा प्रमाणग्राह्य हुने नभई अन्य प्रमाणहरूसँग समर्थित भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो इन्कारी बयानले प्रमाणको स्थान लिन सक्ने देखिने।

यसप्रकार माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार, कारण एवम् प्रमाणहरूसँग प्रतिवादीहरू रामेश्वर प्रसाद यादव र ढक बहादुर गुरुङलाई आरोपपत्रबमोजिमको मागदाबीबाट सफाई दिने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७१।११।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू रामेश्वर प्रसाद यादव र ढक बहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा सोही दफाबमोजिम जनही बिगो रु. ९७,०५०।- (सन्तानब्बे हजार पचास रुपियाँ) बराबर जरिवाना र जनही ४ (चार) महिनाका दरले कैद हुने ठहर्छ। बिगो रकम बरामद भएको हुँदा सो रकम जफत हुने ठहर्छ। बिगो रु. १ लाख कायम

हुनुपर्ने भन्ने हृदसम्मको आरोपपत्र दाबी पुग्न नसक्ने ।
इजलास बस्ने इजलास अधिकृतः प्रदिप कुमार
उपाध्याय

फैसला तयार गर्ने इजलास अधिकृत :- श्यामहरि
अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल पुस ५ गते रोज ३ शुभम् ।

६०

**मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-WO-०७७२, उत्प्रेषणसमेत,
बृज गोपाल इनानी वि. श्री ऋण असुली पुनरावेदन
न्यायाधिकरण, अनामनगर, काठमाडौंसमेत**

निवेदकले कि नं. ६३५, ६३८, ६३९,
६४१ र ६४२ का जग्गालाई लिलाम प्रयोजनका
लागि मूल्याङ्कन नगरिएको तथा लिलाममा पनि
नचढाइएको भन्ने जिकिर पनि निवेदनमा लिएको
देखिन्छ । यी जग्गाहरूको लिलाम प्रयोजनका लागि
मूल्य नै कायम नगरी लिलाम गरिएको भन्ने निजको
भनाइ रहेको देखिँदैन । यी जग्गाहरू लिलाम नै
नगरिएको अवस्था हुँदा मूल्य कायम गर्नुपर्ने अवस्था
पनि नपरेको देखिन्छ । यी जग्गाहरू लिलाम नभई
बाँकी रहेको तर साहु बैंकको ऋण असुली नभएको
स्थिति रहेको भए यी जग्गाहरू पनि लिलाम हुनुपर्ने
भन्ने जिकिर त बैंकले लिनुपर्ने हो तर सोतर्फ साहु
बैंकको कुनै दाबी नभएको अवस्थामा यी जग्गाहरू पनि
लिलाममा समावेश हुनुपर्ने भनी ऋणी स्वयम्ले जिकिर
लिनु युक्तिसङ्गत देखिन आउँदैन । साथै यी जग्गाहरू
लिलाममा समावेश नगरिएको कारणले ऋणीलाई के
कुन कानूनले प्रदान गरेको के कुन अधिकारमा आघात
परेको हो सो सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख गर्न सकेको
देखिँदैन । यसैले यी जग्गाहरू लिलाममा समावेश
नभएको भन्ने कारणले मात्र विवादित लिलामको काम
कारबाही कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मान्न मिलेन ।

यसप्रकार, निवेदकले दाबी गरेको
विवादित लिलामसँगसम्बन्धित काम कारबाहीहरू

अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको भन्ने
नदेखिएको, ऋण असुली गराइपाउने गरी भएको
फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा लिलाम गरिएको
अवस्था हुँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा बदनियत
राखेर लिलाम गरेको भन्न मिल्ने पनि नदेखिएको,
विवादित लिलामको काम कारबाहीमा जुन कानूनी
व्यवस्थाहरूलाई आधार मानेर त्रुटिपूर्ण भनी दाबी
लिइएको हो सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको पनि
नदेखिएको स्थिति हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको
आदेश जारी हुनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज
हुने ।

इजलास अधिकृत - भेषराज कोइराला/श्रेया पौडेल
कम्प्युटर अपरेटर :- कृष्ण गिरी
इति संवत् २०७९ साल असोज ३० गते रोज १ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला
भएको छ ।

- ०७१-MS-००३५, अदालतको अवहेलना,
बृज गोपाल इनानी वि. श्री अस्मान तामाङ,
ऋण असुली अधिकृत, ऋण असुली
न्यायाधिकरण कमलपोखरी, काठमाडौंसमेत
- ०७२-WO-०७५०, उत्प्रेषण / परमादेश,
बृज गोपाल इनानी वि. का.जि.का.म.न.पा.
वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित प्रधान कार्यालय
रहेको, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.समेत
- ०७१-WO-०९१८, उत्प्रेषण / परमादेश,
बृज गोपाल इनानी वि. श्री ऋण असुली
न्यायाधिकरण कमलपोखरी, काठमाडौंसमेत

६१

**मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-WO-०२०९, उत्प्रेषणयुक्त
परमादेश, दीपक आचार्य वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत**

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
को नियम ५३ को उपनियम (१) मा “सेवालाई उपयोगी

र आवश्यक पर्ने विषयमा मन्त्रालयको वा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन वा छानिई अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन बिदा पाउन सक्ने” कुरा उल्लेख भएको छ । उपनियम (२) बमोजिम “कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा छ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने” देखिन्छ भने उपनियम (४) अनुसार “अध्ययन बिदामा बस्दा कर्मचारीले पूरा तलब पाउने” हुन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन भई वा छानिई अध्ययन गर्न जाने नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई अध्ययन अवधिभर पूरा तलबसहितको अध्ययन बिदा दिने भन्नेसम्म हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम (५) मा “सम्बन्धित समूह उपसमूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीलाई उपनियम (२) बमोजिम अध्ययन बिदा दिन सकिने छ । उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो अध्ययन बिदामा बस्ने कर्मचारीहरूले तलब पाउने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रावधान अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाका लागि उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीलाई बेतलबी अध्ययन बिदा दिन सकिने हुन्छ । निवेदकले पूरा तलबसहितको अध्ययन बिदा स्वीकृतिको माग गरेको भए पनि निज नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि मनोनयन भएको वा उक्त मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा छानिएको नभई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । निजलाई अध्ययनका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा

जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मनोनयन गरेको वा छनौट गरेको देखिँदैन । अध्ययनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनु र छात्रवृत्तिका लागि संस्थागत रूपमा मनोनयन हुनु फरक-फरक कुरा हुन् । तथापि निवेदकले अध्ययन गरेको विषय नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहका लागि उपयोगी रहेको महसुस गरी प्रत्यर्थी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिम निजको बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यसरी बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी अध्ययनको अवसर प्रदान गरेको प्रत्यर्थीको कार्यलाई नियम विपरीत वा गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ६४ मा “बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहूलियत मात्र हो” भनी उल्लेख भएको छ । बिदा लिने वा पाउने कुरालाई अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । यो संस्थाको आवश्यकता र अनुकूलताको आधारमा विवेकसङ्गत तवरबाट प्रदान गरिने सुविधा मात्र हो । तसर्थ, तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत नगरिएकोसम्मको कारणबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक अधिकारमा आघात परेको भनी सम्झन नमिल्ने ।

अतः नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिम बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी सोबमोजिमको अभिलेख राख्न पठाइएको प्रत्यर्थीहरूको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा निवेदक दीपक आचार्यको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्यटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल पुस १४ गते रोज ५ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७३-CI-११९८, अनुमतिपत्र

खारेज निर्णय बदर, छाहारेखोला हाइड्रोपावर प्रा.लि.
वि. विद्युत् विकास विभाग, अनुमतिपत्र महाशाखा,
काठमाडौंसमेत

पुनरावेदकले लमजुङ्ग जिल्लाको घेर्मु र ताधिङ्ग गा.वि.स.मा १७.५ मेघाबाट क्षमताको छाहारेखोला हाइड्रोपावर नामक जल विद्युत् निर्माण उत्पादनको लागि विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०६९/४/२ मा अनुमति प्राप्त गरेको पाइयो । उक्त हाइड्रोपावर उत्पादनको अनुमति लिनुपूर्व प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभागले निर्धारण गरेबमोजिम पुनरावेदकले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (Detail Project Report - DPR) तयार गरेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि परियोजनास्थलसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन पुऱ्याउने उद्देश्यले Greed Connection को लागि सम्झौता भएको र सो कार्यको लागि वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको समेत पाइयो । मिति २०६९/४/२ मा भएको अनुमतिपत्रको प्रकरण ७(ड) मा अनुमतिपत्र जारी भएको १ वर्षभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) तथा वित्तीय व्यवस्थापन (Financials Closure) सम्पन्न गरी विद्युत् नियमावलीको नियम २१ बमोजिम भौतिक रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने साथै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रति ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागमा दिनुपर्ने र एक वर्षभित्र बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको समेत देखियो । सो सम्झौतापश्चात् १ वर्षको म्याद थपसमेत भएको देखिन्छ । पुनः म्याद थपको सम्भावना रहेको भई प्रक्रिया अपनाइएको अवस्थामा म्याद थप गर्नु नपर्ने कारण खुलाई निर्णय नगरी अनुमतिपत्र रद्द (खारेज) गरिएको पाइयो ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको

नियमविपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्नसम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने यसरी तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने तर अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीलेसम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थीमध्येको उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपूर्वसम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त पुनरावेदक कम्पनी छाहारेखोला हाइड्रोपावर प्रा. लि.लाई सफाइको मौका दिएको देखिएन । सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीले कसैको हक, हित वा स्वार्थप्रतिकूल कुनै निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसलाई आधारभूत कानूनी सर्तको रूपमा अनुशरण गरिनुपर्दछ । कुनै निर्णयको सारवान पक्ष उचित पनि होलान् तर त्यस्तो निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रियागत सर्तहरू पालन गरिएको छैन भने सो निर्णय त्रुटिपूर्ण र बदरभागी बन्न पुग्दछ । सैद्धान्तिक रूपमा यसरी सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनी न्यायिक प्रक्रियामा अनुसरण गर्ने गरिएको छ । यस अदालतबाट अनेकौँ विवादका सन्दर्भमा पटक पटक अनेक पटक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण हुनुपर्ने अनिवार्यता रहेको भनी व्याख्या भई न्यायिक सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका प्रत्येक निर्णयाधिकारीको कानूनी कर्तव्य बन्दछ । यस दृष्टिले हेर्दा प्रत्यर्थी उर्जा मन्त्रालयका सचिवले मिति २०७१/९/३० मा गरेको विद्युत् अनुमतिपत्र रद्द (खारेजी)सम्बन्धी विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो ।

प्रत्यर्थी उर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१/९/३० को विवादित निर्णय गर्दा

निर्णयकर्ताले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी तथ्य, कानूनलगायतका समग्र विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्षमा पुगेको भन्ने देखिएन । विद्युत् अनुमतिपत्र रद्द गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१/५/१३ मा भएको निर्णय अनुसार लेखी आएबमोजिम खडा गरिएको टिप्पणी सदर गरी उर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट निर्णय भएको पाइयो । विवादित निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/५/१३ को निर्णयको परिणाम थियो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । विवादित निर्णय गर्दा आयोगबाट लेखी आएको सन्दर्भबाहेक अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने अन्य कुनै तर्कसङ्गत आधार वा वस्तुगत कारण खुलाएको देखिँदैन । यसलाई पनि न्यायिक मान्यताअनुकूल भएको निर्णय भनी मान्न नमिल्ने ।

निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गरेको नदेखिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेको आधारमा प्रत्यर्थी उर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय भएको देखिएको, विवादित निर्णय गर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरेको नदेखिएको समेत हुँदा प्रत्यर्थी उर्जा मन्त्रालयले मिति २०७१/९/३० मा गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । यस प्रकारको कानून र न्यायिक सिद्धान्तप्रतिकूलको उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/६ मा भएको फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उल्लिखित निर्णय र फैसला उल्टी (बदर) हुने ।

निर्धारित म्यादभित्र Financial disclosure नगरेकोलगायत विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता, २०६९ मा तोकिएको सर्त, तत्सम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदकलाई सुनुवाइको उचित मौकासमेत प्रदान गरी अनुमतिपत्र खारेज

(रद्द) गर्नुपर्ने हो वा होइन ? निवेदकलाई दिएको अनुमतिपत्रको कार्यावधि थप (नवीकरण) गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमतिपत्र खारेजी वा नवीकरण गर्ने विषयमा वस्तुगत कारण र आधार खुलाई निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत:- खुम प्रसाद भण्डारी / शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

६३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुंगाना, ०७९-WO-१०५७, उत्प्रेषण, हुकुमबहादुर ओली वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत विषयको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा दायर हुन आएको देखियो । रिट निवेदक अधिवक्ता (कानून व्यवसायी) रहेको तथ्यमा विवाद छैन । निज निवेदक अधिवक्ता सुशिलकाजी बानियाँको प्रस्तुत विवादित विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको कुरा निजको पेसागत प्रकृति र अन्य कुनै कारणबाट पनि देखिन आएको पाइएन । विज्ञापित पदका लागि निज उम्मेदवार भएको वा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन पुगेको भन्ने पनि खुल्दैन । स्पाइनल सर्जरीसम्बन्धित कुनै चिकित्सक वा विशेषज्ञलाई विवादित विज्ञापनको कारणबाट अनुचित असर परेको भए निजले नै रिट निवेदन लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने थियो । तर त्यस प्रकारको अवस्था देखिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य वा सामाजिक सेवासम्बन्धित विषयमा हरेक सचेत नेपाली नागरिकको कहीं न कहीं चासो रहन पुगेको हुन्छ भन्दैमा त्यसलाई स्वतः रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न पाउने प्राविधिक अर्थको सार्थक सार्वजनिक सरोकारको

विषय ठान्न सकिँदैन । यस दृष्टिले हेर्दा यस प्रकारको शैक्षिक वा व्यावसायिक योग्यता निर्धारणको विषयलाई लिएर निवेदक अधिवक्तालाई यस अदालतमा रिट निवेदन गर्ने हकद्वेया रहेको छ भनी मान्न सकिएन ।

विवादित विषयका अन्य पक्षतर्फ दृष्टिगत गर्दा, विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३बमोजिम निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ जारी भई निजामती कर्मचारी अस्पताल स्थापना भएको देखियो । उक्त गठन आदेशको दफा ७ मा अस्पतालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले स्वीकृत गरेबमोजिमको दरबन्दी रहने, उक्त दरबन्दीमा समितिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू उपलब्ध गराउन सक्ने, अस्पतालको दरबन्दीमा आफ्नै स्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरी समितिले आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न तथा परामर्श सेवा लिन सक्ने र अस्पतालका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवाको सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको पाइयो । सो गठन आदेशको दफा १५ मा यस गठन आदेशको प्रतिकूल नहुने गरी निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाई लागु गर्न सक्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही प्रावधानबमोजिम निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७० बनाई जारी गरेको र आवश्यक संशोधनसहित सोही विनियमावली हाल कार्यान्वयनमा रहेको पाइयो । यसरी जारी भएको विनियमावली खारेज हुनुपर्दछ भन्नेतर्फ रिट निवेदकले जिकिर गरेको देखिएन । यस अवस्थामा विधिसम्मत तवरबाट जारी

भएको विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार भए गरिएका काम कारबाहीलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालसम्बन्धित विनियमावलीमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सेवाको विभिन्न तहका पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको देखिन्छ । विनियमावली अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थोपेडिक सर्जरीमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १ वर्षको स्पाइनल सर्जरीमा क्लिनिकल फेलोसिप गरी रजिस्ट्रार वा सोसरहको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको, स्पाइनल सर्जरीमा २ वर्ष फेलोसिप गरेको भए २ वर्ष सेवा गरेको भनी स्पाइनल सर्जरी सिनियर रजिस्ट्रार नवौँ तहको लागि योग्यता तोकिएको देखिन्छ । सोही प्रावधानबमोजिम विवादित विज्ञापन भएको देखियो । विनियमावलीमा संशोधन गर्दा र योग्यता निर्धारण गर्दासम्बन्धित विज्ञ वा विशेषज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरी, निजहरूको राय सल्लाह मुताविक तथा लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेत लिई योग्यता तोकिएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थी अस्पतालको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । उपलब्ध विशेषज्ञको सेवा तथा संस्थाको आवश्यकताका आधारमा योग्यता निर्धारण गर्नु कुनै अनुचित कुरा पनि होइन । यसरी भएको काम कारबाहीलाई अस्वाभाविक, अनुचित वा बेमुनासिब भनी मान्न मिल्ने कुनै उचित कारण नदेखिने ।

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४बमोजिम स्थापना भएको निजामती कर्मचारी अस्पतालको पदपूर्ति समितिबाट भएको अस्पतालमा रिक्त रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नेलगायतका काम कारबाही कानूनप्रतिकूल नदेखिएको र रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने प्रतीत हुने गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्ने सार्थक सम्बन्ध र सरोकारसमेत नदेखिएको हुँदा निवेदकको

मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास :- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ३

६४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-०४७८, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. धनिराम थारुसमेत

मानिसहरूको भिडभाड नहुने गाउँघरको ग्राभेल बाटो रहेको देखिन्छ। सो अवस्थामा सामान्यता सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन सक्ने भनी परिणामको पूर्वआकलन गर्न सक्ने परिस्थिति देखिन आएन। प्रतिवादीले दुर्घटना हुनुबाट रोक्नका निम्ति मोटरसाइकलको गियर डाउन गर्ने, स्पिड कम गर्नेजस्तो सतर्कता अपनाएको समेत देखिन्छ।

प्रतिवादी धनिराम थारुले सावधानीपूर्वक मोटरसाइकल चलाउँदै जाँदा मोटरसाइकल दुर्घटना भई उक्त दुर्घटनाको परिणाम स्वरूप निमा जि.सी. को मृत्यु भएको देखिन्छ। प्रतिवादीले अपनाउनुपर्ने सतर्कता अपनाएको तथा निजले आपराधिक मनसायबाट प्रेरित भई लापरवाहीपूर्ण तवरबाट सवारी चलाएको भन्ने कागज प्रमाणबाट देखिन आएन। प्रतिवादीको हेलचेक्रयाइँका कारणले सवारी दुर्घटना भई पैदल हिँडिरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ। सो अवस्थामा प्रतिवादी धनिराम थारुलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला अन्यथा देखिन आएन।

प्रतिवादीलाई उल्लिखित ऐनको दफा १६१(१) वा (२) बमोजिम कसुर कायम गरेमा मात्र

ऐ. १६१ (४) आकर्षित हुने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी धनिराम थारुलाई दफा १६१ (३) बमोजिम सजाय भएको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (४) बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।

प्रतिवादी धनिराम थारुले चलाएको सवारी साधनबाट व्यक्तिको मृत्यु भएकोले कसुरको गम्भीरता स्वभावतः बढी हुन्छ। वारदातको समयमा प्रतिवादी धनिराम थारुको उमेर २२ वर्ष रहेको र काममा गई फर्केको अवस्थामा सवारी दुर्घटना भएकोमा निज त्रसित भएर उक्त वारदातस्थलबाट भाग्नु स्वाभाविक देखिए तापनि निजले दुर्घटनापश्चात् घाइते व्यक्तिलाई उपचारका निम्ति अस्पताल लैजाने जस्ता दायित्व निर्वाहनगरेको तथ्यलाई नकार्न न्यायसङ्गत हुँदैन। यस स्थितिमा बाँके जिल्ला अदालतले प्रतिवादी धनिराम थारुलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम रु २,०००/- जरिवाना र ७ दिन कैद सजाय मात्र गरेको र उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले समेत सदर गरेकोमा न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दा प्रतिवादीलाई न्यूनतम सजाय मात्र गरिनु न्यायपूर्ण देखिन आएन।

प्रतिवादी राम कुमार थारुको हकमा वारदातमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल निजको नाउमा दर्ता रहेको र निजले अर्का प्रतिवादीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको थाहा हुँदाहुँदै मोटरसाइकल चलाउन दिएको मा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने भनी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी राम कुमार थारुले अदालतमा मैले आफ्नो नाउँको मोटरसाइकल धनिराम थारुलाई चलाउन दिएको होइन, वारदातको समयमा म भारतमा थिएँ भनी कसुरमा इन्कार गरी बयान गरेको देखिन्छ।

केवल अनुमानको भरमा प्रतिवादी राम

कुमार थारुलाई अभियोग दाबीबमोजिम दोषी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा निजले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने भनी बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर कायम गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला न्यायोचित देखिन आयो ।

प्रतिवादीमध्ये रामकुमार थारुको हकमा निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको बाँके जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादी धनिराम थारुको हकमा निजलाई बाँके जिल्ला अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम रु. २,०००/- जरिवाना र ७ दिन कैद सजाय गरी ऐ. १६१ (४) बमोजिम थप रु. ४,०००/- जरिवाना गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले सदर गरेकोमा वारदातको परिणाम स्वरूप घाइते भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको तथा वारदातपश्चात् प्रतिवादीले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वसमेत निर्वाह नगरेकोले उक्त फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादी धनिराम थारुलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम ६ महिना कैद र रु. २,०००/- जरिवाना हुने तथा नेपाल सरकारले ऐ. दफा १६१ (४) तर्फ लिएको दाबी पुन नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : सदिका राउत

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम् ।

६५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-०९३२, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. बमबहादुर सिंजाली

प्रतिवादी बम बहादुर सिंजालीले जाहेरवाला र निजका छोरा भतिजालाई वैदेशिक रोजगारका निम्ति कोरिया पठाइदिन्छु भनी कुनै रकम लिएको छैन भनी

अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवाला गोपाल बहादुर रानाले हामी कसैको राहदानी थिएन, प्रतिवादीले राहदानी बनाइदिने भनेका थिए भनी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । सो अवस्थामा निज जाहेरवालासमेतका व्यक्तिहरूसँग तत् समयमा वैदेशिक रोजगारका निम्ति जान अनिवार्यरूपमा चाहिने राहदानी थिएन भनी स्पष्ट देखिन्छ । सुरु मिसिल संलग्न जाहेरवाला गोपाल बहादुर रानाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट निजको जन्म मिति २०१४/११/२५ रहेको देखिन्छ । निजले मिति २०७०/३/१४ मा जाहेरी दिएको देखिन्छ । जाहेरी दिँदाको समयमा निजको उमेर ५६ वर्ष रहेको देखिन्छ । यसरी राहदानीसमेत नभएको ५६ वर्ष पुगेको प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारका निम्ति कोरिया जानको लागि जाहेरवालालाई रु. ४८,३९,०००/- दिएको भन्ने जाहेरी विश्वसनीय देखिन आएन ।

मिति २०६७/१०/१० को लिखतमा जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारका निम्ति कोरिया पठाउने भनी प्रतिवादीले रु. ४८,३९,०००/- दिएको उल्लेख भएको छ भने जाहेरीमा उक्त रकम जाहेरवाला एवम् निजका एकाघरको छोरा, भाइ भतिजालाई वैदेशिक रोजगारका निम्ति पठाउन दिएको भनी उल्लेख भएको तथा जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा उक्त रकम आफूलाग्यत भतिजा र नातिहरूलाई वैदेशिक रोजगारका निम्ति कोरिया पठाउनलाई दिएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी एउटै व्यक्तिले एउटै कारोबारका सम्बन्धमा फरक-फरक कुरा उल्लेख गरेको, प्रतिवादीले अनुसन्धानदेखि नै कसुरमा इन्कारी बयान दिएको तथा जाहेरवालासँग वैदेशिक रोजगारका निम्ति आधारभूत रूपमा चाहिने पासपोर्टसमेत नभएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच वैदेशिक रोजगारका निम्ति रकम लेनादेना भएको भन्ने पुष्टि हुन आउँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा भएको

कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणको भार वादी पक्षलाई हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले अभियोग पुष्टि गर्नका निम्ति वस्तुनिष्ठ एवम् निश्चयात्मक प्रमाण पेश गरेको देखिन आएन।

प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७२/०३/२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सदिका राउत

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम्।

६६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WO-
१०५६, उत्प्रेषणसमेत, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स प्रा.लि.
वि. श्रम अदालत, अनामनगर काठमाडौंसमेत

सेवाबाट हटाउने सजाय भनेकोसम्बन्धित प्रतिष्ठानका श्रमिकको सम्बन्धमा गरिने अन्तिम विभागीय सजाय नै हो। यस्तो सजाय अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गर्ने अन्तिम कारबाही हो भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिँदैन।

कारबाही गर्ने अधिकार प्रबन्धकलाई छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ र श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० मा व्यवस्थापकले सजाय गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको र दफा २(च) मा व्यवस्थापकको परिभाषा गरी प्रतिष्ठानको सन्दर्भमा अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने विभाग र शाखाको प्रमुखसमेतलाई जनाउदछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। श्रम ऐन, २०४८ अनुसार सञ्चालक समितिले अन्तिम अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार जहिलेसुकै प्रदान गर्न सक्ने र अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट अख्तियार जहिलेसुकै पनि प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ।

तर श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३६ (२) ले खराब आचरणबापत सजाय गर्ने सम्बन्धमा गरिने अधिकार प्रत्यायोजनमा नियन्त्रण गरिएको देखिन्छ। ऐ. ऐनको दफा २(द) ले व्यवस्थापकको परिभाषा गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) मा भएको परिभाषा जस्तै अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्नेजस्तो देखिए तापनि यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको सन्दर्भमा दफा १३६(२) ले यस्तो अधिकारको प्रत्यायोजन सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय वा माइन्चुटबाट नभई केवल दफा १०८ बमोजिम बनेको विनियमावलीबाट मात्र प्रत्यायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले विनियमावलीबाट प्रबन्धकको अधिकार स्थापित भएको भन्ने उल्लेख नभई केवल मिति २०७६/१०/०६ को सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट अधिकार प्राप्त गरेको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ। यसरी श्रम ऐन, २०७४ ले खराब आचरणमा कारबाही सम्बन्धमा दफा १०८ बमोजिमको विनियमावलीबाहेक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले प्रत्यर्थीलाई कारबाही गर्ने गरेको कार्य अधिकारप्राप्त व्यक्तिले गरेको मान्न मिलेन।

विपक्षी रामप्रवेश साह कानूलाई सेवाबाट हटाउने गरी रिट निवेदकबाट भएका कामकारबाही तथा निर्णय नै कानूनविपरीत अनधिकृत व्यक्तिबाट भएको भन्ने देखिइसकेको र माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको तथ्य एवम् कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा विपक्षी रामप्रवेश साह कानूलाई सेवाबाट हटाउने रिट निवेदकको निर्णयलाई बदर गरी निजलाई साबिकको सेवामा पुनर्बहाली गराउने र सेवाबाट हटाइएको मिति २०७७/१२/१ गतेदेखिको सम्पूर्ण पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासमेत निवेदक प्रतिष्ठानबाट पाउने ठहर्‍याई श्रम अदालतबाट मिति २०७९/१८/२८ मा भएको फैसला न्यायिक निकायबाट कानूनले तोकेको कार्यविधि पालना गरी आवश्यक

तथ्य एवम् प्रमाण बुझी न्यायको रोहबाट भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- उमेश प्रसाद पाण्डेय

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असार ११ गते रोज २ शुभम् ।

६७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-०१४१, ०७३-CR-०६२९, ०७३-CR-०९५९, जबरजस्ती करणी, पवन डाँगी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रदिप चौधरीसमेत, दुर्गा चौधरी वि. नेपाल सरकार

प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू प्रदिप चौधरी, विक्रम भन्ने राहुल चौधरी र गुरुप्रसाद चौधरीको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरू सबैले अनुसन्धानमा पवन डाँगीको घरसम्म गएको स्वीकार गरी आफूहरूले समेत करणी गरेको कुरामा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ भने अदालतसमक्ष कसुरमा पूर्णइन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा बयान गर्ने प्रतिवादी पवन डाँगीले आफूले २ पटकसम्म करणी गरेको स्वीकार गरी बिक्रम चौधरी कोठाभित्र प्रवेश गरे तापनि करणी गरेनन् गुरुप्रसाद चौधरी र प्रदिप चौधरी कोठा बाहिर बसेका थिए भनी लेखाइदिएको अवस्था देखिन्छ । यसैगरी यी प्रतिवादी गुरुप्रसाद चौधरीले बिक्रम चौधरी कोठाभित्र प्रवेश गरे तापनि करणी गरेका रहेनछन् । म र प्रदिप चौधरी बाहिर बसेका हौं भन्नेसमेत अनुसन्धानमा बयान गरेको देखिन्छ । यसैगरी विक्रम चौधरीले अनुसन्धानमा गुरु प्रसाद चौधरी र प्रदिप चौधरी भने घरकोठाभित्र प्रवेश गरेनन्, बाहिर बसिरहे, म कोठाभित्र प्रवेश गरे तापनि पीडितालाई करणी गरिँ भनी तथा अर्का प्रतिवादी दुर्गा चौधरीले आफूले एकपटक पीडितालाई करणी गरेको स्वीकार गरी विक्रम चौधरीभित्र प्रवेश गरे तापनी करणी गरेनन् गुरु प्रसाद चौधरी र प्रदिप चौधरी घर कोठाभित्र प्रवेश गरेनन् भनी अनुसन्धानमा

लेखाइएको देखिन्छ । पीडिताले निज प्रतिवादीहरूलाई यकिन गरी गढाउ गर्न सकेको पनि देखिँदैन भने यी प्रतिवादीहरूको मौकामा भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Vaginal Swab नपाएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने अन्य सबुद प्रमाणबाट पनि यी प्रतिवादीहरूले समेत पीडिता जाहेरवालीलाई करणी गरेको भन्ने समर्थित हुन नआएको यस शंकाजन्य स्थितिमा निजहरूले समेत करणी गरेको भनी मान्नु न्यायोचित देखिँदैन । अतः उल्लिखित अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको आरोप शंकारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिँदा जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा कसुरदार कायम गरी सजाय गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका पवन डाँगी र प्रतिवादी दुर्गा चौधरीसमेतले पीडिता जाहेरवाली ५६(घ) लाई सामूहिक रूपमा करणी गरेको देखिन आयो । आशिक न्यौपानेको हकमा मुद्दा अन्तिम भएबाट पनि वारदातको विषयमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । समग्रतामा हेर्दा यो सामूहिक करणीको वारदात देखिन आयो । सामूहिक करणी गर्न कुनै पनि महिलाले सहमति दिन्छ भन्नु समस्त महिलावर्गउपर अपमान हुने र यस्तो कुरा न्यायको आधारसमेत बन्न सक्दैन । वारदातको समयमा कायम रहेको साबिक मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा एकभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने उक्त दफामा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । घटना पवन डाँगीले भाडामा लिएको आशिक न्यौपानेको घरभित्र घटेको देखिएको, यी प्रतिवादीहरू एक-आपसमा परिचित एकै

ठाउँका देखिएको, घटनाको सूचना पाउनासाथ प्रहरी परिचालित भई आशिकबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरू तत्काल पक्राउ परी स्वास्थ्य जाँचसमेत भएको, स्वास्थ्य जाँच हुँदा पीडिताको योनिमा शुक्रकीट र प्रतिवादीमध्येको दुर्गा चौधरीको परीक्षणमा शुक्रकीट पाइएको, पीडित तथा पीडितालाई तत्काल उपचारमा लिएर जाने व्यक्तिहरूको बकपत्रसमेत बाट माथि उल्लेख भए अनुसार सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी भएको अर्थात् पीडिताउपर सामूहिक करणी भएको स्थापित हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर जबरजस्ती करणीको ३(क) को सो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने नै देखिन आउने।

अतः प्रतिवादी प्रदिप चौधरी, प्रतिवादी गुरु प्रसाद चौधरी र प्रतिवादी बिक्रम भन्ने राहुल चौधरीको हकमा निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट मिति २०७२।०३।०६ मा भएको फैसला सो हदसम्म सदर गरी पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गा चौधरी र पवन डाँगीले पीडिता जाहेरवाली ५६(घ) लाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरी साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महल १ नं. विपरीत ३(५) नं. तथा ऐ. ३(क) नं. विपरीत कसुर स्थापित गरी ऐ. ऐनको ३(५) नं. कसुरमा जनही ५(पाँच) वर्ष कैद र सो कसुर सामूहिक जबरजस्ती करणीको कसुर भएकोले प्रतिवादीहरू पवन डाँगी र दुर्गा चौधरीलाई जनही जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद थप हुने र जनही प्रतिवादीहरूबाट पीडितालाई रु. १०,०००।- क्षतिपूर्तिबापत भराइलिन पाउने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी मिति २०७३।२।११ मा भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सदन अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १५ गते रोज ३ शुभम्।

६८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CR-०८२४, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. शेरबहादुर भुल

प्रतिवादीले पीडितउपर गरेको क्रियाकलाप जबरजस्ती करणीको उद्योग वा बालयौन दुरुपयोगको कसुरअन्तर्गत पर्ने विषय हो भनी हेर्दा जबरजस्ती करणीको अपराधको मुख्य तत्त्व जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय राखी मन्जुरीबिना वा मन्जुरी दिन सक्षम नभएको अवस्थामा करणी गरेको अवस्था हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा २१९(२) मा जबरजस्ती करणी के कस्तो कार्य गर्दा हुन्छ भन्ने दृष्टान्त दिइएको छ। तर सो परिच्छेदमा जबरजस्ती करणीको उद्योगको परिभाषा वा दृष्टान्त दिइएको छैन। त्यसैले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरलाई यसको सैद्धान्तिक परिवेशमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ। वस्तुतः कुनै अपराधको उद्योग भन्नाले अपराध गर्नको लागि आपराधिक मनसायसहित आपराधिक कार्य प्रक्रिया सुरु गरिसकेको तर कुनै कारणवश इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हो। अर्थात् उद्योगमा इच्छित अपराध गर्ने मनसाय साथ तयारी गरेको, सो चरण पार गरी अपराध घटाउने प्रयास गरेको तर सो कार्यले पूर्णता भने नपाएको अवस्था हुनुपर्छ। उद्योगको अवस्था निर्धारण गर्दा कसुरदारले गरेका कार्यहरू पूर्णअपराधको कति नजिक रहेको छ भनी हेरिनुपर्छ। साथै भौतिकरूपमा पनि कसुरदार अपराधको कुन चरणमा पुगेको अवस्था छ भनी हेरी उद्योग हो वा होइन भनी यकिन गरिन्छ। कुनै अपराधको उद्योगमा कसुरदारले इच्छित अपराधलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्था हुन्छ। “उद्योगको कसुरमा के कार्य गन्यो भन्ने भन्दा पनि के कस्तो परिस्थितिमा के कति गम्भीर कार्य गन्यो र सो कार्य पूर्ण अपराधको कति नजिक छ भन्ने हेरिनुपर्ने भनी अदालतबाट ऐजुव खाँको मुद्दामा व्याख्या भएको छ। मुलुकी अपराध

संहिता, २०७४ को दफा ३४ ले उद्योगलाई अलग्गै कसुर माने पनि यसको परिभाषा गरेको छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि उक्त दफामा “जुन कसुरको उद्योग भएको हो त्यस्तो कसुर हुन असम्भव भएमा पनि उद्योग गरेको मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट पनि तयारीभन्दा अघि बढेर कसुरजन्य कार्य घटाउन के कस्तो कार्य कसुरदारबाट भएको छ हेरिनु आवश्यक देखिने ।

सुरु डोटी जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर कायम गरी भएको फैसलालाई उल्टी गरी बाल यौन दुरुपयोगको कसुर कायम गरेको उच्च अदालत दिपायलको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा यहाँ उच्च अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरी वादी नेपाल सरकारको मात्र पुनरावेदन परेकोबाट उच्च अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भनी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा पीडितको आमा परिवर्तित नाम ७०(१०) ले दिएको जाहेरी दरखास्तबाट उठान भएको देखिन्छ । पीडित परिवर्तित नाम ७०(ज) को अनुसन्धानको कागज हेर्दा प्रतिवादी शेरबहादुर भुलले आफू भैंसी चराउन गएको समयमा निज पनि गोरु चराउन गई घाँस भएको स्थानमा पशु लगी घाँसे मैदानमा रहेको खयरको रुखनजिकै कुरीको झ्याडमा लगी मैले लगाएको सुरुवाल तानी आफ्नो पाइन्ट खोली मलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा मेरो हातले प्रतिवादीको हातमा हिराई भाग्न सफल भएको भनी लेखाइदिएको र निज पीडितले आफूले मौकामा गरेको कागजको बेहोरालाई समर्थन गर्ने गरी अदालतमा समेत बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रतिवादी शेरबहादुर भुलले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा “किन उभिएकी बस भनी भुइँमा बसाल्न खोज्दा पीडितले आफ्नो हातले मेरो हातमा हिराई म भएको ठाउँबाट कुरीको झ्याडबाट भागेर गएकी हुन्” भनी स.ज. ९ मा लेखाइदिएको पाइन्छ भने अदालतमा पनि निजले सोही बेहोरा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी

जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भन्ने आरोपमा निज अनुसन्धान र अदालत दुवैमा इन्कार रहेको देखिन्छ । पीडितको कथन र प्रतिवादीको दुवै बयानहरूलाई समग्रतामा मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिवादीको पीडितसँग वारदातस्थलमा भेट भएको, प्रतिवादीले पीडितको हात समाती भुइँमा बसाउन खोजेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइयो । वारदातस्थलमा सो मौकामा पीडित र प्रतिवादी मात्र रहे भएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । यसरी एकान्तस्थलमा नाबालिका पीडितलाई निजको इच्छा विपरीत आफूसँग बस्न लगाएको कुरा अस्वाभाविक देखिएको छ । पीडितको कपडा खोल्ने प्रयास गरेको वा आफ्नो कपडा खोलेको हो वा होइन भन्ने कुरामा भने प्रतिवादी र पीडितको कथन एकआपसमा बाझिएको देखिने ।

अतः सुरु फैसला उल्टी गरी पीडित नाबालिकालाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको नभई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२५को उपदफा (२) बमोजिम बालयौन दुरुपयोगको कसुर गरेको ठहर्‍याई उपदफा (३) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद सजाय र रु.२५,०००/- जरिवाना गर्ने तथा दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई रु. ३०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०७६।०९।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : निर्मलाकुमारी खड्का

अनुसन्धान सहयोगी - श्रेया संजेल तथा प्राञ्जली कणेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १५ गते रोज ४ शुभम् ।

६९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१६२७, नकबजनी चोरी तथा आगलागी, सुदर्शन गौतम वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक सुदर्शन गौतमले आगलागीको कसुर नगरेको भनी पुनरावेदन जकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०६९/२/२ मा प्रतिवादी सुदर्शन गौतमसमेतले सुरुङ्गा गा.वि.स. मा भवन कार्यालय कोठा फोरी इन्भटर ब्याट्रीसमेतको सामान चोरी गरेको भन्ने जाहेरी एवम् घटनास्थल मुचुल्काबाट देखिन्छ । प्रतिवादी सुदर्शन गौतमले निरज माझीसँग सल्लाह गरी गा.वि.स. भवनमा चोरी गरेपश्चात् चोरी गरेको थाहा नहोस् भन्नका लागि गा.वि.स.मा आगोसमेत लगायौं भनी अनुसन्धानको क्रममा आफूले नकबजनीको रीतबाट चोरी गरी आगोसमेत लगाएको स्वीकार गरेका छन् । उक्त बेहोरालाई समर्थन हुने गरी सह-प्रतिवादी निरज माझीले समेत बयान गरेको देखिन्छ । निज सुदर्शन गौतमलाई पोल गरी अन्य सह-प्रतिवादीहरूले बयान एवम् साक्षीहरूले बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा आगलागीतर्फ इन्कारी बयान गरे तापनि निजको उक्त बयान अन्य कागज प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिँदैन । तसर्थ प्रतिवादी सुदर्शन गौतमले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान र सो बयानलाई जाहेरी दरखास्त, बरामदी मुचुल्का, मौकाको कागज, सह-प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानसमेतले समर्थन गरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी सुदर्शन गौतमले अभियोग मागदाबीबमोजिम सुरुङ्गा गा.वि.स.मा नकबजनी चोरी गरी आगो लगाएको भन्ने पुष्टि हुने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुदर्शन गौतमको उमेरतर्फ हेर्दा निजको उमेर १६ वर्ष रहेको भनी जाहेरी एवम् अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । साथै निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दासमेत आफ्नो उमेर १६ वर्षको रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिए तापनि प्रमाणसाथ पेस भएको निज प्रतिवादीको जन्मदर्ताको प्रमाण पत्रमा निजको जन्म मिति २०५३/४/१० रहेको भन्ने देखिन आयो । वारदातको मिति २०६९/२/२

रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन्छ । सो हिसाबबाट वारदातको समयमा निजको उमेर १५ वर्ष ९ महिना २२ दिन रहेको भन्ने देखिएबाट वारदातको मितिमा निज नाबालक रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । जहाँसम्म अभियोग पत्र र बयानमा निजको उमेर १६ वर्ष रहेको भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामले लिएको आधार छ सोतर्फ हेर्दा यी प्रतिवादीको विरुद्ध मिति २०६९/५/३१ मा अभियोग पत्र दायर भई मुद्दाको प्रक्रिया अदालतमा अधि बढेको देखिन्छ । उक्त समयमा निज १६ वर्ष पूरा भए तापनि वारदातको समयमा नाबालक नै रहेको देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुदर्शन गौतमको वारदातको समयमा रहेको उमेरलाई मध्येनजर गर्दा निज नाबालक रहेको हुँदा प्रतिवादी सुदर्शन गौतमले उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कायम हुने सजायभन्दा आधा सजाय पाउने र पटके कायम नहुने देखिन आयो । सो अवस्थामा झापा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी सुदर्शन गौतमलाई नाबालक भनी उमेर पुगेको व्यक्तिले भन्दा आधा सजाय गरेको फैसलालाई उल्टी गरी निजलाई साबालकसरह सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

अब पुनरावेदकलाई के कति सजाय हुने भनी हेर्दा निजले एकै समयमा मुलुकी ऐन चोरीको महल ३ नं.बमोजिम नकबजनी चोरी एवम् आगो लगाउने महलको १ र ६ नं. को कसुरसमेत गरेकोमा लामो कैदको सजाय आगलागीतर्फको कसुरमा भएको हुँदा चोरीतर्फ कैद सजाय गरिरहनु परेन । चोरीतर्फ बरामद सामानको बिगो रु. २९,१६६/- रहेको भनी खुल्न आएको हुँदा सोहीबमोजिम बिगो कायम हुन्छ । पुनरावेदकलाई मुलुकी ऐन आगो लगाउने महलको १ र ६ नं. को कसुरमा ऐ. ६ नं.बमोजिम ४ वर्ष कैद सजाय एवम् चोरीतर्फ कायम भएको बिगो रु. २९,१६६/- को डेढी रु. ४३,७४९/- जरिवानासमेत हुने देखिन्छ । यद्यपि निज नाबालक रहेकोले पटके

कायम नहुने तथा ४ वर्ष कैद र रु. ४३,७४९/- जरिवाना हुनुपर्नेमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ (३) बमोजिम सोको आधा सजाय हुनुपर्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुदर्शन गौतमले साबिक मुलुकी ऐन आगो लगाउने महलको १ र ६ नं. बमोजिम कसुर गरेको देखिन्छ। आगो लगाउने महलको ६ नं. मा सरकारी कागजपत्र वा तहबिल रहेको घर वा ठाउँमा आगो लगाउने र मुख्य भै वचन दिनेलाई चार वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ। पुनरावेदक प्रतिवादीउपर ठहर भएको कसुरमा ४ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुर भएको र नाबालकलाई आधा सजाय हुँदा पनि २ देखि ६ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा दण्ड सजायको ११(क) बमोजिम "३ वर्षभन्दा कमको सजाय हुने" कसुरको दायराभित्र समेटिन सक्ने कसुर देखिन आएन। केवल निज नाबालक रहेकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम निजलाई पटके कायम नगरी आधा कैद सजायसम्म हुने देखिन्छ। प्रतिवादीले गरेको कसुर ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रकृतिको देखिँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ क. नं. को व्यवस्था आकर्षण नहुने देखिँदा निजको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम दण्ड सजायको ११ क. नं. सुविधा दिन मिल्ने अवस्था देखिन आएन।

प्रतिवादी सुदर्शन गौतमलाई नाबालक रहेकोले पटके कायम नगरी आधा सजाय हुने भनी सुरु झापा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई केही उल्टी गरी उमेर पुगेको व्यक्तिसरह सजाय हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७३/५/१६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।।

इजलास अधिकृत:- सदिका राउत

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल भाद्र १९ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CR-१६२८, नकबजनी चोरी, सुदर्शन गौतम वि. नेपाल सरकार
- ०७३-CR-१६२९, नकबजनी चोरी, सुदर्शन गौतम वि. नेपाल सरकार
- ०७३-CR-१६३०, नकबजनी चोरी, सुदर्शन गौतम वि. नेपाल सरकार

७०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६७-CI-१६४१, नामसारी दर्ता बंदर हक कायम, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत

प्रत्यर्थी/वादीहरूको समेत गुठियारको रूपमा हक भएको कि.नं.३८३ को जग्गा निजहरूको मन्जुरी सहमतिबिना निजहरूको पिता/पति पूर्ण बहादुर प्रधानको जग्गाधनी पुर्जामा जनिएको नाउँ कट्टा गरी नामसारी भएको मिसिलबाट अवगत हुन आयो। उक्त कि.नं.३८३ को जग्गा गुठीका अध्यक्ष नुतनराजको नाममा नामसारी गरी अन्य जग्गासँग सट्टापट्टा गरी अक्षयकोष राखेको भनी प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो। मुलुकी ऐन गुठीको ३ नं. मा पुर्खाले राखेको गुठीको हकदारले गुठीको जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सबै समान गुठियारको सहमति मन्जुरी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गुठियारहरूले निजी, स्वार्थमा सट्टापट्टा अक्षयकोष खडा गरेको कार्यमा सहमत नहुने गुठियारले उजुर गर्न पाउने नै देखियो। प्रस्तुत मुद्दामा एक हाँगाका हकवालाहरूले अर्को हाँगाको हकवालाहरूको हक मेटिने गरी निजहरूको पिता/पतिको नाउँ नै जग्गाधनी पुर्जाबाट कट्टा गरी नामसारी गरेको पाइयो। वादीहरूको पिता/पति समान गुठियार भएको अवस्थामा निजको मृत्युपछि निजको हाँगाका सन्तानहरूको मन्जुरी नै

नलिई गुठीको जग्गाबाट वादीहरूको पिता/पतिको नाउँ कट्टा गरी गरेको नामसारीबाट वादीहरूको हकमा प्रत्यक्ष आघात परेको देखिन आयो । विवादित क.नं.३८३ को निजी गुठीको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीहरूसमेत गुठियार भएकोले निजहरूको सहमति र मन्जुरीबिना र निजहरूलाई नामसारी प्रक्रियामा समावेश नगराई नुतनराज प्रधानको नाउँमा नामसारी गर्ने गरेको मिति २०५९।१२।१९ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय बदर भई उक्त गुठीको कि.नं.३८३ को जग्गामा प्रत्यक्षी वादीहरूको समेत हक कायम हुने ।

गुठीको दाखिल खारेज दर्ता हुन नै नसक्ने जग्गा दाखिल खारेज गर्न पठाइदिनु भनी तपसिलको १ नं. मा बोली पारी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

कि.नं.३८३ को निजी गुठीको जग्गा प्रत्यर्थी वादीहरूसमेत सो गुठीका गुठियार भएको नाताले निजहरूको सहमति र मन्जुरीबिना र सो नामसारी प्रक्रियामा समावेश नगराई पुनरावेदक प्रतिवादीमध्ये नुतनराज प्रधानको नाउँमा नामसारी गर्ने गरेको मिति २०५९।१२।१९ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर भै उक्त गुठीको कि.नं.३८३ को जग्गामा प्रत्यर्थी वादीहरूको समेत हक कायम हुने ठहर्‍याएको सुरु अदालतको २०६३।११।२८ को फैसला सो हदसम्म सदर गरी उक्त गुठीको जग्गा दाखिल खारेज गरी अलग अलग दर्ता हुन सक्ने प्रकृतिको जग्गा नदेखिँदा दाखिल खारेज दर्ता हुन नै नसक्ने जग्गा दाखिल खारेज गर्न पठाइदिनु भनी तपसिलको १ नं. मा बोली पारी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर गरी मिति २०६६।१२।९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै

देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल असार २७ गते रोज ४ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०६७-सी-१३९४, ०६७-सी-१६३८, ०६७-सी-१६५६, लिखत बदर, गिता श्रेष्ठ वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, रविन्द्रमान प्रधान वि. राममान प्रधानसमेत
- ०७२-सी-२०७८, नामसारी हक कायम, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०६७-सी-१६४४, ०६७-सी-१६५५, ०७८-सी-१६५५, लिखत बखर, राजुप्रसाद तिमिल्सिनासमेत वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, रविन्द्र प्रधान वि. लिला प्रधानसमेत, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०६७-सी-११८८, ०६७-सी-१६५४, ०६८-सी-०१२२, लिखत बखर, प्रकाशकान्त सिलवाल वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, रविन्द्रमान प्रधान वि. राममान प्रधानसमेत, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०६८-सी-०१२३, निजी गुठी सट्टापट्टा लिखत बदर, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०७२-सी-२०७७, नामसारी हक कायम, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०६७-सी-१६४३, ०६७-सी-१६५८, निजी गुठी सट्टापट्टा लिखत बदर, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, रविन्द्र प्रधान वि. राममान प्रधान
- ०६७-सी-१६३९, ०६७-सी-१६५७,

नामसारी दर्ता बदर हक कायम, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, रविन्द्र प्रधान वि. राममान प्रधान

- ०६७-CI-१६४०, नामसारी निर्णय बदर, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०७२-CI-२०७९, ०७२-CI-२०८०, गुठी धर्म लोपसमेत, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत, प्रकाशकान्त सिलवाल वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत
- ०६७-CI-१६४२, निजी गुठी सट्टापट्टा लिखत बदर, राममान प्रधान वि. विष्णुदेवी प्रधानसमेत

७१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-०९१०, उत्प्रेषण, सुबोध तोदी वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

निवेदक विनायक एग्रो प्राइभेट लिमिटेडले विपक्षीहरू अर्जुन साह कानु, हरेराम प्रसाद साह कानु, लखराज साह र रामदेव साह कानुलाई बिनाकारण मिति २०७०।९।२२ देखि ड्युटीमा नलिई गेट बन्द गरेकोले गेट खुलाई काममा लगाइपाउँ भनी विपक्षीहरूले मिति २०७०।९।२४ मा श्रम कार्यालय, पर्सा मा निवेदन दिएको पाइन्छ । श्रम कार्यालय, पर्साले सो सम्बन्धमा सत्य-तथ्य खुलाई पठाउने भनी निवेदक कम्पनीका व्यवस्थापकलाई सम्बोधन गरी मिति २०७०।९।२५ मा पत्र पठाएको समेत देखिन्छ । उक्त पत्रको बेहोरा हेर्दा, निवेदक कम्पनीले उद्योगको मेसिन मर्मतसम्बन्धी प्रतिवेदनसहितको पत्र श्रम कार्यालय, पर्सा मा सो सम्बन्धमा पठाएपछि मिति २०७०।१०।२८ मा यी विपक्षीहरूलाई कम्पनीमा गैरहाजिर रहेको भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ (ग२) बमोजिम गम्भीर प्रकृतिको खराब आचरण गरेको आरोपमा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम कम्पनीको सेवाबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको पाइन्छ । यी

विपक्षीहरू निवेदक कम्पनीमा गैरहाजिर रहेको भन्ने नदेखिई कम्पनीले नै यी विपक्षीहरूलाई गेट लगाई कार्यस्थलमा प्रवेश गर्न नदिई काम गर्नबाट वञ्चित गरेको अवस्था यी विपक्षीहरूले मिति २०७०।९।२२ देखि गेट बन्द गरेकोले गेट खुलाई काममा लगाइपाउँ भनी तत्कालै मिति २०७०।९।२४ मा श्रम कार्यालय पर्सा मा दिएको निवेदनबाट समर्थित हुन आउँछ । यी विपक्षीहरूलाई निवेदकले बिनाकारण गेट रोक्का गरी काम गर्नबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा गैरहाजिर रहेको भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) को खराब आचरण गरेको आरोप लगाई सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरेको निवेदक कम्पनीको निर्णय कानून विपरीत हुँदा बदर हुने गरी श्रम अदालत, काठमाडौँबाट फैसला भएको पाइन्छ । यसरी साधारण क्षेत्राधिकारान्तर्गत श्रम अदालतले तथ्यहरूको मूल्याङ्कन हुने गरी मिति २०७३।५।१ मा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन ।

अतः निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्याप्त आधार कारण नदेखिएको र प्रस्तुत विषयमा तथ्य प्रमाण मूल्याङ्कन गरी श्रम अदालतले निर्णयसमेत गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : दिप्ती पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल आश्विन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७८-CR-०८५०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ०८ धनकुटा A समेत

प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीको पूर्वयोजना केही देखिँदैन, मार्नुपर्नेसम्मको पूर्वसिइवी पनि केही देखिँदैन । मृतक आफैँले वारदातको दिन फोनमार्फत

अघिल्लो दिनको विवाद मिलाउन आउ भनेर निज प्रतिवादीसमेतलाई बोलाएको देखिन्छ । वारदातको दिनभन्दा अगाडिको दिनमा पनि प्रतिवादीहरूबिच ठुलो विषयमा विवाद नभई मृतकले स्पिडमा टेम्पो चलाएको कुरामा यी प्रतिवादीसमेतले बोलेको सामान्य कुरामा विवादमा सिर्जना भएको र उक्त विवादमा त्यसै दिन दशैँको मुखमा झगडा नगरी भनी मिली यी प्रतिवादीसमेत र मृतक पीडितसहित सबै आ-आफ्नो घरमा गएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ । समस्त घटनाक्रम हेर्दा, माथि उल्लेख भएझैं यो अल्लारे केटाहरूबिचको सामान्य विवादबाट बढाएको घटना देखिन्छ । मृतक आफैँ पहिलो दिनको विवाद मिलाउने भन्दै आफ्ना साथीहरूलाई जम्मा गरेर लिएर गएको प्रमाण कागजबाट देखिएको छ । खेलमैदानमा भएको सोही छलफलको क्रममा वादविवाद भई हात हालाहाल भई हानाहान हुँदा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी यी प्रतिवादीले ढुङ्गा टिपेर मृतकको टाउकोमा हानेको देखिन्छ । सो कुरा सहप्रतिवादी परिवर्तित नाम ०८ धनकुटा B को अदालत तथा मौकामा गरेको बयान र जाहेरवाला साथै घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले गरेको बकपत्रबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । साथै मृतकको टाउकोमा एक मात्र चोट भएको भन्ने मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएकोले यी प्रतिवादीले पटक पटक ढुङ्गाले प्रहार गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । पहिलो दिनमा नै विवाद सामाधान भइसकेकोमा मृतकले नै आफैँ फोन गरी साथीहरूसमेत लिई यी प्रतिवादीहरूसमेतलाई बोलाएको देखिँदा मृतक स्वयम्ले नै यी प्रतिवादीसमेतलाई आवेशमा ल्याउने परिस्थितिको सिर्जना गरेको देखियो । सोही क्रममा यी प्रतिवादीसमेत पीडित मृतकलगायतका पक्षसँग हानाहान गर्दा आई तत्काल त्यहाँ भेटिएको ढुङ्गाले टाउकोमा मृतकलाई हानेर त्यही चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखियो । यसरी सङ्क्षेपमा यी प्रतिवादीको मृतकसँग पूर्वरिसिइवी

केही नभएको, पूर्वयोजना बनाई वारदातको घटना पनि नभएको, उसै मौकामा उठेको रिसको कारण वारदातस्थलमा भेटिएको ढुङ्गाले एक पटक प्रहार गर्दा मृतकको मृत्यु भएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिएको हुँदा यी प्रतिवादी परिवर्तित नाम ०८ धनकुटा A को हकमा सुरु फैसला केही उल्टी गरी निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ को कसुर कायम गरेको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको मिति २०७८।५।२८ मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने ।

अतः दोहोरो कुटपिटका क्रममा ०८ धनकुटा A ले प्रहार गरेको ढुङ्गाको चोट नै मृतकको मृत्युको कारण देखिएको, मृतकलाई मार्ने मनसाय र पूर्वइवी योजना नरही एकाएक भएको झगडामा यी प्रतिवादी ०८ धनकुटा A ले आत्मसंयम गुमाई ढुङ्गा प्रहार गरेको देखिँदा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम कसुरदार कायम गरेको सुरु फैसला केही उल्टी भै सोही संहिताको दफा १७९ बमोजिम को कसुर कायम हुने र कैदका हकमा निजको उमेर १५ वर्ष २५ दिन पुगेको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा कैद हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८६ बमोजिम प्रतिवादीबाट मृतकका हकवालाले रु. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइपाउने तथा पीडित राहत कोषमा रु. १,०००/- दाखेल गराउनुपर्ने र अर्का प्रतिवादी परिवर्तित नाम ०८ धनकुटा B का हकमा मृतकको मृत्युको कारण टाउकोमा लागेको Blunt force भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, शरीरका अन्य भागमा चोटहरू नदेखिएको, टाउकोको चोटबाहेक मर्नेसम्मको अन्य चोट लागेको नदेखिँदा यी प्रतिवादी ०८ धनकुटा B ले छोडेको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नहुँदा निजको हकमा सुरु जिल्ला अदालतको

फैसला बदर उल्टी भै अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्नाई उच्च अदालत, विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मिति २०७८।०५।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम्।

७३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०१२७, ०७४-CR-०३०२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. पुजा यादवसमेत, हरपाल यादव वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूउपर पीडित कञ्चनपुर त कुमारीलाई काममा लगाइदिने प्रलोभनमा पारी कसैलाई जानकारीसमेत नदिई दोधरा चाँदनी न.पा. वडा नं. ३ बाट भारत सितारगन्ज पुर्‍याई प्रतिवादी पुजा यादवले प्रतिवादी हरपाल यादवलाई ५०,०००।- भारतीय रुपियाँमा बेचबिखन गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(१)(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी हरपाल यादवले सुरु अदालतमा बयान गर्दा, प्रतिवादी पुजा यादवको माइती घर नेपालको कञ्चनपुरमा भएकोले माइतीमा आउँदा जाहेरवालाले निजको छोरीको विवाह गर्ने केटा तिम्नो सम्पर्कमा भए भारतमा भए पनि छोरी दिने थिए भनी भनेकोले प्रतिवादीले मलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरी केटीको तर्फबाट चित्त बुझाई दुवै पक्षको सहमतिमा जाहेरवालाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण भारत घरमा लगी त्यतै विवाह गर भनेकोले जाहेरवालाले सामान्य टिकोटालो गरी छोरीलाई मसँग साथमा पठाएको हो भनी मानव बेचबिखन गरेको भन्ने

कुरामा इन्कार रही जाहेरवाला, पीडित तथा सम्पूर्ण परिवारको राजीखुसी मन्जुरीमा टिकाटालो गरिदिएको तथ्यमा स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ भने मौकामा बयान गर्दासमेत प्रतिवादी पुजा यादवले पीडितलाई कसरी भारत पुर्‍याइन उक्त कुरा थाहा भएन। तर पुजा यादवले पीडितलाई देखाई यो मेरो बहिनी हो, लगेर विवाह गर भनेपछि परिवर्तित नाम कञ्चनपुर (त) कुमारीलाई म र प्रतिवादी पुजा यादवले घरमा ल्याएका र घरमा लगेको १४ दिनपछि मैले पीडितसँग विवाह गरेको भनी पीडितसँग विवाह गरेको कुरामा साबित रही बयान गरेको पाइने।

प्रतिवादी हरपाल यादवले पीडितसँग विवाह गरेको कुरा विवाह गरेका फोटोहरू, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रसमेतले पुष्टि भइरहेको छ, विवाह गर्दा पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा बढी पुगिसकेकोले भारतीय कानूनले स्वीकार गरी विवाह दर्ता गरिदिएको छ, विवाह पनि भारत भएको हुँदा नेपालको कानूनले भारतमा भएकोको व्यवहारलाई असर मान्न मिल्दैन भनी गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा, प्रतिवादीले बयानको क्रममा पेस गरेको भारतीय सरकारबाट जारी आधारकार्डमा कार्डधनीको नाम संजना भन्ने देखिन्छ, यी पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नामसँग मेल खान आएको अवस्था देखिँदैन। साथै उक्त आधारकार्डमा जन्म मिति ०१।०१।१९९५ रहेको अर्थात् आधार कार्डमा निजको उमेर २० वर्ष देखिएको छ तर यी पीडितको जन्मदर्तामा भएको जन्ममिति सँग मेल खाएको अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा उक्त आधारकार्डलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने।

अतः नाबालिका पीडित कञ्चनपुर त कुमारीलाई विदेश भारतमा लगी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को कसुरमा ऐ. दफा १५ (१) को देहाय (छ) अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय

(क) बमोजिम जनही बिस वर्ष कैद र दुई लाख रुपियाँ जरिवानासमेत गर्ने गरी भएको सुरु अदालतको फैसला केही उल्टी भै पुनरावेदक प्रतिवादी हरपाल यादव र अ.वं. २०५ नं.बमोजिम पुनरावेदन नगर्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी पूजा यादवलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (छ) अनुसार जनही तजबिजी नौ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई मिति २०७४।०१।२० मा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल आसोज ६ गते रोज ५ शुभम्।

७४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री नहुकुल सुवेदी, ०७८-WH-०१९५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कल्पना पाण्डे वि. उच्च अदालत पाटन, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

विपक्षी उच्च अदालत पाटनबाट गैरकानूनी तथा बेरितसँग म्याद तामेल भएको कारणबाट म निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।०८।१६ मा भएको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका सम्पूर्ण पत्राचार, पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी, मिति २०७८।१२।२३ गतेको थुनामा राख्ने पत्रलगायत उच्च अदालतबाट भएको फैसलासमेत निष्क्रिय घोषित गरी मलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरी अभियोगको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिरलाई हेर्दा जाहेरवाला शिव चापागाउँको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निज रिट निवेदक राजेशदेव पाण्डे भई संवत् २०७६ सालको ०७६-CB-०८३२ नम्बरको बैकिङ कसुर मुद्दा उच्च अदालत पाटनको

वाणिज्य इजलासमा चलेको देखियो। उल्लिखित ०७६-CB-०८३२ नम्बरको मुद्दामा निज निवेदकलाई बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रु.१५,०००,००१- बिगोबमोजिम जरिवाना र ८(आठ) दिन कैद सजाय हुने ठहरी मिति २०७७।०८।१६ मा फैसला भई सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०७८।१२।३० गते निवेदकलाई पक्राउ गरी फैसलाबमोजिम निज निवेदक राजेशदेव पाण्डे थुनामा रहेको निवेदनसाथ पेस भएको सुरु मिसिलबाट देखिन्छ। साथै विपक्षीहरूबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा रहेको देखिने।

उच्च अदालत पाटनमा निवेदक राजेशदेव पाण्डेउपर शिव चापागाउँको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको बैकिङ कसुर मुद्दा दायर भई अभियोग दाबीबमोजिम निज निवेदकलाई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।०८।१६ मा फैसला भई सजाय भएको र सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद तथा जरिवाना असुल गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल लगत शाखाबाट खटी गएको टोलीले मिति २०७८।१२।३० पक्राउ गरी थुनामा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिने।

निवेदकउपर दायर भएको बैकिङ कसुर मुद्दामा निवेदक राजेशदेव पाण्डेका नाउँको समाह्वान म्याद रीतपूर्वक तामेल गरेको देखिएको र उक्त मुद्दाको काम कारबाही कानूनसम्मत तवरबाट भई मुद्दा फैसलासमेत भई सो फैसला कार्यान्वयन हुँदाका अवस्थामा रिट निवेदक राजेशदेव पाण्डे थुनामा रही हाल जाहेरवालाले रकम बुझिसकेको भर्पाईसमेत मिसिल संलग्न गरेको र बहसको सिलसिलामा निवेदक थुना मुक्त भइसकेको भन्ने कुरा विपक्षी नेपाल सरकारका उपन्यायाधिवक्ताले मौखिक जानकारी

गराएकोले प्रस्तुत निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको काम कारबाहीहरूबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा विपक्षीहरूको नाममा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- निर्मलाकुमारी खड्का
कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ६ गते रोज ६ शुभम् ।

७५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री विनोदशर्मा, ०७४-सी-०९९१, अंशचलन, भिमप्रसाद कन्दङ्वासमेत वि. मनमाया कन्दङ्वा

पुनरावेदकहरूले पुनरावेदनपत्रको प्रकरण २(ज) मा वादी मनमाया कन्दङ्वाको नाउँमा रहेको मोरङ जिल्ला मधुमल्ला वडा नं. ५(ग) कित्ता नं. ६४ क्षे.फ.१-०-० जग्गा निजको निजी ठहर्‍याउन मिल्ने होइन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा निजले उजिर धिमालबाट हालैको बक्सपत्रबाट पाएको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित जग्गाका सम्बन्धमा पुनरावेदकहरूले सुरु अदालतमा प्रतिउत्तर फिराउँदा कुनै जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । बाबु आमाका नाउँमा भएको सम्पत्ति जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त भए तापनि छोराछोरीका लागि पैतृकसरह बन्डा लाग्ने हुन्छ तर वादी मनमायाले बक्सपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति समान हैसियतका प्रतिवादीहरूलाई बन्डा लाग्ने नहुँदा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट वादी मनमायाका नाउँमा रहेको उक्त मोरङ जिल्ला मधुमल्ला वडा नं. ५(ग) कित्ता नं. ६४ को जग्गाबाहेक अन्य सम्पत्तिका हकमा वादी प्रतिवादीबाट पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गाबाट वादी मनमायाले ५ भागको १ भाग अंश हक पाउने ठहर गरी भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

वादी मनमाया कन्दङ्वाका नाउँमा रहेको

उक्त कि.नं. ६४ को जग्गाबाहेक वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित मूल अंशियारहरूका नाममा भएको सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिबाट फिरादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गर्नुपर्नेमा लिम्बुवान सिंहका नाममा रहेका जग्गाहरूबाट मात्र अंश ठहर गर्ने गरेको सुरु झापा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।११।२७ को फैसला सो हदसम्म उल्टी भई पुनरावेदक वादीले सबै मूल अंशियारहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्तिबाट ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गर्ने गरी मिति २०७३।१२।८ मा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । इजलास अधिकृत :- हरिकृष्ण तिमल्सेना
कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य
इति संवत् २०८० साल फागुन ८ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-सी-०९९२, लिखत दर्ता बदर, भिमप्रसाद कन्दङ्वासमेत वि. मनमाया कन्दङ्वा
- ०७४-सी-०९९३, लिखत दर्ता बदर, भिमप्रसाद कन्दङ्वासमेत वि. विजयकुमार कन्दङ्वा

७६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७३-सी-१४७८, हक निखनाई हक कायमसमेत, विश्वजित कायस्थ वि. शेखर रक्षक राजभण्डारीसमेत

वादीले दाबी गरेको कित्ता नं. १०२८ को जग्गा साबिकमा कित्ता नं. ७११ मा एउटै घर रहेको र सो घर जीर्ण भै भत्की अंशियारहरू बिचमा अंशबन्डा हुँदा वादीको नाउँमा कित्ता नं. १०२९ को जग्गा परी उक्त जग्गामा घर निर्माणको लागि पुरातत्त्व विभागबाट समेत सिफारिस लिई घर निर्माण गरेको र उक्त घर जग्गाको

निकासको लागि प्रतिवादी सहोदर काकाको नाममा अंशबन्डाबाट परेको कित्ता नं. १०२८ को जग्गा हक निखनाइपाउँ भनी सम्पत्तिबापतको लिखतको थैली र रजिस्ट्रेसनबापतको शुल्कसमेत धरौटी राखी मालपोत कार्यालयमा म्यादभित्रै निवेदन गरेको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको र उक्त ११ नं. मा "कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा यसै महलको १० नम्बरबमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जुरी दिनेबाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐनबमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिले छ महिनासम्ममा थाहा पाएको पैतिस दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ । एकाघर सगोलमा उमेर पुगेको कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएका मुख्यसमेत सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहर्छ । सन्धिसर्पन पर्ने धेरै हकवालाले निखन्न चाहेमा सोमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवालाले निखन्न पाउँछ । नजिकको हकवालाले किनेकोमा सन्धि सर्पन पर्ने भए पनि टाढाको हकवालाले निखन्न पाउँदैन ।" भन्ने उल्लेख भएको एवम् मुलुकी ऐन, अ.बं. ८२ नं.मा "जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस दिए मात्र लाग्छ" भन्ने उल्लेख भएको स्थितिमा वादीको कित्ता नं. १०२९ को जग्गामा जान सहोदर काकाको नाउँमा कायम रहेको कित्ता नं. १०२८ को जग्गाबाहेक अन्य विकल्प नदेखिएकोमा उक्त जग्गामा वादीको सन्धिसर्पन पर्ने देखिँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर हुनपर्ने ।

साबिक कित्ता नं. ७११ मा रहेको घर तथा वादीको कित्ता नं. १०२९ को घरबाट सार्वजनिक बाटो (न.नं. २) मा जान दाबीको कित्ता नं. १०२८ को जग्गाबाहेक अन्य विकल्प नदेखिँदा उक्त जग्गा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम वादीको

सन्धिसर्पन पर्ने देखिँदा निखनाई दिनुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०५।१९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१२।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम निखनाइपाउने ।

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण तिमिल्सेना

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १० गते रोज ५ शुभम् ।

७७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-१२८३, ०७५-CR-१३१४, ०७५-CR-२०३६, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग, चाँद लामा वि. नेपाल सरकार, विजय लामा भन्ने विजयराम योन्जन वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. श्रीवीर लामासमेत

मिति २०६०।११।२३ गते दिउसो १३:३० बजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ कुमारीगालमा भएको घटनामा रोशन कुमार आले मगरको मृत्यु र हापे भन्ने नारायणबहादुर थापासमेतका केही व्यक्तिहरू घाइते भएको विषयमा चाँद लामासमेतका घटनामा संलग्न सबै ८ जना प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं विपरीत १३(१) नं. र सोही महलको १५ नं. बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा सुरु अदालतबाट फरार प्रतिवादी सुनिल श्रेष्ठको हकमा मुद्दा मुलतबी हुने, प्रतिवादी चाँद लामाको हकमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने, प्रतिवादी विजय लामाको हकमा ऐ.ऐनको १३(१) बमोजिम मात्र सजाय हुने, प्रतिवादीहरू श्रीवीर लामा, सोनु भन्ने देवराज लामा, र दिपेन्द्र श्रेष्ठको हकमा ऐ.ऐनको १७(३) बमोजिम जनही २० महिना कैद हुने र प्रतिवादीहरू राजन लामा र राकेस लामाले सफाई पाउने ठहरी भएको सुरु फैसलाउपर वादी

तथा प्रतिवादीहरू दुवैको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट पनि सुरु अदालतकै फैसला सदर भएपश्चात् प्रतिवादीहरू चाँद लामा, विजय लामा र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखिने ।

अब उक्त वारदातमा घाइते नारायणबहादुर थापालाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले प्रहार गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. को समेत अभियोग दाबी रहेकोमा सोतर्फ हेर्दा प्रस्तुत वारदातका घाइते नारायणबहादुर थापाले घटना विवरणमा कागज गर्दा वारदातको समयमा म रोशन कुमार आले मगरको क्यासेट पसलअगाडि बसिरहेको अवस्थामा विजय लामा र चाँद लामा आई मसँग हात मिलाए । बिजयले मलाई श्रीवीरलाई तैले पिटेको हो ? भनी सोध्यो । मैले त्यो भाइलाई कहाँ पिट्छु र भन्दाभन्दै चाँदले एक्कासि मेरो टाउकोमा रडले हान्यो । मेरो टाउको फुट्यो । त्यसपछि पनि निजले नै अर्को पटक रडले हान्दा मैले समारतै, रड खोसाखोस भयो..” भनी लेखाएको घटना विवरण कागज र सोही बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा मिति २०६०/११/२३ गतेको दिन प्रतिवादीहरूको समूह मृतक रोशन कुमार आलेको कुमारीगालस्थित पसलअगाडि बसिरहेका नारायणबहादुर थापासँग विवाद गर्दागर्दै प्रतिवादी चाँद लामाले नै नारायणबहादुर थापाको टाउकोजस्तो संवेदनशील अङ्गमा कडा प्रकृतिको हतियार (रड) ले ज्यान मार्ने मनसायले प्रहार गरेको, अर्को पटक पनि हान्न खोज्दा निजले रोकेको र तत्कालै निजको घर परिवारका व्यक्तिहरू आई चाँद लामाको अर्को प्रहारबाट निज घाइतेलाई बचाउन सफल भएको साथै प्रस्तुत वारदातमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति भएका कारण निजको ज्यान जान नपाएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादी चाँद लामाले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी

महलको १ र १५नं. बमोजिमको कसुर गरेको देखियो । तसर्थ प्रतिवादी चाँद लामालाई सोही महलको १५नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म पनि मिलेको नै देखिने ।

तसर्थ उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०६।१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार एवम् प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुन नसक्ने ।।

इजलास अधिकृत :- विष्णु पौडेल

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल फागुन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ४

७८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-
१५८०, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. बसी
अहमद मियाँ शेषसमेत

जाहेरवाला नसरुद्धिन साह देवानले निजको छोरा समसुद्धिन साह देवानलाई मिति २०६६।१।२० मा अहमद मियाँ शेष, मञ्जारुल मियाँ शेष, नेसारुल मियाँ शेष, अंसारुल मियाँ शेष, आस महमद मियाँ, शेष कासिम, शेष हासिम, शेष खुर्सेद, शेष फैयाज, शेष मुमताज, शेष सराजुल र शेष वाजुलसमेतले मेरो छोराको ज्यान मार्ने उद्देश्यले बाँसको लाठी तथा फलामको छडसमेतले प्रहार गरेकोमा मेरो छोरालाई कुटपिट गर्नबाट छुट्याउन सो ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरू फाजिल हक देवान, लेसुदिन साह देवान, वजैर देवान, शेष सैमुल्लाह र समसुल हक देवानसमेतले छुट्याउन जाँदा निजहरूलाई पनि ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरी घाइते बनाएकोले निजहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योग

मुद्दामा कारबाही गरिपाउँ भनी मिति २०६६।९।२० मा जाहेरी दरखास्त दायर गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीहरू अहमद मियाँ शेष, मञ्जारुल मियाँ शेष, नेसारुल मियाँ शेष, अंसारुल मियाँ शेष, आस महमद मियाँ, शेष कासिम, शेष हासिम, शेष खुर्सेद, शेष फैयाज, शेष मुमताज, शेष सराजुल र शेष वाजुले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर गरेको देखिँदा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १५ नं. को कसुरमा सोही महलको १५ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी मिति २०७०।२।२८ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको पाइन्छ । अर्थात् वारदात भएको लगभग ३.५ वर्षपछि अभियोग पत्र दायर हुन आएको देखियो । अब, उक्त अभियोग पत्र म्यादभित्र दायर भएको छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा “कर्तव्य परी ज्यान मरेको मुद्दामा कसुरदार आफैँ साबित भई पोलेकोमा बाहेक कर्तव्यको उजुरी परेकोमा तहकिकातबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेमा बिस वर्षपछि र कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई वर्षपछि कसैउपर मुद्दा चल्न सक्दैन” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबाट कर्तव्य परी ज्यान मरेको मुद्दामा कसुरदार आफैँ साबित भएमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा चल्न सक्ने, सोबाहेक कर्तव्यको उजुर परेकोमा तहकिकातबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बिस वर्षपछि मुद्दा चल्न नसक्ने र कर्तव्यको उजुर नपरेको अन्य ज्यानसम्बन्धी वारदातको हकमा वारदात भएको दुई वर्षपछि कसैउपर मुद्दा चल्न नसक्ने देखिन आयो । मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. मा कर्तव्य गरी ज्यान मरेमा मात्र सो व्यवस्था लागु हुन्छ भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था कर्तव्य भई ज्यान मरेको अवस्थामा मात्र लागु हुन्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर

कानूनसङ्गत रहेको पाइएन । ज्यान मार्ने उद्योगको लागि छुट्टै हदम्यादको व्यवस्था भएको नदेखिँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. मा उल्लिखित हदम्यादको व्यवस्था नै आकर्षित हुनेमा कुनै विवाद देखिएन । प्रस्तुत मुद्दा कर्तव्य ज्यानतर्फको नभई ज्यान मार्ने उद्योगतर्फको रहेबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद २ वर्ष रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र वारदात भएको मिति २०६६।९।२०ले ३.५ वर्षपछि मिति २०७०।२।२८ मा कानूनले तोकेको हदम्यादको अवधि व्यतीत भएपश्चात् दायर भएको पाइने ।

प्रस्तुत मुद्दामा दोहन्दाइपाउँको निस्सा प्रदान गर्दा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. का साथै अ.व. ३६ को व्याख्यात्मक प्रश्नसमेत समावेश भएको भनी आधार लिइएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.व.को ३६ मा “ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्न सक्छ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. मा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरउपर उजुर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिँदा अ.व. ३६ को व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा दोहन्दाइपाउँको अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिने । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. ले व्यवस्था गरेको हदम्यादको अवधि व्यतीत भएपश्चात् दायर हुन आएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र खारेज हुने ठहरयाई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मिलेकै देखिने ।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बाहेक अन्यमा वारदात भएको मितिले दुई वर्षभित्रमा मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने

भनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्धारित हदम्यादको अवधिभित्र दायर नभएको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको मिति २०७१/११/१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल भदौ ३१ गते रोज १ शुभम्।

७९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-RB-००३८, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व.०६३/६४), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङसमेत

पुनरावेदक तुला करदाता कार्यालयले आयकरको बिक्री रकम र मूल्य अभिवृद्धि करको बिक्री रकममा रु. ३४,९९२।४५ फरक रहेकोले आय कायम गरी सोमा कानूनबमोजिमको कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत भराइपाउँ भनी जिकिर लिई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ। करदाता कार्यालयले संशोधित आय विवरणमा बिक्रीतर्फ अनुमानित आय रकममा संशोधन गरी कुल बिक्री रकम रु. १३,१९,५५,५८३।- कायम गरेको देखाएको भए तापनि करदातालाई प्रस्टीकरण सोधिएको बेहोरामा बिक्री रकम रु. १३,१९,५१,९७५।- बिक्री कायम गरेको भन्ने देखिन्छ। यसरी तुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा फरक बिक्री रकम रु. ३१,३८४ लाई आधार मानी गरिएको कर निर्धारण कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत शीर्षकमा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गर्नु परेन।

करदाताले अन्तिम मौज्दातको भौतिक परीक्षण गर्दा सामान्य रूपमा फरक पर्न सक्ने र सो नगन्य परिमाणमा देखिएको अन्तरलाई आय कायम

गरी उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र जरिवानासमेत गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६७।०३।०१ मा करदाताले कार्यालयसमक्ष लिखित प्रष्टिकरण पेस गरेकोमा करदाता कार्यालयबाट सो अनुसारको कर, ब्याज तथा जरिवानाबापतको रकम चुक्ता गर्नुपर्ने गरी अन्तिम कर निर्धारणको निर्णय पर्चा खडा गरी करदातालाई आदेशको जानकारी दिएको देखिन्छ। प्रस्तुत मौज्दात उत्पादनको क्रममा Process Loss भएको हो। उत्पादन भएको जति मौज्दातमा देखाएकोले सोको हिसाब उल्लेख गरेको भनी कारणसहित करदाताले जिकिर लिइरहेको अवस्था हुँदा पुनरावेदक करदाताले कुनै जिकिर लिन नसकेको भन्ने विषय नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो। उत्पादकले उत्पादनको सिलसिलामा कम मौज्दात कायम गरेको ६.२ के.जी. लाई उत्पादनमा प्रयोग भएको मानी औषत उत्पादन दर ९८.५ प्रतिशतका हिसाबले हुने ६.१०७ के.जी. को प्रति के.जी. बिक्री दर रु. १९८।३३ ले हुने रकम रु. १,२११।२४ बिक्री मानी आय कायम गर्ने अनुमानित आधारसम्म हुन सक्ने देखिन्छ। यसरी अनुमानित आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गरी कर निर्धारण गर्न मिल्ने नहुँदा आय कायम गर्न नमिल्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन।

करदाताले न्यून कर तिर्ने वा कर नतिर्ने मनसाय राखी आय विवरण पेस गरेको अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी ऐनको दफा २९बमोजिम जरिवाना र थप दस्तुरसमेत लगाउन सक्ने देखिन्छ। करदाताले खरिद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने कारणमा खरिद गरेको लामो समयसम्म प्रयोग नभई भण्डारण गरी राख्नुपरेको र सम्पत्तिको भण्डारणबाट थप लागतसमेत बढ्न गई नोक्सानी हुनसक्ने अवस्था हुँदा खरिद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको भनी कारण उल्लेख गरेको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँले कम मूल्यमा बिक्री गरेको रकम आयमा समावेश गरी कर तथा जरिवानासमेत

असुल गर्न नपर्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन।

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले प्रमाणको विवेचना गरी गरेको मिति २०७०।१२।०६ फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर: सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल पौष १८ गते रोज २ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-RB-००७५, ०७३-RB-००७९, आयकर (०६४/६५), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङसमेत, हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङसमेत वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ०७३-RB-००७०, आयकर (०५९/६०), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, विराटनगर
- ०७३-RB-००४७, आयकर (०६३/६४), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ
- ०७३-RB-००३६, आयकर (०६४/६५), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, विराटनगर
- ०७३-RB-००३७, आयकर (०६५/६६), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हिलटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ
- ०७३-RB-००७२, ०७३-RB-००७७,

आयकर (०६२/६३), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर वि. हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ, हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर

- ०७३-RB-००७१, ०७३-RB-००७६, आयकर (०६१/६२), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ, हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ०७३-RB-००७४, ०७३-RB-००७८, आयकर (०६३/६४), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ, हुलास वार्यस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड टंकिसिनुवारी, मोरङ वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

८०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-००४४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बसन्त कुमार श्रेष्ठ वि. रोमसरी छन्त्यालसमेत

निवेदकले २०५४ सालदेखि बसाइँ सराइ गरी बसोबास तथा कारोबारसमेत गरिरहेको हालको वतन “काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३ महाराजगन्ज” मा म्याद सूचना जारी नगरी हालको वतन भनी काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. ७, बसुन्धरा चौकी स्थित गलत

वतन उल्लेख गरी गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरेको देखिएकोले उच्च अदालत पाटनमा यी निवेदकले बैकिङ कसुर मुद्दामा सुनुवाइको समुचित मौका पाएको भन्न मिलेन । तसर्थ यी निवेदक विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा चलेको बैकिङ कसुर मुद्दा (०७६-CB-३४७०) मा यी निवेदकको वास्तविक वतनभन्दा भिन्न वतनमा जारी भएको म्याद र प्रकाशित सूचनाबाट निजले प्रतिवादको मौका/सूचना पाएको मानी निजका हकमा ३(तीन) दिन कैद तथा १३,००,०००।- (तेह लाख) जरिवानाको सजायसमेत हुने ठहर्‍याई सो अदालतबाट मिति २०७९।१।९ मा भएको फैसला र सोही फैसलाको आधारमा ललितपुर जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको च.नं. ०७९ ४०-००१०२०, मिति २०७९।५।१ को कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

अब, निवेदक वसन्त कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध चलेको बैकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहरे पनि सो मुद्दामा यी निवेदक विरुद्ध जाहेरी परी अभियोग पत्र दायर भै मुद्दा चलि सकेको र अदालती प्रक्रिया बाँकी नै रहेकोले तत्काल यी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्न मिलेन । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सो हदसम्म खारेज हुने ठहर्छ । अब, यी निवेदकलाई निज थुनामा रहेको कारागारबाट झिकाई निजको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी निजका हकमा पुनः कानूनबमोजिम फैसला गर्नुहोला भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम् ।

८१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा. न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-५४८, निर्णय बदरसमेत,

सनत कुमार थापा वि. कृष्ण बहादुर थापासमेत

पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत फिराद गर्दा मिति २०६८।३।२९ को बन्डा मुचुल्कालाई इन्कार गरेको नभए पनि सो बन्डा मुचुल्काबमोजिम साबिक कित्ता नं ८८, १७८, २५, ९९ र १०० का जग्गाहरू कित्ताकाट दाखिल खारेज नामसारी गर्दा सबै अंशियारहरूलाई रोहबरमा राखी सार्वजनिक सडकको मापदण्डबमोजिम जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गरी बन्डा गर्नुपर्नेमा जग्गा बन्डा गर्दा बाटोतर्फको जग्गा मेरो भागमा पारिएको र सो बाटोको सम्बन्धमा बन्डा मुचुल्कामा केही उल्लेख नगरी बाटोसमेत मेरो भागमा पर्ने गरी कित्ताकाटसमेत गरिएको हुँदा सोबमोजिमको कित्ताकाट निर्णय बदर गरी सबै अंशियारहरूले पाउनुपर्ने जग्गाबाट बाटोमा कटाउनुपर्ने जग्गा कटाई बाँकी रहन आउने जग्गालाई ४ भाग लगाई पुनः बराबर बन्डा गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । तर बन्डा मुचुल्कामा यो यो कित्ताका जग्गाहरू यो यसरी बन्डा हुने गरी मुचुल्का भएकोमा कित्ताकाट गर्दा बन्डा मुचुल्काको यो बेहोराको विपरीत कित्ताकाट भएको भनी प्रस्ट दाबी लिन सकेको देखिँदैन । सामान्यतया अंशबन्डाको विषयमा मुद्दा चली अदालतको फैसलाबमोजिम अंशियारहरूका बिच जग्गाको भागबन्डा गर्दा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयले आफूखुसी कित्ताकाट गरी अंशियारहरूबिच भागबन्डा गर्ने नभई अदालतबाट भएको फैसला वा बन्डा मुचुल्काबमोजिम गर्नु भनी अदालतबाट लेखी आए अनुसार बन्डा मुचुल्कामा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी कित्ताकाट र दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गर्दछ । वास्तवमा यसरी बन्डा मुचुल्काबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट गर्दा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई कुन जग्गा कसको भागमा पार्ने भन्ने कुनै स्वविवेकीय अधिकार रहने देखिँदैन । पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत फिरादमा कित्ताकाट गरी बन्डा छुट्याउँदा आफूलाई बाटोतर्फको जग्गा पर्ने गरी कित्ताकाट गरिएको र आफ्नो जग्गा बाटोमा परी अन्य

अंशियारको तुलनामा आफूलाई कम जग्गा पर्न आएको बेहोरा प्रस्तुत फिरादमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा बाटोतर्फको जग्गासम्बन्धित पक्षको रोजाइको विषय नै पनि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा आफूलाई बाटोतर्फको जग्गा नदिई मर्का पारेको भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि हुन्छन् । रोज्दा बाटोतर्फको जग्गा मूल्यवान् हुने भन्ने हिसाबले बाटोतर्फको जग्गा रोज्ने अनि पछि बाटो विस्तार वा अन्य कारणले आफ्नो जग्गा बाटोमा पर्न गएमा अन्य अंशियारहरूको तुलनामा आफ्नो अंशभागमा घटी जग्गा पर्न आएको भनी मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन । यदि यस्तो जिकिरलाई मान्यता दिने हो भने अंश मुद्दामा हुने फैसला कार्यान्वयनको विषय कहिल्यै पनि अन्तिम नहुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने ।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २५ नं. मा "आफ्ना बन्डामा परी बन्डा उठाई लिइसकेपछि पछिबाट बिग्रे नासिएको रहेछ अर्को सट्टा गरिपाउँ भन्ने उजुर लाग्न सक्ने" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट डोर खटिई मिति २०६८।०३।२९ मा रीतपूर्वक बन्डा मुचुल्का भइसकेपछि कित्ताकाट भई यी वादीका पिता स्व. शान्त बहादुर थापाको भागमा परेको जग्गामध्ये कि. नं. ५५९ र ५६१ बाट मिति २०७६।०३।२४ मा दोस्रो पुस्ताका सन्तानबिच अर्थात् बादी सनत कुमार थापा र निजका भाइहरू सुजित कुमार थापा तथा सम्राट थापाबिच अंश बन्डा भइसकेको कुरा बहसको क्रममा विद्वान् कानून व्यवसायीले पेस गरेको अंशबन्डाको लिखतबाट देखिन आएको छ । यसरी एकातर्फ बन्डा मुचुल्कालाई स्वीकार गरी सोही बन्डामुचुल्काबमोजिम पाएको सम्पत्ति आफू तथा आफ्नो भाइ भाइहरूबिच अंशबन्डा गर्दै जाने अर्कोतर्फ सोही बन्डा मुचुल्काबमोजिम भएको कित्ताकाटमा चित्त बुझेन भनी मुद्दा गर्दै जाने निज वादीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सफा हात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न मिल्ने । यदि

पिताको अंशभागमा परेको सम्पत्ति घटीबढी भएको भए यी वादीसरहका अन्य अंशियारहरूले पनि फिराद गरेको हुनुपर्नेमा सोबमोजिम अन्य अंशियारहरूबाट फिराद पर्न आएको देखिँदैन । मूलतः बन्डामुचुल्कामा यो कित्ता जग्गा यसरी भागबन्डा लगाउने उल्लेख भएकोमा सोको विपरीत यो कित्ता जग्गा यसरी कित्ताकाट भएको भनी स्पष्टसँग खुलाउन सकेको नै देखिन आउँदैन । यो स्थितिमा वादी दाबी पुग्न सक्छ भन्न नमिल्ने ।

मिति २०६८/३/२९ मा भएको बन्डा मुचुल्का वादीसमेत रोहबरमा बसी तयार भएको देखिएको, सो बन्डामुचुल्का नै कानूनविपरीत रहेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको भनाइ रहेको नपाइएको र बन्डा मुचुल्कामा उल्लिखित यो बेहोराको विपरीत कित्ताकाट दाखिल खारेज नामसारी गर्ने कार्य भएको भनी प्रस्ट दाबी लिन सकेको पनि नपाइएको अवस्था हुँदा कि.नं. १७८ को जग्गाको हकमा सडकमा परेको जग्गाको क्षेत्रफल सबै अंशियारले बेहोरी बाँकी जग्गा पुनः बन्डा गरी एक एक भाग अंशियारले लिन पाउने ठहर्‍याएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७०/१०/८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई बन्डा मुचुल्काबमोजिम भएको नापी कार्यालयको कित्ताकाट तथा मालपोत कार्यालयको दाखेल खारेज नामसारी निर्णय सदर कायम हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०१।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- दुर्गा प्रसाद बस्याल/बासुदेव पाण्डे इति संवत् २०८० साल भाद्र २४ गते रोज १ शुभम् ।

८२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-RB-००७३, आयकर (२०६४।०६५), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर वि. जिल्ला मोरङ वि.उ.म.न.पा. वडा नं. ९ स्थित अटल ट्रेड लिंकस

मिसिल संलग्न L/C तथा Invoice मा C&F Bangladesh उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार बिन्दुमा सामानका लागि भन्सार प्रयोजनका लागि मूल्य खुलाएकोलाई आधार बनाई Destination सम्म पठाएको मालको ढुवानी खर्च अन्यथा भन्न नमिल्ने सकिने अवस्था देखिन आउँदैन भने यसमा C&F Basis मा विदेशमा मालवस्तु निर्यात गर्दा कुनै स्थानमा कुनै शुल्क तिर्नुपरेको कारण त्यस रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(१) (ख) बमोजिमको अर्को देशको कानून/नियम/विनियमको उल्लङ्घन भएको कारण भएको गैरकानूनी खर्च भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरको मिति २०६७।७।१० को निर्णय र आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।१०।११ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णयहरू उल्टी हुने ठहर्‍याई राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट मिति २०६९।९।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।

८३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-००३३,
आयकर (०६८/०६९), तुला करदाता कार्यालय,
हरिहरभवन, ललितपुर वि. सोल्टी होटल लिमिटेड

अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको क्यासिनोले अवैध रूपले क्यासिनो सञ्चालन गरेर कर छली गरेको भए कर असुलउपर राज्यले गर्न नसक्ने भन्ने होइन तर त्योभन्दा पहिले अवैध सञ्चालनमा रहेबापत कारबाही भएको हुनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अवैध कारोबारहरूबाट भएको आय सामान्य कर निर्धारणको आधार बन्ने गर्दैनन् । क्यासिनो सञ्चालन अनुमति

खारेज भइसकेपछिको अवधिमा पनि क्यासिनो सञ्चालन गरेको भए सोहीबमोजिम कारबाही भई प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको देखिएको हुनुपर्नेमा सोबमोजिम कुनै कारबाही भएको नदेखिएको तथा कर प्रशासकले आफैँले सञ्चालन भएनभएको बारे स्थलगत निरीक्षण गर्नमा कुनै रोक नभएको अवस्था हुँदा यसरी अन्यथा प्रमाणित नभएसम्मको अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको भनी अनुमानसम्म गरी करको दायित्व वृद्धि गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । परिणामतः त्यसरी अनुमति खारेज भइसकेको अवधिपछिको आय आर्जन गरेको भनी कर निर्धारण गरेको कार्यलाई पनि मिलेको मान्न मिलेन ।

साबिकमा आफ्नो होटेल र क्यासिनोको प्याकेज एकै पटक बिक्री भएको आफ्नो होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द भएको कारण कुपनमार्फत आएका केही ग्राहकलाई अन्यत्र सञ्चालित अर्थात् साङ्ग्रिला क्यासिनोमा सहभागी गराई केही आय गरेको सम्झौतासमेतबाट देखिन्छ । तर आफ्नै परिसरमा रहेको क्यासिनो सञ्चालन गरी आय आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण पुनरावेदक तुला करदाता कार्यालयले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा एक करोड बिस लाखको कारोबार र सानोतिनो प्याकेज बिक्री गरेर प्राप्त गरेको आय रकम रु.६०,९२८।- बिच तुलना गरेर आयमा समावेश गर्नु उपर्युक्त नहुने हुँदा तत्सम्बन्धमा भएको सुरुको कर निर्धारण गर्ने निर्णय नमिलेको भनी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्यथा देखिएन ।

सुरु तुला करदाता कार्यालयबाट क्यासिनो सञ्चालन भएको भवनको हास कट्टी नपाउने तथा आयकरको बिक्री Reconcile मा क्यासिनो प्याकेजबाट मू.अ.कर उठाएको देखिएकोले रु.१,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख) आयमा समावेश गर्ने गरी भएको संशोधित कर निर्धारण आदेश केही उल्टी गरी क्यासिनो सञ्चालन भएको भवनको

हास कट्टी पाउने तथा आयकरको बिक्री Reconcile मा क्यासिनो प्याकेजमा मू.अ.कर उठाएको भन्ने आधारमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको पुष्टि नभएकोले रु.१,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख) आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गर्न नमिल्ने गरी भएको मिति २०७३।१२।२० को राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।

८४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा. न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०३५८, आयकर (०६६/०६७), ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट समेत

सम्बन्धित संस्थाले कर्जा असुल हुन नसक्ने भनी विश्वस्त भई अपलेखन गरेकोमा त्यस्तो विश्वास गर्न मनासिब नभएको भन्ने आरोप प्रत्यर्थी कार्यालयले भन्छ भने सोको मनासिब कारण देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सोबमोजिमको अवस्था देखाउन सकेको अवस्था नहुँदा उक्त अपलेखनलाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४० मा उल्लेख भएबमोजिम दायित्व निस्का भई संस्थाकै सम्पत्ति वा आय मान्नको लागि सेयरधनी सदस्यहरूले पाउने लाभांशको रकम या त निज सदस्यहरूले स्वेच्छाले परित्याग गरेको वा कुनै कानूनी प्रवधानबमोजिम उनीहरूले नपाउने भई संस्थाकै खातामा जम्मा वा हुनुपर्ने अवस्था भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । लाभांश रकम सेयरधनीहरूले पाउनेमध्येकै रकम भएको र त्यस्तो रकम तत्काल नलिइएको भए पनि माग्न आएमा वा कुनै बुझाउनुपर्ने भएमा जुनसुकै बखत पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रकृतिको रकम रहेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो

रकम सेयरधनी सदस्यले तत्काल बुझी नलिएको भन्ने कारणले मात्र त्यस्तो रकमबापतको दायित्वबाट करदाता संस्था मुक्त भइसकेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । लाभांश तत्काल भुक्तानी नलिएको कारणले मात्र लाभांशमा व्यवस्था गरी संस्थाको खाताबाट सेयरवालाको नाममा अभिलेख भइसकेको तथा लाभांश कर सुनिश्चित भइसकेकोलाई दायित्व निःसर्ग भएको मान्न नसकिने हुँदा सन्डिग्रेडसमा रहेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरेको कार्यलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट भएको फैसला मिलेको देखिएन ।

करदाता सहकारी संस्था भएको सन्दर्भमा हेर्दा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३३ मा सहकारी संस्थाहरूले लेखा तथा अन्यसम्बन्धित अभिलेखहरू तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २१ को खण्ड (ग) मा नगदी बहीको अभिलेख सहकारी संस्थाले राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र सो नियमसँगसम्बन्धित अनुसूची ५ हेर्दा सहकारी संस्थाहरूले नगदमा लेखाङ्कन गर्न वैधानिक रूपमा रोक लगाएको नदेखिँदा मुलतबीमा रहेको ब्याज रकमलाई आयमा गणना गरी कर निर्धारण गर्नु न्यायोचित देखिएन । यस्तो रकम कुनै आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएमा त्यस्मा कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने नै हुँदा समष्टिगत रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा अन्ततोगत्वा फरक पर्ने अवस्था पनि हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट पनि करदाता सहकारी संस्थाले आफूले पालन गर्नुपर्ने नियमनकारी कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी राखेको लेखालाई अन्यथा भन्नु कानूनसङ्गत नहुँदा कर प्रशासकबाट सो मुलतबीमा रहेको ब्याज रकमलाई **एकुअल..** आधारमा भनी आयतर्फ समावेश गरेकोलाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन । एकुअल आधारमा भनी

करयोग्य आयमा समावेश गरी त्यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को प्रयोजनार्थ करदाताको विवरणलाई झुठा वा भ्रमपूर्ण भन्ने नामकरण गरी शुल्क लगाउनु र यसरी प्रस्तुत आर्थिक वर्षमा आयमा समावेश गरिदिएपछि आगामी वर्षको आयमा पछि समावेश हुने गरी न्यायोचित समायोजन नगरेको समेत देखिँदा यस्तो दोहोरो आय देखिने कार्यलाई न्यायोचित भन्न मिल्ने देखिएन । उपर्युक्त कारण र आधारबाट उपर्युक्त रकम आयमा समावेश नहुने ।

पुनरावेदक ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको आ.व. २०६६/०६७ को आयकर सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले मिति २०७१।३।२७ मा गरेको संशोधित कर निर्धारणको आदेश मिलेकै देखिएको भनी सो आदेशलाई सदर हुने ठहर्‍याई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७३।८।७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले मिति २०७१।३।२७ मा गरेको संशोधित कर निर्धारणको आदेश बदर हुने ।

इजलास अधिकृत - निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ३० गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-RB-०३६०, आयकर (०६८/०६९), ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटसमेत
- ०७४-RB-०३६१, आयकर निर्धारण (०६९/०७०), ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटसमेत
- ०७४-RB-०३५९, आयकर (०६७/०६८),

ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटसमेत

८५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-००८१, परमादेशसमेत, श्रीया अग्रवालसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

नेपाल पक्ष रहेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ ले पनि हरेक बालबालिकाको राष्ट्रियता प्राप्ति गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । त्यसैले यस्तो राष्ट्रियताको पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा यदि कुनै व्यक्तिले संविधान र कानूनमा गरिएको कुनै प्रावधानबमोजिम नागरिकता पाउन नसक्ने अवस्था हो भने सो कुराको स्पष्ट जानकारी निवेदकहरूलाई दिइनुपर्ने हुन्छ । गोश्वारा भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने हिसाबले निवेदन लिनसम्म पनि इन्कार गरेको विषयलाई प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको मान्न मिलेन ।

नेपालको संविधानको धारा ११(७) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५(२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजले सङ्घीय कानूनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएको, निज निवेदकहरूका बाबु विदेशी भए पनि आमा वंशजको नाताले नेपालको नागरिक भएको कुरामा विवाद नरहेको, यी निवेदकहरू नेपालमै जन्मेको तथ्य पनि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिइरहेको तथा निजहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको भनी देखिने कुनै तथ्य प्रमाण पेस हुन आएको पनि नदेखिएको

अवस्थामा निवेदकहरूको स्वघोषणा स्वयंमा नै विदेशी नागरिक नरहेको निस्साको रूपमा ग्रहण हुने अवस्था हुँदा निवेदकहरू श्रीया अग्रवाल र राहुल अग्रवाललाई निजहरूको दरखास्त लिई नेपालको संविधानको धारा ११(७) बमोजिम आमाको नागरिकताको आधारमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न अविलम्ब कारबाही अगाडि बढाई कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने।
इजलास अधिकृत :- श्रेया पौडेल/ सुमेधा खनाल
इति संवत् २०७९ साल पुस २४ गते रोज १ शुभम्।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७८-WO-०२८८, परमादेशसमेत, अविनाश थापा वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७८-WO-१०८२, परमादेशसमेत, मिलन श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७७-WO-११०६, परमादेशसमेत, सानुमैया क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७७-WO-०४६५, परमादेशसमेत, राजेश कुमार महतो वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत
- ०७७-WO-०७९८, परमादेशसमेत, राजेन्द्र गुप्ता वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७७-WO-११००, परमादेशसमेत, बिलकिस खान वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७७-WO-१०१०, परमादेशसमेत, रमेश नेपालीसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

इजलास नं. ९

८६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-१४०२, उत्प्रेषण, परमादेश, विकास राज तुलाधर वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंको च.नं. १५६४ मिति २०६९।१।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई लेखेको पत्रमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मात्र निर्णय गर्न भनेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले च.नं.३७९९ मिति २०७०।९।१८ मा पुनरावेदक वादी बिकासराज तुलाधरलाई लेखिएको पत्रमा तपाईंको बुगमती १(घ) कि.नं. १३१ को जग्गामा निर्माण भएको संरचना (घर) ले पश्चिमतर्फको सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-३-० भएको जग्गा मिची घर निर्माण भएको भनी उल्लेख भएको र नापी कार्यालय ललितपुरको च.नं. ८४९ मिति २०७०।९।१४ को पत्रसाथ प्राप्त नापनक्सा फिल्ड प्रतिवेदनबाट देखिएको र उक्त जग्गामा बनेको संरचना (घर) नक्सा पाससमेत नभई निर्माण गरेको बुगमती गा.वि.स. को च.नं. ३८/०६७/६८ मिति २०७०।४।११ को तपाईंका नाममा खिचिएको पत्रबाट खुल्न आएकोले उक्त सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको संरचना (घर) १५ (पन्ध्र) दिनभित्र हटाई यस कार्यालयमा जानकारी दिनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिने।

रिट निवेदकको भोग चलनमा रहेको साबिक बुंगमती गा.वि.स. वडा नं. १ हाल कार्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. १३१ को जग्गामा निर्माण भएको घरले सार्वजनिक जग्गासमेत मिची घर बनाएकोले आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने

उजुरी परी सो उजुरीको कानूनबमोजिम छानबिन गर्दा रिट निवेदकले बिकासराज तुलाधरले कि.नं. १३१ को जग्गामा आफूले घर निर्माण गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको भए पनि निजले निर्माण गरेको घर सार्वजनिक जग्गामा समेत रहेको भन्ने साबिक गा.वि.स. कार्यालयको पत्र र नापी कार्यालय ललितपुरको फिल्ड प्रतिवेदनबाट समेत देखिएको भन्ने ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफको बेहोराबाट खुल्न आएको देखिन्छ । सो घर भत्काउने नगरपालिकाको निर्णय गर्दा हुँदा कानूनबमोजिम घर भत्काउन निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरेको नदेखिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशित गरे अनुसार निर्णय गरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको भए पनि नियमविपरीत निर्माण भएको संरचना भत्काउने अधिकार भएको निकायबाट भएको सो निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा पुनरावेदन वादीको सो कुरामा सहमत हुन नसकिने ।

निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।१५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम् ।

८७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-००१२, ०७५-CR-२११२, कर्तव्य ज्यान, ईन्दिरा राई वि. नेपाल सरकार, उमेश राई वि. नेपाल सरकार

कुनै अपराध गर्दा कति समय पूर्व मनसायको सिर्जना भएको हुनुपर्छ भन्ने गणितीय विधिबाट मापन गरिने विषय नभई अपराध गर्दाको परिस्थिति, प्रकृति र वारदातपश्चात् सो वारदातमा संलग्न रहेका व्यक्तिको आचरणसमेतका समग्र परिस्थितिको विश्लेषणबाट

मनसाय तत्त्वको यकिन गरिने विषय हो । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीको घरमा राति आमासँग मृतकले करणी गरेको निजले देखी तत्काल मृतकलाई गालीगलौज गर्दा होहल्ला भई सो होहल्ला सुनी गाउँका देवशंकर राईसमेतका व्यक्ति आई निजहरूलाई छुट्याई मृतकलाई निजको घर बाहिर पठाई देव शंकरसमेतका व्यक्तिहरू पनि आ-आफ्नो घर गएको पाइन्छ । आफ्नो घरमा परपुरुष आई आमासँग करणी गरेको आफ्नै आँखाले देख्दा मृतकसँग यिनको साह्रै रिस उठेको देखिन्छ । मृतकलाई घरबाट निकालेको केही समयपछि यी प्रतिवादी पिसाब फेर्न भनी बाहिर जाँदा मृतकलाई आफ्नै घरको शौचालयको नजिक बसेको देखी निजसँग केहीबेर अधिको रिस थाम्न नसकी निजलाई मार्ने नै इरादा गरी सोही स्थानमा रहेको काठको चौकोस उठाई मृतकको टाउकोमा हानेको कार्य प्रकृति हेर्दा मृतकलाई पहिलेदेखि मार्ने मनसाय थिएन भन्ने जिकिर पत्यारलायक देखिएन ।

मृतकले आफ्नो आमासँग शारीरिक सम्पर्क गरिरहेको देखेपछि मृतकको सो कार्यबाट यी प्रतिवादी उत्तेजित हुनु स्वाभाविक मानवीय गुण भई सोही समयमा निजले हानेको चोटले मृतकको मृत्यु भएको अवस्था विद्यमान भएको खण्डमा १४ नं आकर्षित हुने अवस्था रहने थियो । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था नरही यी प्रतिवादी र मृतकबिच झगडा भई छिमेकीहरू आई झगडा छुट्याई मृतकलाई बाहिर निकालेपछि यी प्रतिवादी घरबाहिर आउँदा मृतक अटेर गरी आफ्नै घरबाहिर बसिरहेको देखी आफूलाई हेपेको महसुस गरी निजलाई मार्ने नियतले नै चौकोसजस्तो चारपाटे कडा काठले कसैको टाउकोजस्तो संवेदनशील ठाउँमा हान्दा मानिसको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि मृतकलाई प्रहार गरेको निजको कार्य प्रकृति विश्लेषण गर्दा मृतकलाई मार्ने मनसाय राखेरै हानेको देखिन्छ । त्यस्तै १५नं. बमोजिमको सजाय हुनलाई त सर्वप्रथम जुन व्यक्तिलाई मार्न प्रहार गरेको हो सो व्यक्ति

बाँच्नु यसको पूर्वसर्त हो। प्रस्तुत मुद्दामा जुन व्यक्तिलाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रहार गरेको हो सो व्यक्तिको मृत्यु नै भइसकेको सन्दर्भमा यी प्रतिवादीको पुनरावेदन मागबमोजिम १५नं. आकर्षित हुने अवस्था कदापि देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको आफूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ र १५नं. बमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर कानूनसङ्गत देखिएन।

सुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी उमेश राईलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद र प्रतिवादी ईन्दिरा राईलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४)नं.बमोजिम जन्म कैद हुने ठहरी भएको फैसलालाई नै सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट गरेको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी उमेश राईलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. र ईन्दिरा राईलाई १७(३) बमोजिम सजाय हुने भई पुनरावेदक/प्रतिवादी ईन्दिरा राईले आफूले सफाइ पाउँ भन्ने र अर्का पुनरावेदक/प्रतिवादी उमेश राईले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४नं.बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने गर्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

उमेश राईलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.को कसुरमा सोही नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद र ईन्दिरा राईलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४)नं.को कसुरमा सोही नं.बमोजिम जन्म कैद गरी सुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।०८ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।१० मा र मिति २०७५।०७।१२ मा भएका फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी उमेश राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ को देहाय ३नं. बमोजिम जन्म कैद भई साबिक मुलुकी ऐन, अ.व. १८८नं. तथा फौजदारी

कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को १७क बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद हुने र अर्का प्रतिवादी ईन्दिरा राईलाई सोही ऐनको सोही महलको १७नं. को देहाय ३नं.बमोजिम २ वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत : नबराज जोशी

कम्प्युटर :- पुजा कँडेल

इति संवत् २०८० साल पुस १२ गते रोज ५ शुभम्।

८८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा

र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०६९-CI-०३०७, वस्तु बिक्रीबापत पाउनुपर्ने बिक्री मूल्य रकम दिलाई भराइपाउँ, सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि.समेत वि. युनिकेम ल्याबोरोटोरिज लिमिटेड

प्रत्यर्थी वादी बिक्रेताले भारतबाट बीजकमार्फत वस्तु बिक्री गरी प्रतिवादी क्रेता कम्पनी लाई पठाउने गरेको र पुनरावेदक क्रेता कम्पनीले वादीले बिक्री गरी पठाएको माल वस्तुहरू स्वीकार गरी बुझी लिने र खरिद गरी लिएको सामानको मूल्य बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने सहमति कायम गरी सोबमोजिम नै वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन हुँदैआएको रहेछ भन्ने वादी प्रतिवादीकै भनाइबाट देखियो।

करार ऐन, २०५६ को दफा ४३ मा करारमा वस्तुको मूल्य भुक्तान गर्ने समय निर्धारण भएको रहेछ भने सोबमोजिम वस्तुको मूल्य निर्धारित समयमा नै भुक्तान गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। वस्तुको मूल्य नगद वा अन्य कुनै तरिकाबाट भुक्तान गर्ने कुरा पनि पक्षहरूले करारमा उल्लेख गर्न सक्दछन्। करारमा यसबारेमा व्यवस्था गरिएको भएमा करारबमोजिम नै वस्तुको मूल्य भुक्तान गर्नुपर्दछ। करारमा यस बारेमा कुनै व्यवस्था नगरिएको भएमा वस्तुको मूल्य नगद नै भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। करार ऐन, २०५६ को दफा ४३ को स्पष्टीकरण खण्डले चेक, यात्रु चेक, प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र, प्रतितपत्र, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड,

टेलिग्राफिक ट्रान्सफरसमेतलाई नगद मानेको देखिन्छ, उल्लिखित व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै माध्यमबाट वस्तुको मूल्य भुक्तान गर्न सकिनेमा प्रतिवादीले उक्त कुनै माध्यमबाट सो रकम वादीलाई भुक्तानी गरेको प्रमाणित हुन आएन।

युनिकेम ल्याबोरोटोरिज लिमिटेड र सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.बिच अग्रष्ट १९, २००४ मा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) को प्रकरण (७) मा सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले युनिकेम ल्याबोरोटोरिज लिमिटेडलाई सामान पठाएको ६० दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख भएको पाइन्छ। सो रकम भुक्तानी हुँदा बैंकमार्फत हुने गरेको भनी विपक्षी वादी पक्षका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा समेत व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई पुनरावेदक/ प्रतिवादी पक्षका विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले साबिकमा समेत बैंकमार्फत भुक्तानी हुने गरेको थिएन भनी तथ्यपरक रूपमा खण्डन गर्न सक्नुभएको छैन। सोबाट बैंकमार्फत नै रकमको कारोबार हुने गरेको रहेछ भन्ने अनुमान हुन आउँछ र सो कथन स्वीकार्यसमेत हुने हुन्छ। विदेशी कम्पनीसँगको व्यापारिक कारोबारमा रकमको हस्तान्तरण वा भुक्तानी (Modes of Payment) बैंकमार्फत हुनुपर्दछ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन।

करारका पक्षहरूले करारका सर्तहरू मात्र पूरा नगरी करारमा पूरा गर्न नहुने आचरण र काम नगर्नु पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै विषयमा बेलायतको High Court of Justice (Queen Bench Division) ले Yam Seng Pte.Ltd. VS. International Trade Corporation (ITC) २०१३१ को मुद्दामा यसै डक्ट्रिनको व्याख्या गरी असल नियतको प्रावधानलाई करार कानूनको मान्यताको रूपमा स्थापना गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत विवादको विषयमा आफ्नो करारीय दायित्व पालन गरेको भनी प्रतिवादीले प्रमाणित गर्न

नसकेको अवस्थामा निजले सोबमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विवाद देखिएन।

मिति २०६३ पौष १० गते बसेको NOC सम्बन्धीको बैठकमा विवादित रकम भा.रु. ४२,६२,१६८/- कम्पनीका प्रतिनिधि कुमार श्याम मोहनलाई बुझाइसकेको हुँदा युनिकेमलाई बुझाउनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादीको जिकिरतर्फ हेर्दा, सो रकम कुमार श्याम मोहनलाई नै बुझाए हुन्छ भन्ने त्यस्तो सम्झौता समझदारी भएको समेत नदेखिनुको साथै माथि नै उल्लेख गरिए अनुसार सामान प्राप्त भएको अवधिबाट ६० दिनभित्र वादी युनिकेमलाई रकम बुझाउनुपर्ने सर्त मुताबिक भएको समेत नपाइँदा विनाआधार युनिकेमको तर्फबाट तत्कालीन कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ कुमार श्याम मोहनलाई रकम दिई सकिएको हुँदा वादी युनिकेमलाई अब तिर्न बुझाउनुपर्ने हैन भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएकै भरमा त्यसैलाई आधार मानी पुनरावेदक/ प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम तिरी बुझाइसकेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।

वस्तु खरिदबापतको मूल्य रकम भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व करार ऐन, २०५६ को दफा ४३बमोजिम पुनरावेदक/ प्रतिवादीमा रहेकोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ (२) बमोजिम त्यस्तो रकम प्रतिवादी सिर्जनाले वादी युनिकेमलाई तिरे बुझाएको भन्ने तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन। केवल पुनरावेदकले पुनरावेदन जिकिर लिएकै भरमा विनाआधार प्रमाण वादीलाई दिनुपर्ने रकम श्याम मोहनलाई दिएको होला भनी मान्न सकिने अवस्था एकातर्फ छैन भने अर्कोतर्फ कहिले, कति रकम के कुन हैसियतले प्रतिवादीले कुमार श्याम मोहनलाई दिएको हो सो पनि प्रमाणसहित खुलाउन सकेको पाइँदैन। उल्लिखित रकम कुमार श्याम मोहनलाई दिएको हुँदा अब वादीलाई दिन बाँकी छैन भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरलाई

आधार मानी पुनरावेदक/ प्रतिवादीले वादीलाई वस्तु खरिदबापतको बाँकी रकम भुक्तानी दिन नपर्ने हो कि ? भनी विचार गर्ने हो भने पनि पुनरावेदक/ प्रतिवादी सिर्जना फर्मास्युटिकल्स र कुमार श्याम मोहनबिचको कारोबारमा वादी युनिकेमको कुनै सरोकार रहने तथा रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिवादी सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि. प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापना र सञ्चालनमा रहेको कानूनी व्यक्ति रहेको हुनाले कम्पनीका सबै प्रकारका खरिद तथा भुक्तानीहरू प्रामाणिक रूपमा बैधानिक तवरले अभिलेख प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । व्यापारिक कारोबारअन्तर्गतका भुक्तानीहरू रीतपूर्वक नै भएको कुरा अभिलेखसमेतले पुष्टि प्रामाणिक हुनु अनिवार्य हुन्छ । भारतबाट माल सामान खरिद गरेपछि सोको भुक्तानीसमेत यो मितिको यस बैंकको यस खाता नम्बरबाट भएको थियो भनी पुस्ट्याइँ गर्ने दायित्व यी प्रतिवादीमा रहेकोमा विवाद हुनुपर्ने कारण छैन । अन्तरदेशीय व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीले खरिद तथा भुक्तानीलाई पुष्टि गर्ने प्रामाणिक कागजातहरूले नै आफ्नो कथन स्थापित गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन ।

प्रतिवादी कम्पनीले वादी कम्पनीलाई के कति रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजहरू सम्मिलित NOC को बैठकको प्रकरण (६) मा उल्लिखित तत्कालीन कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ श्याम मोहनसम्बन्धित रु. ५,८५,३७४/२०समेत थप गरी विवादित रकम रु. ७४,०४,८४३/- भन्ने उल्लेख भई सोही रकममा वादीको दाबी रहेकोमा श्याम मोहनसम्बन्धित रु. ५,८५,३७४/२० को हकमा के कुन आधार कारणबाट निज श्याम मोहनसँगसम्बन्धित हुन गई वादीले सो रकम पाउने हो सो सम्बन्धमा प्रस्ट नहुँदा अस्पष्ट रकमसमेत भराइपाउँ भन्ने सो हदसम्म वादीको दाबी पुन सक्ने अवस्था नहुँदा वादी दाबी

रकममध्ये तत्कालीन कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ कुमार श्याम मोहनसम्बन्धित भनी NOC का उक्त निर्णयमा उल्लिखित रकम रु. ५,८५,३७४/२० बाहेक गरी बाँकी भा. रु. ४२,६२,९६८/- को हुने नेपाली रुपियाँ ६८,२९,४६८/८० रकमसम्म प्रत्यर्थी/वादीलाई पुनरावेदक/ प्रतिवादीबाट दिलाई भराइपाउने अवस्था देखियो ।

वादीले प्रतिवादीबाट रु. ३,२२,२०४/६० सम्म भराइपाउने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०३/१७ को फैसला केही उल्टी भई प्रत्यर्थी/वादी युनिकेम ल्याबोरेटोरिज लिमिटेडले पुनरावेदक/प्रतिवादी सिर्जना फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.बाट नेपाली रकम रु.६८,९९,४६८/८० (अठसठ्ठी लाख उन्नाइस हजार चार सय अठसठ्ठी रुपियाँ पैसा असी) दिलाई भराइपाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६८/०८/०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - हरिकुमारी घर्तीमगर

इति संवत् २०८० साल पौष १६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १३

८९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CR-०२८१, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. रामविश्वास प्रसाद साहसमेत

प्रतिवादी रामविश्वास प्रसाद साहले अमरनाथ साह ज्वाइँ भए तापनि बिहेकै बेलादेखि दाइजोका कारण सम्बन्ध बिग्रिएकोले आवत जावत नभएको भनी तथा निजका ज्वाइँ अमरनाथ साहले पनि पारिवारिक झगडाका कारणले निजहरूबिच आवतजावत नरहेको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष मौकामा भएको

बयानमा लेखाइदिएको पाइन्छ । उनीहरूको उक्त भनाइलाई समर्थित हुने गरी निजहरूका साक्षी नागेन्द्र झा तथा लक्ष्मी साहले बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । निजहरूका साक्षीहरूले अदालतसमक्ष आई गरेको बकपत्रलाई प्रमाण ग्राह्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिने ।

प्रतिवादी रामविश्वास प्रसाद साह र प्रतिवादी अमरनाथ साहका बिचमा भेटघाट तथा सम्पर्क हुने अवस्था नदेखिएको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षा दिएकोले TU Service commission उल्लेख गरेको हो भनी कसुरमा इन्कार रही प्रतिवादी अमरनाथ साहले बयान दिएको अवस्थामा प्रतिवादी अमरनाथ साहले उत्तरपुस्तिकामा TU Service commission उल्लेख गरी सङ्केत गरेका होलान् भनी ठोस निश्कर्षमा पुग्न मिलेन । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३बमोजिमको कसुर राष्ट्रसेवकहरूलाई मात्र आकर्षित हुने भन्ने प्रावधान देखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादी अमरनाथ साह तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रसेवकसमेत नदेखिएको हुँदा निज विरुद्ध दफा १३बमोजिमको कसुर स्थापित हुने अवस्था देखिएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएको उल्लिखित पदको प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सेवा आयोगको मिति २०७२।६।११ को निर्णयले ४ सदस्यीय विशेषज्ञ टोली निर्माण गरिएकोमा प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विज्ञको रूपमा छनौट गरेको र तीन जना विज्ञहरूले निर्माण गरेका प्रश्नहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर चौथो विज्ञ व्यक्तिले ती प्रश्नहरूमध्येको प्रश्न छनौट गरी प्रश्नको अन्तिम रूप प्रदान गर्ने प्रक्रियागत कार्य हुने प्रावधान रहेकोबाट प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टले निर्माण गरेको प्रश्न नै अन्तिम हो भन्ने निश्चयात्मक अवस्था रहेको

पाइएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगद्वारा निर्मित प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने चार सदस्यीय विज्ञ टोलीमा प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टले प्रारम्भिक रूपको प्रश्नपत्रहरू निर्माण गरेका र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नसमेत निजै प्रतिवादी प्राध्यापकहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । प्रश्नपत्रको निर्माण र उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण एकै विज्ञ व्यक्तिबाट गर्न नहुने हो भनी आरोप-पत्र रहेकोमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले तत्सम्बन्धमा प्रस्ट एवम् प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाएको छ भन्न सकेको पाइएन र प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टले आफ्नो स्वइच्छाले प्रश्न-पत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको निर्णयानुसार निजहरूलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी निजहरूले निर्वाह गरेको देखिँदा, एकै विज्ञ व्यक्तिले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको कार्यबाट निज प्रतिवादीहरूले आरोप-दाबीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले परीक्षण गरेको प्रतिवादी प्रमोदकुमार गोइतको उत्तरपुस्तिका दुई जना विज्ञ टोली प्रकाशरत्न शाक्य र रामविनोद चौधरीबाट सम्परीक्षण भई प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले गरेको परीक्षण उचित नै रहेको निश्कर्ष दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले उत्तरपुस्तिकामा दिएको अङ्कलाई सच्चाएको केरमेट गरेकोसमेत देखिँदैन । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने विधि र मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले निर्धारण गरेको छ भन्ने सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको बकपत्रबाट समेत नदेखिएको हुँदा प्रत्येक प्रश्नको उत्तर कसरी परीक्षण गर्ने र अङ्क निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकको विवेकमा आधारित हुने भएको र परीक्षकले दिएको अङ्कलाई

सम्परीक्षणको विधिबाट पुनः परीक्षणसमेत भई नतिजामा कुनै परिवर्तन नभई प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले गरेको उत्तरपुस्तिका परीक्षण यथावत् कायम रहेको स्थितिमा निज प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले परीक्षार्थीको परीक्षाको परिणामलाई फेरबदल गरेको, अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गराएको भन्ने परीक्षण गरेको उत्तरपुस्तिकाबाट पुष्टि हुन सकेको देखिएन ।

प्रतिवादीमध्येका प्रमोदकुमार गोइतले प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टबाट उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको आफ्नो परिणाम फेरबदल गर्न लगाएको भन्ने आरोप-दाबीको सन्दर्भमा हेर्दा, निज प्रतिवादी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले पुराना प्रश्नहरू हल गरिदिएको हस्तलिखित कपि यी प्रतिवादी प्रमोदकुमार गोइतलाई दिएको भन्ने आरोप-दाबी नरहेको तथा प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले हस्तलिखित पुराना प्रश्नको समाधान गरी शेरसिंह रैखौला र विष्णु गिरीलाई मात्र दिएको भनेकोमा, निजले वितरण गरेको पुराना प्रश्नको समाधानको प्रश्नहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट वि.नं.८।०७२।०७३ मा हुबहु सोधिएको देखिएन । प्रतिवादी प्रमोदकुमार गोइत र प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टको मिलेमतो रहेको वा रकम दिनु-लिनु गरेकोसमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट स्थापित हुन सकेको छैन । प्रतिवादी प्रमोदकुमार गोइतको उत्तरपुस्तिका प्रतिवादी प्रा. चेतराज भट्टले परीक्षण गर्दा ११ (एघार) अङ्क मात्र प्राप्त गरेकाले निजले परीक्षण गरेको विषयमा अनुत्तीर्ण भएको देखिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निज प्रतिवादीउपरको आरोप-दाबी वस्तुनिष्ठ तथा ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनसकेको नदेखिएको अवस्था हुँदा निज प्रतिवादी प्रमोदकुमार गोइतले उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको आफ्नो परिणाम फेरबदल गर्न लगाएको भन्न, मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगबाट हरेक उत्तरपुस्तिकालाई कोडिङ र डिकोडिङसमेत लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा गरिने र त्यस्को पुष्टि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको बकपत्रसमेतबाट भएकोले उत्तरपुस्तिकाको गोपनीयता कायम रहनेमा शंका गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिँदैन । तथापि, प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र अमरनाथ साहबिच नाता परेको तथा प्र. अमरनाथ साहले उत्तरपुस्तिकामा T.U. Service commission उल्लेख गरेकोले संकास्पद अवस्था रहेकोमा, निजहरूबिच आपसी सम्बन्धमा कटुता रहेको, बोलचाल र आवतजावतसमेत नरहेको भन्ने निज प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएकोमा निजहरूका साक्षीले पुष्टि गरिदिएकोले निज प्रतिवादीहरूको बयान जिकिरलाई अन्यथा मान्न सकिने । यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५० को परिच्छेद ९अन्तर्गत नियम ६८ र ७२ को आचरणसम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा सोही नियमावलीको परिच्छेद १०बमोजिम विभागीय कारबाही र सजायसमेत हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकै देखिन्छ ।

उजुरवालाहरू सुरेन्द्रकुमार यादव र विष्णुकुमार गिरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगबाट लिइएको उल्लिखित उप-प्राध्यापकको परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थी रहेको देखिन्छ । निजहरू परीक्षामा सम्मिलित भई लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा अनुत्तीर्ण भएपछि निज दुवै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुरी निवेदन दिएको देखिन्छ । लिखित परीक्षा हुनुपूर्व वा लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित हुनुपूर्व निजहरूले उजुरी दिएको देखिँदैन । निजहरू परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि मात्र उजुरी गरेकोबाट निजहरूको नियत सफा रहेको छ भनी मान्न मिलेन । त्यसका

अलावा प्रतिवादी प्रा. रामविश्वास प्रसाद साहले परीक्षार्थीबाट पैसा उठाउँदै हिँडेको र सुरेन्द्रकुमार यादवसँग पैसा माग गरेको भन्ने उजुरवालाहरूको उजुरी निजहरूको भनाइबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थन हुन सकेको देखिँदैन।

प्रतिवादीमध्येका अमरनाथ साह त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको विज्ञापन नं. ७।०७२।०७३ को उप-प्राध्यापक पदको खुल्ला, गणित (विज्ञान)तर्फका परीक्षार्थी देखिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहेका करारका शिक्षक नदेखिई खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी परीक्षार्थी रहेको देखियो। निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको आफ्नो परिणाम फेरबदल गर्न लगाएको भन्ने आरोप-दाबी रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३अनुरूपको कसुरदार कायम हुन राष्ट्रसेवक व्यक्तिले सो दफाबमोजिमको कसुर गरेको हुन अनिवार्य रहेको छ। राष्ट्रसेवकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई सो दफा प्रयुक्त हुन सक्ने अवस्था त्यसको बनेटबाट देखिँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी अमरनाथ साहउपर लगाइएको आरोप-दाबीबमोजिमको कानूनी व्यवस्था निज प्रतिवादीको हकमा आकृष्ट हुन सक्ने देखिएन।

विज्ञा समूहको रोस्टरबाट कस-कसलाई प्रश्नपत्र निर्माण गर्न र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दिइएको भन्ने कुरा प्रश्नपत्र निर्माता र उत्तरपुस्तिका परीक्षकहरू एक-अर्काको पहिचान सार्वजनिक नगरी सेवा आयोगले गोप्य राखिएको हुने र त्यसरी दोहोरो जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी कायम गरी कसुर आरोपित नगरिएको स्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको निर्णयानुसार कार्य गर्ने प्राध्यापकउपरको आरोप कानून र न्यायसम्मत मान्न

सकिएन।

प्रा. चेतराज भट्टले विगतका वर्षहरूमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट सोधिएका पुराना प्रश्नपत्रहरूको हल गरिदिने प्रयोजनले स्वहस्ताद्वारा लेखिएका उत्तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगबाट विज्ञापन नं. ७।०७२।०७३ र विज्ञापन नं. ८।०७२।०७३ को उप-प्राध्यापक पदमा सोधिएको प्रश्नहरू हुबहु मिलेको अवस्था नदेखिएको भन्ने आरोप-पत्रमै स्वीकार गरिएको, लिखित परीक्षापूर्व उक्त विज्ञापनमा सोधिएका प्रश्नपत्र परीक्षार्थीहरूलाई वितरण गरी प्रश्नको हल गरिदिएको देखिँदैन। प्रश्न-पत्र निर्माणको गोपनीयता र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको निष्पक्षताबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको गरिमा कायम रहने हुँदा परीक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने पद्धति र अङ्क भारको निर्धारणलगायतका कार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले निर्माण र निर्देशित गरेको विधि र मापदण्डका आधारमा परीक्षण र नियमित हुने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्नु, गराउनुपर्ने दायित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगकै हुने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगद्वारा निर्मित विधि र मापदण्डको अनिवार्य परिपालना गर्नुसम्बन्धित विज्ञा परीक्षकहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्रको भएकोलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिन आएन।

परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नु भनेको परीक्षा र परीक्षण कार्यसँग सम्बद्ध व्यक्तिले बदनियतका साथ अभिलेख उत्तरपुस्तिकामा अङ्क सच्याई वा केरमेट गरी वा अनुचित एवम् अस्वाभाविक अङ्क दिई वा नदिई उत्तीर्ण भएकालाई अनुत्तीर्ण गर्न वा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण गर्ने जस्ता क्रियाहरू हुन् तर प्रतिवादीहरू प्रा. रामविश्वास प्रसाद साह र प्रा. चेतराज भट्टले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अङ्क सच्याएको, केरमेट गरेको वा अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गराएको अवस्थामा सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका र सम्परीक्षणसमेतबाट समेत नदेखिएको र निज

प्रतिवादीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगद्वारा लिइएको विज्ञापन नं. ७।०७२।०७३ र विज्ञापन नं. ८।०७२।०७३ को उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको परिणामलाई फेरबदल गरेकोसमेत नदेखिएको स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३बमोजिम परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको भन्ने आरोप-दाबी स्थापित हुन सकेको देखिएन।

उजुरवालाहरू आफू उत्तीर्ण भएकालाई अनुत्तीर्ण गराएको भन्ने र प्रतिवादी परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएकोलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका पदाधिकारी र उत्तरपुस्तिका परीक्षकहरूको मिलेमतोबाट उत्तीर्ण गराई उजुरवालाहरूलाई अनुत्तीर्ण गराएको भन्ने उजुरी एवम् आरोप-पत्रसमेत रहेको पाइएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका पदाधिकारीसमेतको मिलेमतोबाट परीक्षाको परिणामलाई फेरबदल गरेको भनी निजहरूउपरसमेत आरोप-पत्र प्रस्तुत हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीहरूबाट मात्र लिखित परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरे गराएको अवस्था देखिन आएन।

शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरूले आरोप-दाबीबमोजिम उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरे, गराएको भन्ने आरोप वस्तुनिष्ठ, ठोस र निश्चयात्मक प्रमाणबाट पुष्ट्याई गर्न सकेको नदेखिएकोले शंका र अनुमानका आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार कायम गर्न कानून एवम् न्यायको रोहमा उचित हुने देखिएन।

प्रतिवादीमध्येका रामविश्वास प्रसाद साह र चेतराज भट्टले परीक्षासम्बन्धी काम कारबाहीको क्रममा कुनै नियम वा आचरणको उल्लङ्घन गरेको

देखिएमा निजहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विनियमबमोजिम बुझ्न आवश्यक पर्ने कुराहरू बुझी विभागीय कारबाही गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नै देखिएकोले त्यस सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु परेन।

प्रतिवादीमध्येका अमरनाथ साह राष्ट्रसेवक रहेको नदेखिएको र अन्य प्रतिवादीहरू चेतराज भट्ट, रामविश्वास प्रसाद साह र प्रमोद कुमार गोइत राष्ट्रसेवक देखिए तापनि निज प्रतिवादीहरूले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरे गराएको भन्ने दाबी वस्तुनिष्ठ र ठोस रूपमा पुष्टि भएको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरू अमरनाथ साह, चेतराज भट्ट, रामविश्वास प्रसाद साह र प्रमोद कुमार गोइतले आरोप-दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७५।०२।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रमेश बहादुर कुँवर

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १८ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-WO-१२५६, उत्प्रेषणसमेत, विष्णुकुमारी गिरीसमेत वि. श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

९०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नृपध्वज निरौला, ०८१-WH-०३३७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, केदार खड्का वि. सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौँसमेत

सुरु अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझाई यी निवेदकले पुनरावेदन दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनमा भएको संशोधनले प्रदान गरेको सुविधा पुनरावेदन दर्ता गर्दाकै अवस्थामा मात्रै प्राप्त हुने हो वा पुनरावेदन दर्ता भइसकेको हकमा पनि प्राप्त हुने हो भन्ने नै

निरूपणको विषय हुन आएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थामा संशोधनको विधायिकी मनसाय सुरु फैसलाले प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानाको आर्थिक भारलाई कम गरी सुरु अदालतमा राखेको धरौटी र सोको पन्ध्र प्रतिशत कायम गर्दै कमजोर आर्थिक स्थितिकै आधारमा थुनामा बसी पुनरावेदन गर्नुपर्ने दुस्कृतिलाई कम गर्नु हो । यी निवेदकले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०९।२५ मा भएको फैसलाउपर यस अदालतमा मिति २०८२।१।१२ मा पुनरावेदन दर्ता गरेको र मिति २०८१।०९।२९ मा जारी भएको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (४) ले प्रदान गरेको सुविधा पाउने नै देखिन्छ । मिति २०८१।१।२९ बाट लागु भएको प्रस्तुत कार्यविधिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिति २०८२।१।१२ मा यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछिको कारबाहीको चरणमा पनि निवेदक/प्रतिवादीको हकमा आकर्षित हुने ।

कैदमा रही कारागारमार्फत पुनरावेदन दर्ता भए पनि पुनरावेदनको कारबाही विचाराधीन हुँदा पुनरावेदन गर्दा पाउने यस्तो सुविधा पुनरावेदन दर्ता भइसकेको कारणले पुनरावेदनको कारबाहीमा नपाउने भन्नु न्यायपूर्ण व्याख्या नहुने एवम् असङ्गतिपूर्ण व्याख्या (absurd interpretation) हुन पुग्छ । तसर्थ, निवेदक/प्रतिवादी कैदमा नै रहेर पुनरावेदन गरिसकेको हुनाले पुनरावेदन दर्ता भइसकेको उपर्युक्त दफा १३७(४) को संशोधित व्यवस्था निवेदकका हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदकलाई त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने भनी भएको आदेश र तत्सम्बन्धी काम कारबाही उक्त संहिताको दफा १३७ (४) र दफा १५३(१) समेतको परिप्रेक्ष्यमा

कायम रहन सक्ने देखिएन ।

सामान्यतया बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा थुना वा कैदमा राखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी थुना वा कैदबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले थुना वा कैदमा राख्ने निकाय वा अधिकारीउपर जारी हुने आदेश हो । कुनै व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमबाहेक गैरकानूनीरूपले थुना वा कैदमा राखिएको भन्ने तथ्य प्रथमदृष्टि (prima facie) मा नै देखिनुपर्ने हुन्छ । साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी राखिएको कैद वा थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आकर्षित हुन सक्ने अवस्था रहदैन । यी निवेदकले कारागारमार्फत पुनरावेदन दर्ता गरिसकेको कारणले धरौटयोग्य मुद्दामा उक्त दफा १३७ (४) को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने भनी भएको आदेश बदर भई निवेदकलाई उक्त दफा १३७(४) को सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ कारबाही गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने देखियो । यद्यपि निवेदकले धरौट राखी नसकेको स्थिति हुँदा गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने देखिन नआएबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था भएन ।

निवेदक/प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा निवेदकबाट माग भएको धरौट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को संशोधित दफा १३७ को उपदफा (४) बमोजिम जम्मा गरेको अवस्थामा त्यस्तो धरौट वा जमानत रकमको पन्ध्र प्रतिशत थप धरौट वा जमानत जम्मा गरेमा सोसमेत दिए लिई दर्ता भएको पुनरावेदनको कारबाहीको क्रममा तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८२ साल ज्येष्ठ २० गते रोज ३ शुभम् ।

९१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७९-CR-००५४, घुस / रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. नईन्द्र पारुहाङ्ग राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुर कर्तालाई उपलब्ध गराएको सरकारी कोषको रकम नै बरामद भएको देखिँदा घुस रिसवत दिने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी उजुरकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको निवेदन, सोबमोजिम रकम बुझिएको भरपाई, रंगेहात परीक्षण नमुना सङ्कलन मुचुल्का एवम् सोही रकम बरामद भएको खानतलासी / बरामदी मुचुल्का प्रतिवादी विरुद्ध प्रमाण ग्राह्य हुन सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादी नईन्द्र पारुहाङ्ग राई आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रिसवत प्रयोजनार्थ उपलब्ध गराएको सरकारी कोषको रकम बरामद भएको खानतलासी बरामदी प्रमाण ग्राह्य हुन नसक्ने भएकोले वादी पक्षका साक्षी प्रहरी प्रतिवेदकहरु दिपेन्द्र दनुवार, शान्तराम कार्की, रोशन प्रताप राजवंशी, श्याम कुमार सारु मगर र अनुसन्धानमा कागज गर्ने रामचन्द्र खड्कासमेतले सोही बरामदी सम्बन्धमा गरेको बकपत्र पनि प्रामाणिक रूपमा अर्थपूर्ण हुन सक्ने देखिएन ।

प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको सि.डी. बेहोरा कुनै फरक नपारी अख्तियार प्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तवरबाट तयार भएको भन्ने प्रत्याभूति हुने विश्वसनीय आधार नदेखिँदा उक्त सि.डी. बेहोरा पनि आरोपित कसुर पुष्टि हुने बोधगम्य आधार प्रमाण हुने सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीउपरको दाबी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी नईन्द्र पारुहाङ्ग राईले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने

ठहरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७९।०२।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

९२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७९-CR-०३५१, भ्रष्टाचार (घुस / रिसवत), नेपाल सरकार वि. दिपक सुवेदी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रिसवत प्रयोजनार्थ उपलब्ध गराएको सरकारी कोषको रकम बरामद भएको खानतलासी बरामदी प्रमाण ग्राह्य हुन नसक्ने भएकोले वादी पक्षका साक्षीहरु भगत सिंह पुन, हेम बहादुर बानिया, मुक्तीनारायण भण्डारी, मुकुन्द गौतम, कृष्ण बहादुर बि.क., सुदिप बिक्रम भट्ट, सतिस पाण्डे, पुरुषोत्तम जोशी र प्रकाश खत्रीसमेतले सोही खानतलासी बरामदी सम्बन्धमा गरेको बकपत्र पनि प्रामाणिक रूपमा अर्थपूर्ण हुन सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादी दिपक सुवेदीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा मैले घुस रकम माग गरेको छैन, मउपरको आरोप दाबी झुठा हो, निवेदकको धितो बन्धक लिखत मिति २०७६।११।२० गते नै मेरो फाँटबाट काम गरी पठाइसकेको हो, भनी आरोप दाबीको कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीका साक्षी विष्णु प्रसाद भण्डारीले दिपक सुवेदी निर्दोष हुँदा घुस रिसवतको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । उजुरकर्ता गोपीलाल जोशीले मेरो काम निवेदन दिएकै मितिमा सम्पन्न भएको हो, काम सम्पन्न भएको भोलिपल्ट प्रतिवादीले रकम माग नगरे पनि कार्यालयमा गई रकम दिएको भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिएको छ । यसका साथै निवेदकले पेस गरेको लिखत र.नं. २७६८(ख)

बाट मिति २०७६।१।२० मा मालपोत कार्यालयबाट पारित भएकोसमेत देखिएको अवस्था छ । मिति २०७६।१।२० मा काम सम्पन्न भइसकेको देखिएको अवस्थामा काम गर्न आलटाल गरी प्रतिवादीले घुस रिसवत माग गरेको भन्ने उजुरी बेहोरा र भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७६।१।२१ गते प्रतिवादीलाई रकम दिएको भन्ने उजुरकर्ताको बकपत्र बेहोरा प्रतीतलायक र बोधगम्य हुन सक्ने पनि देखिएन ।

उजुरकर्ताले उजुरीसाथ पेस गरेको वार्तालापको सि.डी. रेकर्डको बेहोरामा प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग के कुन प्रयोजनका लागि के कति रकम माग गरेको भन्ने कुराको स्वाभाविक सिलसिलाबद्ध बेहोरा पनि खुलेको देखिँदैन । वार्तालापको बेहोराबाट उजुरकर्तालाई के कुन बेहोराबाट मर्का परेको, काम रोकिएको र कसको कारणबाट सेवा प्रवाहबाट रोकिएको थियो भन्ने पनि खुलेको देखिँदैन । सि.डी. प्रमाण लागू भन्नुको अर्थ जुनसुकै, जो कोहीले जहिलेसुकै तयार गरेको सि.डी. प्रमाणग्राह्य हुन्छ भन्ने होइन । निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका, बनावटी, कृत्रिम वा संसययुक्त नभएका र कानूनसम्मत तवरबाट तयार भएका सि.डी. पेस हुन आएमा प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ" भनी यसै अदालतबाट व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । (ने.का.प. २०७८ अड्क १, नि.नं. १०६३५) प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको सि.डी. बेहोरा कुनै फरक नपारी अख्तियार प्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तवरबाट तयार भएको भन्ने प्रत्याभूति हुने विश्वसनीय आधार नदेखिँदा उक्त सि.डी. बेहोरा पनि आरोपित कसुर पुष्टि हुने बोधगम्य आधार प्रमाण हुने सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीउपरको आरोप दाबी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी दिपक सुवेदीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७९।०२।०६

मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८१ साल माघ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

९३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७९-CR-०३१४, घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. काशिन्दर यादव

प्रतिवादी निवेदकको दाजुको साथमा ए.टि. एम.बाट पैसा निकाल्न गएको भन्ने देखिए पनि रकम निकाल्न सहयोग मात्र गरेको हो, रकम मैले लिएको होइन, घुस रकम बारेमा कुनै कुरा गरेको छैन भनी आरोप दाबीको कसुरमा इन्कार रही प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी उजुरकर्ता/निवेदकको दाजुको साथमा ए.टि.एम.बाट पैसा निकाल्न साथमा गएको भन्ने तथ्य आरोप दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त आधार प्रमाण मान्न मिल्ने भएन । उजुरी निवेदकको नामको ए.टि.एम.कार्ड प्रयोग गरी रकम निकालेको भनिएको मा सोबमोजिम रकम निकाल्न निज ए.टि.एम.वाला(उजुरीकर्ता) को सहमति/मन्जुरीबिना रकम झिक्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक पनि देखिँदैन । प्रतिवादीबाट रकम बरामद भएको पनि देखिँदैन । ए.टि.एम.बाट रकम झिकी प्रतिवादीले लिएको भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण वादी पक्षबाट पेस दाखिल हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको सि.डी. बेहोरा कुनै फरक नपारी अख्तियार प्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तवरबाट तयार भएको भन्ने प्रत्याभूति हुने विश्वसनीय आधार नदेखिँदा उक्त सि.डी. बेहोरा पनि आरोपित कसुर पुष्टि हुने बोधगम्य आधार प्रमाण हुने सक्ने देखिएन ।

भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आरोप ठोस, वस्तुनिष्ठ र प्रयाप्त प्रमाणबाट निश्चयात्मक तवरबाट पुष्टि हुनुपर्ने

हुन्छ । शंका र अनुमानका आधारमा कसुर कायम गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपरको दाबी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी काशिनन्दर यादवले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७९।०२।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर : सन्दिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

९४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री श्रीकान्त पौडेल, ०७६-WO-१०९७, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, राजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेश, पोखरासमेत

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट सिर्जित विषम परिस्थितिलाई नेपाल सरकारले पटक पटक नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरी बन्दाबन्दीको अवधि घोषणा गरी नागरिकको जनजीवनलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेको र यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट नेपाल सरकारबाट घोषित बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य अवधि हुने भनी व्याख्यासमेत भएको अवस्थामा मिति २०७६।१२।११ देखि मिति २०७७।४।७ सम्म बन्दाबन्दीको अवधि रहेकोले निवेदक कम्पनीले सम्झौता अवधिमध्ये मिति २०७६।१२।११ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको अवधिमा काबू बाहिरको परिस्थिति परी ठेक्काको सर्तबमोजिम काम गर्न पाएको देखिन आएको ।

ठेक्का सम्झौताको सर्त नं.१ मा "रामघाटमा ट्रक, टेक्टर आदि लगी गिट्टी ल्याउन पाउने छैन । मानिसले बोकी ल्याई थुपारी राखिएको बालुवा ट्रक,

ट्रेक्टरमा राखी लैजाँदा घाट क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूलाई नोक्सान नपुग्ने गरी गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । यस स्थितिमा कोरोनाको कारण बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा निवेदकलाई बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्न कामदारलगायतका जनशक्ति उपलब्ध भएको र कामदारहरूलाई काम गर्न सुविधा प्राप्त भई सम्झौता अनुसारका कार्य गरे होला भनी मान्नु न्यायोचित र मनासिब देखिँदैन । अर्कोतर्फ उक्त बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत निवेदकले सम्झौताबमोजिम गिट्टी बालुवा उत्खनन र ओसारपसार गरेको भनी प्रत्यर्थी महानगरपालिकाले जिकिर लिन सकेको पनि देखिँदैन । अन्यथा पुष्टि भएकोमा बाहेक कोभिड महामारीको कारण व्यक्तिलाई राज्यले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्न, अझ अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्कनसमेत रोक लगाएको, जनजीवन ठप्प रहेको र प्रत्यर्थी महानगरपालिकाको कार्यालयसमेत बन्द रहेको बन्दाबन्दीको भयावह, असहज र प्रतिकूल समयमा समेत निवेदकले सम्झौताबमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा सम्झौता अवधिमा कोभिडको कारण बन्दाबन्दी भई निवेदकले उत्खनन गर्न नपाएको अवधिलाई बाहेक गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने देखियो ।

स्थानीय मजदुर र यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारणले ठेक्का ढिलो लागेको र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्न नपाएकोले सम्झौताबमोजिमको ६२८८० घनमिटर पदार्थ सङ्कलन नगरी जम्मा रु.१,३५,००,०००/- बराबरको १५००० घनमिटर मात्र उत्खनन र सङ्कलन गरेको भन्ने निवेदको अर्को निवेदन दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले सोबमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय मजदुर र यातायात व्यवसायीको अवरोध भएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । निवेदकले ठेक्का

सम्झौताअनुसार सबै ६२,८८० घनमिटर नै उत्खनन र निकासी गरेको भन्ने प्रत्यर्थी महानगरपालिकाको जिकिर भए पनि निवेदकले के, कुन मितिमा के, कति नदिजन्य वस्तु उत्खनन एवम् नदीबाट उठाई लगेको हो भनी प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । निवेदकले आफूले १५००० घनमिटर नदीजन्य वस्तु मात्रै उत्खनन गरेको भन्ने लिए तापनि सोलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण निवेदकले समेत पेस गर्न र पुष्टि गर्न सकेको देखिएन ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीको कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भई देश नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा गई जनजीवन नै ठप्प रहेको, सो अवधिमा निवेदकले सम्झौताबमोजिम काम गर्न नपाएको भनी दर्ता गरेको निवेदनउपर उचित कारबाही र सम्बोधन नै नगरेको तथा निवेदकले सम्झौताबमोजिम नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र निकासी गरेको भन्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन वा यससम्बन्धी अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा हचुवा र अनुमानको भरमा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको परिमाणमा सबै ढुङ्गा, बालुवा तथा रोडालगायतका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र निकासी गरिसकेको भन्नु मनासिब देखिएन । यस अवस्थामा यसै आदेश साथै जारी भएको परमादेशको सीमाबाहेक प्रत्यर्थी पोखरा महानगरपालिकाले निवेदकले दिएको निवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम नदिजन्य पदार्थ निकासी गरिसकेकोले निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी सिद्धार्थ बैंकलाई प्रेषित पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु कानून, न्याय र विवेकसमेतको दृष्टिले मनासिब देखिन आएन । अतः निवेदक कम्पनीले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा ग्यारेन्टी नं.००८GTPB१९३१००००१ र नं. ००८GTPB२०१८४०००१ जम्मा गरेको

ग्यारेन्टी रकम उपलब्ध गराउनु भनी प्रत्यर्थी पोखरा महानगरपालिकाले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड पोखरालाई लेखेको मिति २०७७।०३।२१, च.नं.६४५८ को पत्र एवम् सो पत्रका आधारमा गरिएका अन्य कार्यसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

प्रत्यर्थीको निर्णय एवम् पत्रलगायत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारणले भएको बन्दाबन्दीको समयमा निवेदकले कार्यादेशबमोजिम काम गर्न नपाएको मिति २०७६।१२।११ देखि २०७६ असार मसान्तसम्मको जम्मा २४७ दिनको ठेक्का अवधिमा निवेदकले ठेक्का सम्झौताबमोजिम मिति २०७६ कार्तिक महिना २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म ६ दिन, मङ्सिर महिनाको ३० दिन, पौष महिनाको २९ दिन, माघ महिनाको २९ दिन, फागुन महिनाको ३० दिन र चैत्र महिनाको १० दिन गरी जम्मा दिन १३४ काम गर्न पाएको देखियो । त्यसैगरी मिति २०७६।१२।११ देखि बन्दाबन्दीको घोषणा भएकोले चैत्र महिनाको २० दिन, मिति २०७७ वैशाख महिनाको ३१ दिन, ज्येष्ठ महिनाको ३१ दिन र असार महिनाको ३१ दिन गरी जम्मा ११३ दिनको अवधि बन्दाबन्दी भएकोले सो अवधिमा निवेदकले काम गर्न नपाएकोले सो अवधि गणना हुने देखिएन । यस स्थितिमा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको जम्मा २४७ दिनमध्ये सो अवधिमा बन्दाबन्दी भई काम गर्न नपाएको अवधि जम्मा ११३ दिन घटाई निवेदकले काम गर्न पाएको अवधि दिन १३४ हुन आउने अवधिको दामासाहीले हुने रकमसम्म मात्र हिसाब गरी निवेदक कम्पनीबाट असुलउपर गर्नु भनी प्रत्यर्थी पोखरा महानगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल साउन १३ गते रोज ३ शुभम् ।

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री श्रीकान्त पौडेल, ०७६-WO-०६३१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सुबोध शर्मा गौतम वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत

निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारीको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७६।०६।०६ मा दर्ता नम्बर ५२३ को निवेदन दायर गरेको भन्ने निवेदन लेखबाट नै स्पष्ट हुन आएको छ। यसप्रकार मुख्य उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको मितिले १ वर्ष नाघेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने छैन भन्ने साबिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया, २०६६ को दफा १३ (२)(घ) को व्यवस्था रहेकोमा विपक्षी रामचन्द्र तिवारीलाई मिति २०७५।०५।०५ मा मुख्य उम्मेदवारको रूपमा र निवेदकलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको एक वर्षको म्याद नाघेपछि निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा निवेदन दिएको देखियो। सिफारिस गरेको अवधि एक वर्ष नाघेपछि निवेदकको वैकल्पिक उम्मेदवारको हैसियत समाप्त हुने हुँदा त्यसपछि निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकद्वयासमेत रहे भएको देखिएन। निवेदकले प्रचलित कानूनबमोजिमको समयसीमाभित्र प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारीको नियुक्ति बदर माग गरेको देखिन नआएको र प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारी कुनै कानूनबमोजिम विज्ञापित पदको योग्य उम्मेदवार नभएको भन्ने पुष्टि हुन आएको पाइँदैन। साथै, प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारी विज्ञापित पदको दर्खास्त फाराम भर्दा, नियुक्ति तथा सिफारिस हुँदा सो पदको लागि योग्य उम्मेदवार नरहेको भन्नेसमेत देखिन आउँदैन। अर्कातर्फ प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारीलाई समरी जनरल सैनिक अदालतले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४२

को उपदफा (१) को खण्ड (ख), दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिम कसुरदार ठहर गरी दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम ६ महिना कैद गर्ने गरी मिति २०७६।०७।१५ मा निर्णय भएको आधारमा निज उपप्राध्यापक पदको लागि अयोग्य भएको भन्ने निवेदन माग रहेको देखिए पनि उक्त सैनिक अदालतको फैसलाले प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहर भएको स्थितिसमेत नहुँदा उक्त निवेदन माग तथ्यपरक देखिन आएन।

प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारी विज्ञापित पदको योग्य उम्मेदवार नरहेको भनी स्थापित हुन नआएको, प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिएको समयभित्र निवेदकको दाबी पर्न परेको स्थिति नदेखिएको र नेपाली सेनामा भगौडा सैनिकको कसुरमा सजाय हुँदा भविष्यमा कुनै सरकारी सेवाको लागि अयोग्य हुने ठहरी सजाय गरेको अवस्था पनि नदेखिएको र साबिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया, २०६६ को दफा १३(२)(घ) मा मुख्य उम्मेदवार सिफारिस गरेको १ वर्ष नाघेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र एकवर्ष अवधि व्यतीत भएपछि वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्तिको दाबी गर्न पाउने हकद्वयासमेत नरहेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रत्यर्थी रामचन्द्र तिवारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट प्रकाशित उपप्राध्यापक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय र प्रदान गरिएको नियुक्तिपत्रसमेतका कामकारबाही कानूनसम्मत देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भने वैकल्पिक उम्मेदवार रहेका निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने अवस्था देखिएन।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने

अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८२ साल साउन १३ गते रोज ३ शुभम् ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शान्तिसिंह थापा, ०८२-WH-००२१, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, जटाशंकर सोनार वि. पर्सा जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, वीरगन्जसमेत

मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको ३ वर्ष कैदमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट २ वटा मुद्दामा भएको कैद सजाय हद गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबीबमोजिम उल्लिखित दोस्रो अवस्थामा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१) को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन । यसरी निज प्रतिवादीले पर्सा जिल्ला अदालतसमक्ष अघिल्लो मुद्दामा भएको कैदको सजाय भुक्तान नै नभएको अवस्थामा निजसमेतका विरुद्धमा मकवानपुर जिल्ला अदालतसमक्ष चलेका छुट्टै पछिल्लो लागु औषध मुद्दाबाट मात्र निज पक्राउ परी थुनामा रहेको देखिन आएबाट यसमा निज प्रतिवादीलाई सो ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आयो । तसर्थ प्रतिवादी जटाशंकर सोनारलाई माथि उल्लिखित ३ थान लागु औषध मुद्दाको फैसलाबमोजिम ठहर भएको सजाय कार्यान्वयनका लागि कानूनबमोजिम कैदीपुर्जी दिई थुनामा राखेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न मिलेन ।

प्रतिवादी पछिल्लो मुद्दामा पक्राउ परेको मिति २०७९।०५।०२ बाट माथि उल्लेख भएबमोजिम पर्सा

जिल्ला अदालतबाट अघिल्लो ०७७-C१-००४९ को लागु औषध मुद्दामा ठहरेको कैद वर्ष २, दोस्रो ०७७-C१-००८८ को मुद्दामा ठहरेको ३ वर्ष कैदमा खापिने (कैद हद) हुँदा सो मितिबाट गणना हुने गरी उक्त ३ वर्ष कैद र पछिल्लो अर्थात् तेस्रो फैसलाबमोजिम ठहरेको ३ वर्ष कैदसमेत जम्मा ६ वर्ष कैद अवधि भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा निजलाई पक्राउ परेका मिति २०७९।०५।०२ बाट लागु हुने गरी ६ वर्ष कैद अवधि २०८५।०५।०१ मा भुक्तान हुने भएकोले र निजलाई लागेको जरिवाना रकममध्ये पहिलो मुद्दा ०७७-C१-००४९ मा लागेको जरिवाना रु.१ लाख निजले थुनछेकको क्रममा राखेको धरौटी रकम रु.१ लाखबाट कट्टा भइसकेको र बाँकी दुई थान मुद्दा क्रमशः ०७७-C१-००८८ र ०७९-C१-०१२९ मा रु.१,१०,०००।- र रु.१,५०,०००।- समेत गरी जम्मा रु. २,६०,०००।- जरिवाना चुक्ता नगरेमा प्रतिदिन रु. ३००।- का दरले हुन आउने २ वर्ष १ महिना ७ दिनसमेत गरी २०८७।६।८ गतेसम्म कैदमा राख्नु र सो जरिवानाको रकम चुक्ता गरेमा अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभएमा मिति २०८५।०५।०२ मा थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर : गोमा लामिछाने

इति संवत् २०८२ साल भदौ १७ गते रोज ३ शुभम् ।

९७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शान्तिसिंह थापा, ०८०-CI-०१६८, जग्गा खिचोला चलन, देवी भन्ने यसोदादेवी अहिरसमेत वि. शेषनाथ राउत अहिर

वादी प्रतिवादीको जग्गाको दर्ता स्वेस्ता, टायल चेक, सर्भे नापीनक्सा एवम् डोरबाट भई आएको नाप नक्सा मुचुल्कामा देखिएको जग्गाको आकृति र प्रकृतिसमेतको विवेचनाको आधारमा विवाद जनिएको न.नं.६ को क्षेत्रफल ०-०-१७-३ जग्गा वादीको कि.नं.

७० अन्तर्गतकै देखिन आएकाले उक्त न.नं. ६ को ०-०-१७-३ जग्गा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याई सुरु तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो । अतः प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर, दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने यस अदालतको आदेश एवम् पुनरावेदक प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस बुँदासँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

अदालतबाट भई आएको नापनक्सा मुचुल्काको न.नं. ६ को क्षेत्रफल ०-०-१७-३ जग्गासम्म पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५।०१।२३ को फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८२ साल साउन १२ गते रोज २ शुभम् ।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शान्तिसिंह थापा, ०८०-८१-०१६९, जग्गा खिचोला छोडाई चलन, जसोदादेवी अहिरीन वि. नगिनाप्रसाद यादवसमेत

टायल चेकको नाप र अदालतबाट भई आएको नाप फरक रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सुरु अदालतबाट भई आएको नाप नक्साबाट पुनरावेदक वादीको कि.नं.७१ को जग्गा अर्थात् न.नं. ६ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-१५-१५-१२ रहेको भन्ने देखिन्छ । सोही नक्सामा न.नं.७, ८ र ९ को जग्गा विवादित देखाई न.नं.७ र ८ को जग्गा प्रतिवादी फागु महतो केवटको भोगमा र न.नं.९ को जग्गा प्रतिवादी सुभाष प्रसाद यादवको भोगमा रहेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा सुरु अदालतबाट भएको नक्साको न.नं. ७, ८ र ९ को

जग्गा कि.नं.७१ मध्येको देखिँदा न.नं.७,८ र ९ को जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याएउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ विवेचना गरिरहनु परेन । त्यसैगरी नापीको टायल चेकको नाप र अदालतबाट भई आएको न.नं.६, ७, ८ र ९ को नाप मेल खाएको अवस्था हुँदा नाप मेल खाएको स्थितिमा पुनरावेदक वादीको जग्गाको क्षेत्रफलसमेत पुग्नुपर्नेमा न.नं.६, ७, ८ र ९ को सबै जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा जम्मा क्षेत्रफल ०-१७-९-४ रहेको देखिन्छ । यद्यपि सुरु अदालतबाट भएको नापनक्सामा पुनरावेदक वादीका वारेस कैलास राउत अहिर रोहबरमा बसी सहीछाप गरेको, जिरह लेखाउन नसकेको, अन्य न.नं. को हकमा विवादित भनी जनाउन नसकेको, अन्य प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामेतबाट न.नं. ७, ८ र ९ को जग्गा मात्र खिचोला गरेको ठहर्‍याई र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।१।१०४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अतः अन्य प्रतिवादीउपर खिचोला ठहर नगरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला केही उल्टी गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर, दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने यस अदालतको आदेश एवम् पुनरावेदक वादीका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस बुँदासँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

नाप नक्सा मुचुल्काको न.नं.७ र ८ को जग्गा प्रतिवादीहरू राजेन्द्र प्रसाद यादव र फागु महतो केवटले र न.नं.९ को जग्गा प्रतिवादी सुभाष प्रसाद यादवले खिचोला गरेको ठहर्‍याई चलनसमेत चलाइपाउने ठहरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास

वीरगन्जबाट मिति २०७६।१।१०४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- धन बहादुर गिरी

इति संवत् २०८२ साल साउन १२ गते रोज २ शुभम्।

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शान्तिसिंह थापा, ०८०-८१-०१६७, संयुक्त दर्ता छुट्याई नामसारी दर्ता, कैलास राउत अहिर वि. रामदेव राउत अहिर

मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हेर्दा कि.नं.२५३ को जग्गा फौदार राउत, मन्तुरिया अहिरिन र रामदेव राउत अहिरको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको देखिन्छ। उक्त पुर्जामा यो यति हक हिस्सा रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइएन। त्यसै गरी तीन जनाको नाममा संयुक्त पुर्जा भए तापनि सो जग्गामध्ये आधा वादी कैलास राउतको हो भन्ने देखिने कुनै लिखत प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइएन। यस अवस्थामा संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लिखित जग्गामा जग्गाधनीको समान हक हिस्सा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, दाबीको जग्गामध्ये ३ भागको २ भाग आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने फिरोद दाबी कानूनसम्मत देखिन आएन। तसर्थ, वादीको पुनरावेदन जिकिर, यस अदालतबाट दोहोर्न्याइपाउँको निवेदनमा निस्सा प्रदान गरिएका आधार एवम् वादी पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन।

दाबीको कि.नं. २५३ को जग्गाबाट ३ भागको १ भाग वादीले पाउने ठहर्न्याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७५।०२।०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : धन बहादुर गिरी

इति संवत् २०८२ साल साउन १२ गते रोज २ शुभम्।

एकल इजलास

१००

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-०६४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, हविव गनीसमेत वि. रबुजनी ठकुराईनसमेत

निवेदकको वैकल्पिक उपचारको बाटो बन्द भएको अवस्था निवेदनमा देखाउन सकेको छैन। मिति २०४५।०२।२५ को रजिस्ट्रेसन पारित लिखत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७८।०९।०८ मा प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएको छ। करिब ३३ वर्ष पछि रजिस्ट्रेसन पारित लिखत बदर गरिपाउँ भनी वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै विधिसम्मत देखिन आएन। मालपोत कार्यालयबाट भएको रजिस्ट्रेसन बदर गराउन वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखियो। वैकल्पिक उपचारको बाटो बन्द भएको वा वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिने।

असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कानूनसम्मत रूपमा हुनुपर्दछ। ३३ वर्षअघिको रजिस्ट्रेसन पारित लिखत असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी नै संविधान र कानूनसङ्गत छैन। यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु परेन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सीताराम खड्का

इति संवत् २०७८ साल पौष २५ गते रोज १ शुभम्।

१०१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०७४७, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, भारित महतो

कोइरीसमेत वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत

मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा वादी अनिस अन्सारी तथा प्रतिवादी अभुमनु महतो कोइरी भएको ०७७-CP-०८३३ को लेनदेन मुद्दा र यी रिट निवेदक अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा वादी तथा निजका बुबा यी रिट निवेदक भागरित महतो कोइरीसमेतका बिच ०७७-CP-०९८६ को अंश मुद्दा गरी दुईटा मुद्दा परेको तथ्य रिट निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दामध्येको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी अभुमनु महतोको अंश भाग पर्ने ६ भागको १ भाग जग्गासम्म रोक्का राख्ने गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।८।१९ र २०७७।८।२५ मा आदेश भएबमोजिम मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति २०७७।८।२८ र २९ गते कि.नं. ५, ३० र ४८२ को जग्गाको ४ खण्डको १ खण्ड र कि.नं. ९६, ४१८, ४१७, ११३५, ४८० समेतको जग्गाको ६ खण्डको १ खण्ड रोक्का रहेको भन्ने देखिन्छ ।

लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउका सम्बन्धमा, पर्सा जिल्ला अदालतबाट भइरहेको बिगो भरिभराउको कारबाहीका क्रममा बिगो तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका ऋणी अर्थात् सो मुद्दाका प्रतिवादी अभुमनु महतो कोइरीको अंश भागबाट नै बिगो भरिभराउ हुने र यी निवेदकसमेतका बिच भएको मिलापत्रबमोजिम निजहरूले प्राप्त गर्ने अंश हकमा आघात पर्ने गरी अंश मुद्दामा भएको मिलापत्र र लेनदेन मुद्दाको फैसलासमेतको समग्रता र भावनामा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही भइ नसकेको सो विषयमा फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको सुरु जिल्ला अदालतबाट विचार हुने नै हुँदा उच्च अदालतले सोही आधार ग्रहण गरी गरेको आदेशले यी रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमा कुनै असर र प्रभावसमेत पारेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउसहितको

अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने कुरा Prima facie रूपमा पनि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल माघ १० गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ :

- ०७९-WO-०७४६, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, भागरित महतो कोइरीसमेत वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत
- ०७९-WO-०७४५, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, भागरित महतो कोइरीसमेत वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत

१०२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०५६०, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, सबिता गिरी वि. भलाराज गिरीसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुद्दा हेर्न सक्षयम रहेको अदालतबाट विचाराधीन मुद्दाहरूमा सो अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाउनुअघि नै हस्तक्षेप गरेर रिटको असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत आदेश गर्दै जाने हो भनेसम्बन्धित अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको निर्णय गर्ने अधिकारको औचित्यसमेत समाप्त हुन जाने हुन्छ । तसर्थ, सुरु अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी देखिने ।

रिट निवेदक सबिता गिरी र विपक्षी भलाराज गिरीसमेतबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाहरूका विषय नै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयसमेत देखिँदा जिल्ला अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको उक्त विषयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरी असाधारण क्षेत्र ग्रहण गरी कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्ने

अवस्था देखिँदैँन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ
कम्प्युटर : विकेश गुरागाई
इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १८ गते रोज १ शुभम् ।

१०३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-१३९८,
उत्प्रेषणसमेत, अनुजा श्रेष्ठ वि. सीता गुरुङसमेत

निवेदकले उठान गरेको अंश मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा, वादी सुनिल श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रामभक्त श्रेष्ठसमेत भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको ०७७-cp-६०९१ को अंश मुद्दामा मिति २०७८।०८।०९ मा भएका आदेशानुसार निवेदकलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मो दफा १२३ बमोजिम बुझी निजलाई मिति २०७९।०९।१२ मा बयान गराई कारणीसरह तारेखमा राखेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०७९।०९।२६ मा तायदाती फाँटवारी माग गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई अंशियारबाट अलग गरी तायदाती माग गरेको पाइन्छ । सो आदेशउपर निवेदक उच्च अदालत पाटनमा गएकोमा मिति २०७९।१२।२३ मा सुरु अदालतको आदेश सदर भएको अवस्था रहेछ । तत्पश्चात् निवेदकको मिति २०८०।०९।०६ को तारेख काठमाडौँ जिल्ला अदालतले टुटाइदिएको मिसिल संलग्न अंश मुद्दाको तारेख भरपाइको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त अंश मुद्दा विचाराधीन रही प्रमाण बुझी फैसला हुन बाँकी नै रहेको छ । निवेदकलाई अंश मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएको भए पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मो दफा १२३ बमोजिम बुझी कारणीसरह तारेखमा राखिएकोमा सो आदेश उच्च अदालतबाट सदर कायम रहिरहेको छ । तर निजलाई सुरु अदालतकै मिति २०७८।०८।०९ को आदेशानुसार झिकाई तारेखमा राखिएको विषयमा न्यायिक परीक्षण भई तारेखमा राख्न नमिल्ने भन्ने विषयमा आदेश जारी भएको अवस्था देखिँदैँन । निजलाई तारेखमा नराख्ने

भन्ने विषय प्रशासनिक प्रकृतिको देखिँदा सो विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्ने देखिएन । तसर्थ अंश मुद्दा फैसला भई नसकेको अवस्थामा निजबाट तायदाती माग नगरेकै आधारमा तारेख टुटाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु मनासिब नहुने ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निवेदकलाई अंश मुद्दामा बुझी तारेखमा राखेको स्थितिमा तायदाती माग नगर्ने आदेश भएकै कारणले निजलाई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न नपाउने भन्न मनासिब नहुने र निवेदकको तारेख टुटाइदिएको प्रशासनिक कारबाही उपयुक्त नदेखिँदा निवेदकलाई पनि तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनेतर्फ काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाइदिनु । सो विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - नारायण पौडेल

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ ३२ गते रोज ५ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-१५९०,
उत्प्रेषणसमेत, बीरबहादुर राईसमेत वि. लोकमाया दाहालसमेत

निवेदक पक्षहरूका अंशियारले निजका नाममा दर्ता भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति समान अंशियारको मन्जुरी सहमति नलिई बिक्री गरेको हुँदा लेखत बदर र जालसाज मुद्दा सुरु इलाम जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा सो अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझाई यिनै निवेदकहरूले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा पुनरावेदन दर्ता गरेको र हाल कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जग्गा खिचोला मुद्दाका वादी लोकमाया दाहालले दायर गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक्न नमिल्ने

भनी उच्च अदालतसमेतबाट अन्तिम आदेश भएको पाइन्छ । जग्गा खिचोला मुद्दाको विवादित कित्ता र यी निवेदकहरूले पुनरावेदन तहमा दर्ता गराएको लिखत बदर र जालसाज मुद्दाको विवादित कित्ता एउटै रहेको भन्ने निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको जग्गा खिचोला मुद्दाको र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको लिखत बदर, जालसाजी मुद्दाको जग्गाहरू एउटै रहेको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले पुनरावेदन तहमा विचाराधीन मुद्दाको परिणामले प्रत्यक्ष अन्तरप्रभावी रहन जाने स्थिति हुन जान्छ । एउटै विवादित जग्गाको विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म माथि उल्लेख भएबमोजिम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पुनरावेदन पत्रको रोहबाट नै उच्च अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

निवेदक पक्षले दायर गरेको निवेदन हेर्दा निजले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी हाल कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदक पक्षले सुरु अदालतबाट भएको फैसलाउपर एक तहमाथि साधारण अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पुनरावेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा साधारण अधिकार क्षेत्रबाट कानूनी उपचारको बाटो बन्द भएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । निज पक्षहरूको साधारण अधिकार क्षेत्र सङ्कुचन भएको वा निजको कानूनी उपचार खोज्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हक बन्द भएको अवस्था पनि देखिँदैन । निज पक्षहरूले दिएको पुनरावेदन पत्रबाट निजहरूको सुनुवाइको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने नै अवस्था र स्थिति रहेको नदेखिने ।

निवेदकले उच्च अदालत, विराटनगर इलाम इजलासमा पुनरावेदन दर्ता गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको अन्तरप्रभावी विषयमा फैसला कार्यान्वयनको कार्यको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण

गरी आदेश जारी गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदकहरूको निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७९ साल असार ३० गते रोज ५ शुभम् ।

१०५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-००८५, उत्प्रेषण / परमादेश, भजन रावल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

विधायिकाले क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा सामान्यतया सुरु तहको अदालतबाटै निरूपण गर्ने र त्यस्तो आदेश नमिलेमा एक तह परीक्षण गर्न सक्ने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा गरेको कानूनी प्रबन्धविपरीत प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको आदेशलाई लिएर रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । कानूनतः प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको भन्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको उच्च अदालतबाट एक तहको कानूनी परीक्षण भएकै देखिन्छ । निवेदन मागदाबीबमोजिम जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनेर परमादेशको आदेश जारी गर्ने हो भने सम्बन्ध विच्छेदको उक्त मुद्दाको फिराद दर्ता गर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नरहेको भनी आदेश गर भनेसरहको स्थिति बन्न जाने देखिन्छ । यसो गर्नु भनेको प्रकारान्तरले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३बमोजिम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ०७९-CP-०२१४ नं. को मुद्दा खारेज भई मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना हुन आउँछ । जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको आदेशको विषयलाई लिएर सामान्य क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेजस्तो गरी जिल्ला अदालतमा

विचाराधीन मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अन्यथा आदेश गर्नु उचित हुने देखिएन।

अतः प्रस्तुत निवेदनसँगसम्बन्धित रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उक्त ०७९-CP-०२१४ नं. को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु प्रथमदृष्टिमा नै मनासिब नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ लिइरहने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : राजन खनाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०८० साउन १९ गते रोज ६ शुभम्।

१०६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-१३९७, उत्प्रेषणसमेत, रामकृष्ण देवकोटा वि. प्रमोदराज अधिकारीसमेत

निवेदकउपर परेको चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७६।१०।१४ को समाह्वान म्यादको तामेली प्रक्रिया हेर्दा, उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुई जना स्थानीय व्यक्ति साक्षी बसी जन प्रतिनिधिको रोहबरमा निजको घर दैलोमा टाँस भएको देखिन्छ। जहाँसम्म निवेदकले सो म्याद तामेल हुनुभन्दा दुई वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ शंखमुल अपार्टमेन्टमा बस्दैआएको भन्ने दाबी छ, तत्सम्बन्धमा निजले उक्त मुद्दा पर्नुभन्दा अधिको कुनै आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिने।

रिट निवेदक प्रतिवादी भएको उल्लिखित मु. नं. ०७५-C४-११९८ को चेक अनादर मुद्दामा जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७६।१०।१४ मा निजको स्थायी वतन नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. १२ मा घर दैलोमा रीतपूर्वक टाँस तामेल भएको र सो म्यादभित्र निजले प्रतिवाद नगरी मुद्दा फैसला भई अन्तिम भएको तथा सो तामेली

म्यादको विषयमा निजको निवेदन परी उच्च अदालत पाटनबाट समेत निर्णय निरूपण भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मगाइरहनुपरने। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - नारायण पौडेल

इति संवत् २०८० साल जेठ ३२ गते रोज ५ शुभम्।

१०७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७८-WO-१०१७, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, चन्द्रकला चौधरी वि. हरिप्रसाद पराजुलीसमेत

साधिकार अदालतको फैसलाअनुसार ऋणीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी बिगो भराउने कार्य भएको देखिँदा यसलाई कानूनप्रतिकूल निवेदिकाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा गैरकानूनी रूपमा आघात पुऱ्याएको भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यसका अतिरिक्त यही लिलामी कारबाहीका सन्दर्भको कुरालाई लिएर परेको फैसला बदर, मुचुल्का बदर, पुर्जी बदर, अंश हक कायम, दा.खा. दर्ता चलन मुद्दामा तह-तह अदालतबाट वादीको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको पाइयो। सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्चाई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेको र हाल विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ। यसबाट निवेदिकाले वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अपनाएको र सो प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्नेसमेत देखिँदैन। यदि गैरकानूनी रूपमा काम कारबाही गरिएको अवस्था भए उल्लिखित मुद्दाहरूको सन्दर्भमा नै न्याय निरूपण हुन सक्ने अवस्था कायम रहेको देखिन्छ। यसका साथै, फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा भए गरिएको काम कारबाहीउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २५० बमोजिम कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने प्रभावकारी वैकल्पिक मार्गसमेत कायम रहेको

देखिन्छ । सोबमोजिमको प्रक्रियासमेत निवेदिकाले अपनाएको भन्ने देखिँदैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा र सो जग्गामा रहेको लगापात लिलाम गरिएको कार्यलाई कानूनप्रतिकूल कार्य मान्न मिल्ने पनि हुँदैन । नियमित न्यायिक प्रक्रियामा रहेका यस प्रकारको कानूनी विवादको निरूपण रिट क्षेत्राधिकारबाट गर्नु मनासिब देखिँदैन । रिट निवेदन बेहोराबाट नै प्रत्यर्थीहरूले गरेबिराएको भन्ने देखिन नआएको हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । अतः निवेदन बेहोराबाट प्रत्यर्थीहरूले गरेबिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिमको पूर्वावस्थाको अभाव रहेको कारणबाट यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।

१०८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-
WO-०७०२, उत्प्रेषण / परमादेश, विनोदकुमार
साह वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय,
ताहाचल, काठमाडौंसमेत

सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा रहेको देखिन्छ । केवल हप्तादिन अवधि राखी सम्झौता गर्दाको अवस्थामा नै कोभिड - १९ को अवस्थालगायत कार्य सम्पन्न हुन सक्ने वा नसक्ने कुरामा विचार गरिएको हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । तर सम्झौता गरेकै दिन म्याद बढाउने गरी निवेदन पेस गरेकोबाट निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न नगर्ने

निवेदकको नियतसमेत प्रस्ट भएको छ । यस अवस्थामा सम्झौता अन्त गर्ने तथा निवेदकलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका काम कारबाहीलाई उचित र कानूनअनुकूल नै मान्नुपर्ने देखियो । यस अवस्थामा असल नियतले नियमित रूपमा कार्य गर्दागर्दै कुनै काबुभन्दा बाहिरको अवस्था र परिस्थिति पैदा भएको अवस्थामा प्रदान गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद (संशोधनसहित) नियमावली, २०६४ को नियम १२०क. वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा मिति २०७८/०५/३ मा भएको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय आकर्षित नहुने ।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गरेबिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima-facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदन बेहोराबाट प्रथमदृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

ठेक्का सम्झौता मिति २०७८/३/७ मा भएको, मिति २०७८/३/१५ मा महोत्तरी तथा सर्लाही दुई स्थानमा नयाँ भवन कोठा बनाउने गरी सम्झौता गरिएको तथा कार्य सम्पन्न नै नगरी पहिलो र दोस्रो बिल भुक्तानी लिने दिने कार्यसमेत भएको देखिएको छ । निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने गरी सम्झौता गर्ने, समयमा काम नगर्ने, म्याद थप गर्ने पूर्वतयारीका साथ बदनियतपूर्वक सम्झौता गर्ने र रकम भुक्तानी लिने दिने कार्यको औचित्य प्रमाणित हुन सकेको पाइएन । यस प्रकारबाट राज्यको सीमित स्रोत र साधनको अनुचित रूपमा दोहन गर्ने कार्यसँग भ्रष्टाचारजन्य नियत जोडिएको छैन भनी अहिले नै मान्न सकिने । यस विषयलाई कानूनबमोजिम अनुसन्धान, छानबिनको दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय

देखिन्छ। तसर्थ, यसमा के कसो भएको हो ? सार्वजनिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा/तथा ठेक्का सम्झौता गर्ने पक्षहरूबाट अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान छनबिन गर्न गराउन र छानबिनबाट अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको देखिन आएमा अनियमित कार्य गर्नेहरूउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनेलगायतका काम कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

इजलास अधिकृत :- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस २८ गते रोज ५ शुभम्।

१०९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०७७६, उत्प्रेषण, श्याम नेवा वि. काठमाडौं महानगरपालिका बागदरबार, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदन बेहोराबाट नै घर निर्माणको विषयमा परेको उजुरी साधिकार निकाय काठमाडौं म.न.पा.बाट नियमित प्रक्रिया अनुसार प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी किनारा लगाइएको देखिन्छ। काठमाडौं म.न.पा.बाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट समेत प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कन गरी विवादको निरूपण गरिएको देखिन्छ। यसरी घर निर्माण गर्ने विषयमा नियमित प्रक्रियाबाट भएको निर्णयको विषयलाई लिएर यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखियो। यसबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हक अधिकारमा असर परेको भन्ने पनि देखिँदैन। नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट विवादको निरूपण भइसकेको यस प्रकारको विषयलाई पुनः रिट क्षेत्राधिकारको विषय बनाई प्रमाण बुझी तथ्यको निरूपण गर्नु रिटसम्बन्धी अवधारणा र न्यायिक

अभ्यासका दृष्टिले मनासिब नदेखिने।

प्रत्यर्थीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी हुनेसम्मको गरेबिराएको देखिने अवस्था (Prima facie case) को विद्यमानता नदेखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम यसमा प्रत्यर्थीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम्।

११०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०६४१, उत्प्रेषणसमेत, रमेशकुमार साह सुडी वि. धनुषा जिल्ला अदालतसमेत

निवेदकउपर परेको बिगो मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन। मिति २०७८/८/१४ मा भएको जायजात मुचुल्का सम्बन्धमा निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिई सो अदालतबाट आदेश भएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ। यसबाट विवादको विषय सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण भएको भन्ने देखिएको छ। जग्गाको मूल्य कति कायम हुने हो, जायजात मुचुल्का कहाँ कुन ठाउँमा बसी तयार गरिएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू रिट निवेदनको क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गरिने विषय पनि देखिँदैन। नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अहिले पुनः रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नुपर्नेसम्मको कुनै पर्याप्त, मनासिब वा उचित कारण र सोको आधार निवेदकले खुलाउन सकेको पाइएन। यस अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट तथ्यगत प्रश्नहरूको निरूपण गरिनु रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यताअनुकूल नहुने।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा

हेर्दा गरे-बिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन। निवेदन बेहोराबाट प्रथमदृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम निवेदन जिकिरबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन। तसर्थ, प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस १७ गते रोज १ शुभम्।

१११

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०६३०, उत्प्रेषणसमेत, गितादेवी विष्टसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदकहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अंश मुद्दामा प्रतिवादी द्रोपती विष्टसँग मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९/२/१० मा भएको आदेश र सो आदेश सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९/४/२६ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखियो। निवेदकहरूले धनबहादुर विष्टसमेतउपर दर्ता गरेको उल्लिखित अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिने।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २२२(२) को व्यवस्था हेर्दा नालिस वा प्रतिउत्तरसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेस नभएमा अदालतले अंशियारहरूबाट सम्पत्तिको फाँटवारी माग गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्पत्तिको फाँटवारी माग गरेको देखिन्छ। सम्पत्तिको फाँटवारी मागनुपर्ने व्यक्तिबाट नमागिएको भन्ने सम्बन्धमा

निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिई सो अदालतबाट आदेश भएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ। यसबाट विवादको विषय सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट निपटारा भएको भन्ने देखिएको छ। अंश मुद्दा परेपछि सबै अंशियारले अंश पाए नपाएको तथ्य यकिन गरी अंश नपाएका सबै अंशियारलाई समान रूपमा अंश दिलाउनुपर्ने नै हुन्छ। कुनै अंशियारले अंश पाइसकेको देखिन नआएमा मुद्दा कारबाहीको क्रममा पुनः तायदाती फाँटवारी लिने आदेश भई अंश दिलाउने विषयमा कानूनबमोजिम आदेश/निर्णय हुन सक्ने नै हुन्छ। यो नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुने विषय हो। यस प्रकारको नियमित न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नुपर्नेसम्मको कुनै पर्याप्त, मनासिब वा उचित कारण र सोको आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन। यस अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट अंशसम्बन्धी तथ्य र प्रमाण बुझी यकिन गरी आदेश गर्नु रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यताअनुकूल नहुने।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गरे-बिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन। निवेदन बेहोराबाट प्रथम दृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम निवेदन जिकिरबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन। तसर्थ, प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस १७ गते रोज १ शुभम्।

११२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७८-WO-१५१९, उत्प्रेषणसमेत, भगरतीया खुलौटीन वि.

संगिता देवी चौहानसमेत

पर्सा जिल्ला अदालतसमेत तह-तह अदालतबाट अंश मुद्दामा भएको र अन्तिम भई बसेको फैसलाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको बन्डा मुचुल्कासम्बन्धी काम कारबाहीको कुरालाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । मिति २०७५/१२/२ मा भएको बन्डा मुचुल्का बाटोको मापदण्ड विपरीत भएको छ वा छैन ? भन्ने जस्ता तथ्यगत प्रश्नहरू उठाइएको देखिन्छ । यही बन्डा मुचुल्काको विषयलाई लिएर निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने तहमा पनि निवेदन गरेको र सो अदालतबाट पनि आदेश भएको पाइयो । यसबाट विवादको विषय सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट निपटारा भएको भन्ने देखिएको छ । नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अहिले रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नुपर्नेसम्मको कुनै पर्याप्त, मनासिब वा उचित कारण र सोको आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट हेरिनु रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यताअनुकूल नहुने ।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गरे-बिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदन बेहोराबाट प्रथम दृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७९ साल असार १७ गते रोज ६ शुभम् ।

११३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७८-WH-०२५०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सोयल खान अन्सारी वि.

कास्की जिल्ला अदालत, पोखरासमेत

निवेदक प्रतिवादी सोयल खान अन्सारी विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको जबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन मुद्दामा यी निवेदक प्रतिवादीलाई ९(नौ) वर्ष कैदको सजाय हुने र रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपियाँ) निजबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहरी मिति २०७१/८/२८ मा कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२/३/२२ मा सदर भएको पाइयो । निवेदक प्रहरी हिरासतमा रहेको मिति २०७१/४/१९ देखि कैद भुक्तान हुने गरी मिति २०८०/४/८ सम्म थुनामा राख्न र मिति २०८०/४/१९ देखि कैदमुक्त गरिदिने गरी कैदीपुर्जी दिई कारागार कार्यालय कास्की, पोखरामा कैद भुक्तान गर्न पठाएको देखिन्छ । निजले आफू इस्वी सन् २०-०२-१९९९ तदनुसार वि.सं. २०५५/११/८ मा जन्मेको भनी भारत, बिहार सरकार, पश्चिम चंपारण जिल्ला, ग्राम पञ्चायत बस्ताबाट सन् २३-०३-२०२० मा जारी गरिएको जन्म प्रमाणपत्र पेस गरेको, सो अनुसार उक्त जबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन मुद्दाको वारदात मिति (२०७१/४/१९) का दिन आफ्नो उमेर १५ वर्ष ५ महिना १ दिन मात्र रहेको भनी जिकिर गरेको पाइयो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयमा बयान गर्दा निवेदकले आफ्नो उमेर २१ वर्ष तथा अदालतमा बयान गर्दा २० वर्ष लेखाएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निवेदकले वारदात र मुद्दा फैसला भएको लामो समयपछि सन् २३-०३-२०२० मा जारी गरिएको जन्म प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा स्वयम् निवेदकले खुलाएको उमेरको प्रतिकूल हुने गरी अहिले आएर भारतको ग्राम पञ्चायतबाट बनाएको भनिएको जन्म प्रमाणपत्रको आधिकारिकतासमेत विश्वसनीय मान्न सकिने मनासिब आधार प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । तसर्थ, कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/१२/१४ मा भएको आदेश र सो आदेश सदर

गरेको उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७९/१/१५ मा भएको आदेश कानूनअनुकूल नै देखियो । निवेदक वारदातको मितिमा नाबालक रहेको कुरा प्रमाणबाट विश्वसनीय रूपमा पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा निजलाई नाबालक भनी मागबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने ।

प्रत्यर्थीहरूले गरे बिराएको देखिने प्रारम्भिक अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७९ साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।

११४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७८-WO-१५००, उत्प्रेषणसमेत, इन्दिरा सिलवालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ मा हदम्याद सम्बन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र आदेश गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १५७ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेसमेतको व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधानको अनुशरण गरी प्रत्यर्थी बनाइएका अदालतहरूले

सुनुवाइ र आदेश गरेको कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिन आउँदछ । यसरी उच्च अदालत तहबाट भएको आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि अहिले यस विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नु मनासिब देखिँदैन । यस अवस्थामा तह-तह अदालतबाट कानूनबमोजिम नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नु र कानूनी रिट उपचार प्रदान गर्नुपर्नेसम्मको कुनै उचित कारण निवेदकले खुलाउन नसकेको ।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गरे-बिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदन बेहोराबाट प्रथम दृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम निवेदन जिकिरबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७९ साल असार १७ गते रोज ६ शुभम् ।